

Leis guruja **CONCURSOS** **BIZURADAS**

Reforma Tributária

LC 227/2026

Legenda de destaques

Texto tachado	Palavras-chave e pontos mais importantes
Texto azul, em caixa de texto pontilhada	Comentários explicativos, texto de dispositivos referenciados e jurisprudências relevantes
TÍTULO XX Nome do Título	Abertura de Título: agrupamento de capítulos da lei.
CAPÍTULO XX Nome do Capítulo	Abertura de Capítulo: marca o início de um novo capítulo da lei.
Seção XX Nome da Seção	Abertura de Seção: subdivisão dentro de um capítulo.
Art. XX	Início de cada Artigo destacado em pílula cinza para localização rápida.
Art. XX - artigo destacado	Maior probabilidade de cobrança
Texto em vermelho	Exceções, negações, condições ou hipóteses únicas
Eventuais outros destaques	Negrito ou sublinhado
Ano entre parênteses: (2024*)	A lei está livre do histórico de alterações, exceto as ocorridas desde 2022; para estas deixamos o ano de alteração indicado.

Sumário

TÍTULO I • Do Comitê Gestor do Imposto Sobre Bens e Serviços (cgibs)	06
I Disposições Gerais	07
II Das Competências do Cgibs e das Diretrizes para a Coordenação da Fiscalização e	07
I Das Competências do CGIBS	07
II Das Diretrizes para a Fiscalização e a Cobrança Compartilhadas e Coordenadas do IBS	19
III Da Estrutura Organizacional do Cgibs	24
I Dos Órgãos do CGIBS	24
II Do Conselho Superior do CGIBS	29
III Da Presidência, da Vice-Presidência, da Secretaria-Geral, da Assessoria de Relações Ir	39
IV Da Diretoria Executiva	46
IV Do Controle Externo do Cgibs	59
V Dos Instrumentos de Transparência do Cgibs	61
VI Do Orçamento do Cgibs	67
VII Das Contratações e da Publicidade dos Atos Normativos do Cgibs	70
VIII Disposições Transitórias	71
TÍTULO II • Do Processo Administrativo Tributário do Ibs	75
I Das Normas Processuais	75
I Disposições Preliminares	75
II Dos Atos e dos Termos Processuais	77
II Do Contencioso Administrativo Tributário	85
I Disposições Gerais	85
II Das Diligências	86
III Da Desistência e da Revelia	87
IV Dos Provimentos Vinculantes	88
V Das Espécies Recursais	91
VI Do Pedido de Retificação	99
VII Do Incidente de Uniformização Relativo à Legislação Específica do IBS	100

III	Dos Órgãos de Julgamento	103
I	Disposições Gerais	103
II	Da Primeira Instância de Julgamento	104
III	Da Segunda Instância de Julgamento	105
IV	Da Instância de Uniformização da Jurisprudência do IBS Relativa à Legislação Especial	107
IV	Da Representação da Fazenda Pública	111
V	Disposições Finais	112

TÍTULO III • Da Distribuição do Produto da Arrecadação do Ibs		114
I	Disposições Preliminares	114
II	Da Receita-base dos Entes Federativos	115
III	Da Distribuição da Receita Retida para Fins de Transição	137
IV	Da Distribuição Complementar para os Entes Federativos com Maior Perda de País	143
V	Da Destinação da Receita dos Entes Federativos	146
I	Da Destinação da Receita-Base dos Entes Federativos	146
II	Da Destinação da Receita Distribuída aos Entes Federativos nos Termos dos Capítulos	151
III	Da Destinação da Receita Distribuída aos Municípios nos Termos da Alínea “b” do Inciso	156
IV	Disposições Finais	157

TÍTULO IV • Disposições Relativas À Transição do Icms		160
I	Da Caracterização, da Homologação e da Utilização do Saldo Credor do Icms	160
I	Dos Saldos Credores	160
II	Do Pedido de Homologação	161
III	Da Compensação do Saldo Credor do ICMS com o ICMS	163
IV	Da Compensação do Saldo Credor do ICMS com o IBS	163
V	Da Transferência do Saldo Credor	164
VI	Do Ressarcimento do Saldo Credor	165
VII	Disposições Finais	166
II	Do Aproveitamento do Icms Incidente por Substituição Tributária Relativo Às Mercadorias	167

TÍTULO I • Disposições Gerais	169
--------------------------------------	------------

I	Disposições Preliminares	169
II	Do Fato Gerador	173
III	Da Imunidade e da Não Incidência	174
IV	Do Momento da Ocorrência do Fato Gerador	179
V	Da Base de Cálculo	181
VI	Da Alíquota	182
VII	Dos Contribuintes	183
VIII	Da Sujeição Ativa	183

TÍTULO II • Da Fiscalização 185

	TÍTULO III • Disposições Finais	187
—	Capítulo	187
III	Do Imposto sobre a Transmissão Inter vivos, por Ato Oneroso, de Bens Imóveis e de C	187

**LEI COMPLEMENTAR 227****13 DE JANEIRO DE 2026**

Institui o Comitê Gestor do Imposto sobre Bens e Serviços (CGIBS); dispõe sobre o processo administrativo tributário do Imposto sobre Bens e Serviços (IBS) e sobre a distribuição do produto da arrecadação do IBS aos entes federativos; institui normas gerais relativas ao Imposto sobre Transmissão Causa mortis e Doação de Quaisquer Bens ou Direitos (ITCMD); altera a Lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 (Código Tributário Nacional), a Lei nº 1.079, de 10 de abril de 1950, a Lei nº 9.430, de 27 de dezembro de 1996, a Lei nº 10.893, de 13 julho de 2004, a Lei nº 14.113, de 25 de dezembro de 2020, a Lei Complementar nº 63, de 11 de janeiro de 1990, a Lei Complementar nº 87, de 13 de setembro de 1996 (Lei Kandir), a Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006, a Lei Complementar nº 141, de 13 de janeiro de 2012, a Lei Complementar nº 192, de 11 de março de 2022, a Lei Complementar nº 214, de 16 de janeiro de 2025, o Decreto-Lei nº 37, de 18 de novembro de 1966, e o Decreto nº 70.235, de 6 de março de 1972; e revoga dispositivos da Lei nº 10.833, de 29 de dezembro de 2003, e da Medida Provisória nº 2.158-35, de 24 de agosto de 2001.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA Faço saber que o Congresso Nacional decreta e eu sanciono a seguinte Lei Complementar:

LIVRO I

DA ADMINISTRAÇÃO E DA GESTÃO DO IMPOSTO SOBRE BENS E SERVIÇOS (IBS)

TÍTULO I

Do Comitê Gestor do Imposto Sobre Bens e Serviços (cgibs)



Anotações



CAPÍTULO I

Disposições Gerais

Art. 1º É instituído o Comitê Gestor do Imposto sobre Bens e Serviços (**CGIBS**), entidade pública com **caráter técnico e operacional** sob regime especial, com sede e foro no Distrito Federal, dotado de **independência** técnica, administrativa, orçamentária e financeira, relativamente à **competência compartilhada** para administrar o Imposto sobre Bens e Serviços (**IBS**), de que trata o art. 156-A da Constituição Federal.

Parágrafo único. **O CGIBS**, nos termos da Constituição Federal e desta Lei Complementar:

I - **definirá as diretrizes e coordenará a atuação**, de forma **integrada**, das administrações tributárias e das Procuradorias dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, observadas as respectivas competências; e

II - terá sua atuação caracterizada pela **ausência** de **vinculação, tutela** ou **subordinação hierárquica** a qualquer órgão da administração pública.

CAPÍTULO II

Das Competências do Cgibs e das Diretrizes para a Coordenação da Fiscalização e da Cobrança do Ibs

Seção I Das Competências do CGIBS

Art. 2º Os Estados, o Distrito Federal e os Municípios exercerão, de forma **integrada, exclusivamente** por meio do CGIBS, as seguintes **competências administrativas** relativas ao IBS:

I - **editar regulamento único e uniformizar a interpretação e a aplicação da legislação** do imposto;

II - **arrecadar** o imposto, **efetuar as compensações**, realizar as **retenções** previstas na legislação específica **e distribuir o produto da arrecadação** aos Estados, ao Distrito Federal e aos Municípios; e

III - **decidir o contencioso administrativo** .



Anotações

Comitê Gestor do Imposto sobre Bens e Serviços (CGIBS)	
→ Instituído pela LC nº 227/2026. A estrutura criada na LC nº 214/2025 foi de transição.	
→ Entidade pública sob regime especial Com caráter: técnico operacional	
→ Possui independência técnica adm orçamentária financeira	
→ Competência compartilhada p/ Adm o IBS	
Define diretrizes Coordena a atuação integrada	das Adm Tributárias das Procuradorias dos E/DF/M
Não vinculado/tutelado/subordinado hierarquicamente à Adm Pública	
Competências exclusivas:	1 Editar o regulamento único Uniformizar a interpretação e app da legislação do IBS
	2 Arrecadar , efetuar as compensações e retenções e distribuir o produto da arrecadação do IBS aos E/DF/M
	3 Decidir o contencioso adm
	4 Criar obrigações acessórias p/ o IBS (§8º)

§ 1º Além do previsto no caput deste artigo, **compete ao CGIBS:**

I - **atuar juntamente com** o Poder **Executivo federal**, com vistas a **harmonizar normas**, interpretações, **obrigações acessórias** e procedimentos relativos às **regras comuns** aplicáveis ao **IBS e** à Contribuição Social sobre Bens e Serviços (**CBS**);

II - **compartilhar com** a Secretaria Especial da Receita Federal do Brasil (**RFB**) e com a Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (**PGFN**), ambas do Ministério da Fazenda, de **modo cooperativo e recíproco, informações de interesse fiscal e de cobrança** relativas ao **IBS e à CBS**;

III - exercer a **gestão compartilhada**, em conjunto **com a RFB, do sistema de registro do início e do resultado das fiscalizações do IBS e da CBS** de que trata o inciso II do caput do art. 325 da Lei Complementar nº 214, de 16 de janeiro de 2025;



Anotações



LC nº 214/2025

Art. 325. A RFB e as administrações tributárias dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios:

II - compartilharão, em um mesmo ambiente, os registros do início e do resultado das fiscalizações da CBS e do IBS.

IV - **disciplinar** a aplicação do **regime especial de fiscalização**;

V - realizar **avaliação quinquenal da eficiência, da eficácia e da efetividade** de que trata o art. 475 da Lei Complementar nº 214, de 16 de janeiro de 2025;

LC nº 214/2025

Art. 475. O Poder Executivo da União e o Comitê Gestor do IBS realizarão avaliação quinquenal da eficiência, eficácia e efetividade, **enquanto políticas sociais, ambientais e de desenvolvimento econômico**:

I - da aplicação ao IBS e à CBS dos regimes aduaneiros especiais, das zonas de processamento de exportação e dos regimes de bens de capital do Reporto, do Reidi e do Renaval, de que trata o Título II do Livro I;

II - da devolução personalizada do IBS e da CBS, de que trata o Capítulo I do Título III do Livro I;

III - da Cesta Básica Nacional de Alimentos, de que trata o Capítulo II do Título III do Livro I;

IV - dos regimes diferenciados do IBS e da CBS, de que trata o Título IV do Livro I; e

V - dos regimes específicos do IBS e da CBS, de que trata o Título V do Livro I.

VI - **coordenar**, com vistas à integração entre os entes federativos, no âmbito de suas competências, as atividades de:

a) **fiscalização, lançamento, cobrança e representação administrativas** relativas ao **IBS**, que serão realizadas pelas administrações tributárias dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios;



Anotações



b) **cobrança judicial e extrajudicial** do IBS e **representação administrativa e judicial** relativas ao IBS, **que serão realizadas pelas Procuradorias dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios; e**

c) **inscrição em dívida ativa;**

VII - promover a **inscrição em dívida ativa** dos créditos tributários de IBS, em caso de **delegação dos entes federativos, preservada a titularidade destes;**

VIII - **coordenar, em âmbito administrativo e judicial,** a adoção dos métodos de **solução adequada de conflitos** relacionados ao IBS **entre os entes federativos e os sujeitos passivos** e estabelecer a **padronização dos critérios** para a sua realização;

IX - **reter o montante** de que trata a alínea “b” do inciso IV do caput do art. 158 da Constituição Federal e:

CF/88

Art. 158. Pertencem aos Municípios:

IV - 25% (vinte e cinco por cento):

b) do produto da arrecadação do imposto previsto no art. 156-A distribuída aos Estados.

a) **distribuí-lo diretamente aos Municípios,** conforme os critérios previstos no § 2º do art. 158 da Constituição Federal; e

CF/88

Art. 158

§ 2º As parcelas de receita pertencentes aos Municípios mencionadas no inciso IV, "b", serão creditadas conforme os seguintes critérios:

I - 80% (oitenta por cento) na proporção da população;

II - 10% (dez por cento) com base em indicadores de melhoria nos resultados de

Continua abaixo ↓



Anotações



aprendizagem e de aumento da equidade, considerado o nível socioeconômico dos educandos, de acordo com o que dispuser lei estadual;

III - 5% (cinco por cento) com base em indicadores de preservação ambiental, de acordo com o que dispuser lei estadual;

IV - 5% (cinco por cento) em montantes iguais para todos os Municípios do Estado.

b) **depositá-lo, quando for o caso** e no limite necessário, **em conta especial**, nos termos do inciso IV do caput do art. 104 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias (ADCT);

ADCT

Art. 104. Se os recursos referidos no art. 101 deste Ato das Disposições Constitucionais Transitórias para o pagamento de precatórios não forem tempestivamente liberados, no todo ou em parte:

IV - os Estados e o Comitê Gestor do Imposto sobre Bens e Serviços reterão os repasses previstos, respectivamente, nos §§ 1º e 2º do art. 158 da Constituição Federal e os depositarão na conta especial referida no art. 101 deste Ato das Disposições Constitucionais Transitórias, para utilização como nele previsto.

X - efetuar as **demais retenções** previstas na Constituição Federal e em lei complementar;

XI - **em conjunto com a RFB, propor a metodologia de cálculo, calcular, fixar e divulgar, conforme o caso, as alíquotas do IBS e da CBS, para os regimes específicos, na forma e no prazo previstos na Lei Complementar nº 214, de 16 de janeiro de 2025;**

XII - **em conjunto com a RFB, encaminhar, na forma do inciso III do § 3º do art. 349 da Lei Complementar nº 214, de 16 de janeiro de 2025, a proposta para o cálculo do redutor a ser aplicado sobre as alíquotas do IBS e da CBS nas operações contratadas pela administração pública direta, por autarquias e por fundações públicas, inclusive suas importações;**



Anotações



LC nº 214/2025

Art. 349. Observadas a forma de cálculo e os limites previstos nesta Seção, resolução do Senado Federal fixará:

III - para os anos de 2027 a 2033, o redutor a ser aplicado sobre as alíquotas da CBS e do IBS nas operações contratadas pela administração pública direta, por autarquias e por fundações públicas, inclusive suas importações.

§ 3º Os cálculos atribuídos ao Tribunal de Contas da União nos termos do § 1º serão realizados com base em propostas encaminhadas:

III - em ato conjunto do Poder Executivo da União e do Comitê Gestor do IBS, para o redutor de que trata o inciso III do caput.

XIII - **deduzir** do produto **da arrecadação do IBS devido aos Estados o valor compensado** relativo a **saldo credor acumulado do** Imposto sobre Operações relativas à Circulação de Mercadorias e sobre Prestações de Serviços de Transporte Interestadual e Intermunicipal e de Comunicação (**ICMS**), nos termos do art. 137 desta Lei Complementar;

Art. 137. O saldo credor informado ao CGIBS, na forma prevista no art. 136 desta Lei Complementar, será utilizado para compensação com o IBS:

I - quanto aos créditos de que trata o inciso I do caput do art. 136 desta Lei Complementar, pelo prazo remanescente em relação ao previsto no § 5º do art. 20 da Lei Complementar nº 87, de 13 de setembro de 1996 (Lei Kandir);

II - quanto aos créditos de que trata o inciso II do caput do art. 136 desta Lei Complementar, em 240 (duzentas e quarenta) parcelas mensais, iguais e sucessivas.

XIV - **executar** as **atividades orçamentárias, financeiras, contábeis e de tesouraria** relativas à sua atuação;

XV - **prestar contas** perante órgãos de controle externo;

XVI - **solicitar a cessão dos servidores efetivos:**

a) **das carreiras das administrações tributárias e das Procuradorias** dos Estados,



Anotações

do Distrito Federal e dos Municípios, **conforme as respectivas áreas de competência exclusiva, para atuarem no CGIBS** nos termos do regimento interno;

b) de **outras carreiras das secretarias de economia, fazenda, finanças ou tributação ou das procuradorias** dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios;

XVII - **estruturar o plano de cargos e salários e contratar empregados públicos, mediante concurso público, sob regime celetista**, para o exercício de **atividades do CGIBS que não** estejam contempladas **nas atribuições das carreiras** da administração tributária, das procuradorias e das outras carreiras a que se refere o inciso XVI deste parágrafo;

XVIII - **contratar serviços terceirizados** para execução de **atividades administrativas e de apoio**;

XIX - **estruturar o plano de vantagens remuneratórias ou indenizatórias** aos membros do **Conselho Superior** do CGIBS e **aos servidores de carreira cedidos** ao CGIBS, observado o disposto no art. 37, caput, inciso XI, e §§ 12 e 18, este último conforme redação dada pela Emenda Constitucional nº 132, de 20 de dezembro de 2023;

XX - **instituir e manter a Escola Nacional de Tributação** com intuito de promover, supervisionar ou financiar o desenvolvimento de estudos, pesquisas e programas educacionais, nas modalidades de aperfeiçoamento, de atualização, de reciclagem e de especialização, inclusive por meio de cursos de pós-graduação lato sensu e stricto sensu:

a) dos **servidores em exercício no CGIBS**;

b) dos servidores em exercício **nas administrações tributárias e financeiras e nas Procuradorias** dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios; e

c) do **público amplo, vedado o financiamento e permitida a cobrança de tarifas**;

XXI - **em conjunto com a RFB, estabelecer a metodologia de apuração do crédito nas operações** em que o contribuinte seja **adquirente de combustíveis, nas hipóteses** em que seja **dispensada a comprovação de pagamento do IBS** sobre a aquisição **para apropriação dos créditos**;

XXII - **editar atos exclusivos ou conjuntos com o Poder Executivo federal**, nos casos previstos em lei complementar;



Anotações



XXIII - instituir programas e ações de incentivo à cidadania e à educação fiscal; e

XXIV - exercer outras competências que lhe sejam conferidas em lei complementar.

§ 2º **As competências exclusivas das carreiras da administração tributária e das Procuradorias** dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios **serão exercidas, no CGIBS** e na representação deste, **por servidores das respectivas carreiras**.

§ 3º Para os efeitos do exercício da coordenação da cobrança administrativa ou judicial, **o CGIBS** realizará todos os atos necessários ao **controle centralizado das inscrições em dívida ativa**, mediante **sistema único**, e estas serão realizadas **nos termos da legislação de cada ente federativo titular da parcela do crédito** tributário constituído definitivamente.

§ 4º **O regulamento único** do IBS **definirá o prazo máximo** para a realização das atividades de **cobrança administrativa**, desde que **não superior a 12 (doze) meses**, contado **da constituição definitiva do crédito** tributário.

§ 5º **Exaurido** o prazo regulamentar de que trata o § 4º deste artigo, contado da constituição definitiva do crédito tributário, a administração tributária **encaminhará** o expediente à respectiva **procuradoria**, observado o disposto no § 3º do art. 5º desta Lei Complementar, **para** as providências de **cobrança judicial ou extrajudicial cabíveis**, nos termos definidos no regulamento único do IBS.

Art. 5º

§ 3º Na hipótese em que o ente federativo municipal **não** disponha de procuradoria, as atividades de cobrança extrajudicial e judicial e de representação judicial serão realizadas na forma prevista na legislação específica do Município.

§ 6º Será **do CGIBS o ônus** decorrente **da cessão**, pelos entes federativos, **de servidores das carreiras** das administrações tributárias, das procuradorias e das demais carreiras a que se refere o inciso XVI do § 1º deste artigo, na forma do regimento interno.





XVI - solicitar a cessão dos servidores efetivos:

a) das carreiras das administrações tributárias e das Procuradorias dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, conforme as respectivas áreas de competência exclusiva, para atuarem no CGIBS nos termos do regimento interno;

b) de outras carreiras das secretarias de economia, fazenda, finanças ou tributação ou das procuradorias dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios;

OBS: há uma **regra transitória** no parágrafo único do art. 53 que permite ao CGIBS (independentemente de cessão) solicitar a disponibilização imediata de servidores das carreiras citadas para **atuarem provisoriamente** na entidade **até 30/06/2026**. Nessa situação, o servidor **permanece vinculado ao ente de origem, inclusive** quanto ao ônus remuneratório.

§ 7º O **CGIBS**, a **RFB** e a **PGFN** **poderão** implementar **soluções integradas para a administração e a cobrança do IBS e da CBS**.

!!Não confunda com o parágrafo abaixo. As bancas podem explorar o que é competência exclusiva e compartilhada.

§ 8º Cabe **exclusivamente ao CGIBS** a criação de **obrigações acessórias** relativas ao IBS.

⚠ **Fique atento a essa regra! Os entes federativos não podem criar obrigações acessórias para o IBS!**

§ 9º Para fins do disposto no inciso VI do § 1º deste artigo, os **entes federativos** poderão definir hipóteses de delegação, mediante **ajustes recíprocos**, tais como convênios, acordos, protocolos, consórcios ou outros instrumentos jurídicos congêneres, **ou de compartilhamento**.



Anotações



VI - coordenar, com vistas à integração entre os entes federativos, no âmbito de suas competências, as atividades de:

a) fiscalização, lançamento, cobrança e representação administrativas relativas ao IBS, que serão realizadas pelas administrações tributárias dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios;

b) cobrança judicial e extrajudicial do IBS e representação administrativa e judicial relativas ao IBS, que serão realizadas pelas Procuradorias dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios; e

c) inscrição em dívida ativa;

§ 10. Os acordos, convênios ou outros instrumentos legais celebrados entre os entes federativos, na forma do § 9º deste artigo, deverão ser **depositados no CGIBS, que os disponibilizará em seu sítio eletrônico** oficial.

§ 11. As **normas comuns ao IBS e à CBS** constantes do regulamento único do IBS serão **aprovadas por ato conjunto do CGIBS e do Poder Executivo federal**.

§ 12. O **regulamento único** do IBS preverá **regras uniformes de conformidade tributária**, de **orientação**, de **autorregularização** e de **tratamento diferenciado** a **contribuintes que atendam a programas de conformidade do IBS** estabelecidos pelos entes federativos, observado o disposto no parágrafo único do art. 471-C da Lei Complementar nº 214, de 16 de janeiro de 2025.

LC nº 214/2025

Art. 471-C. Para os contribuintes participantes, o **PNCT (Programa Nacional de Conformidade Tributária)** poderá prever:

II - priorização da análise de pedidos de ressarcimento do IBS e da CBS, conforme definido no inciso I do § 3º do art. 39 desta Lei Complementar;

III - redução de penalidades por descumprimento de obrigação principal ou acessória, nos termos do § 1º do art. 341-H desta Lei Complementar;

V - redução de exigências documentais e procedimentos administrativos;

Continua abaixo ↓



Anotações



Parágrafo único. O disposto nos incisos II, III e V aplica-se, em relação ao IBS e à CBS, exclusivamente no âmbito do PNCT.

Outras competências do CGIBS:	
Lista exemplificativa. Outras compet podem ser previstas em LC	
→ Programas de incentivo à cidadania e à educação fiscal	
→ Disciplinar a app do regime especial de fiscalização	
→ Reter distribuir aos Municípios a parcela deles do IBS distribuído aos Estados (25%) depositá-lo (se for o caso) em conta especial p/ pgto de precatórios em mora	
→ Deduzir da arrecadação do IBS dos Estados o valor compensado do saldo credor acumulado de ICMS	
→ CGIBS RFB PGFN podem implementar soluções integradas e compartilhar infos (de modo cooperativo e recíproco) p/ a adm e cobrança do IBS/CBS	
Coordenar:	Fiscalização, lançamento, cobrança e representação adm do IBS. Quem realiza ? As Adm Tributárias.
	Cobrança judicial e extrajudicial representação adm e judicial do IBS. Quem realiza ? As Procuradorias.
	Inscrição em DA, em sistema único. <u>OBS:</u> pode o CGIBS promover a inscrição em DA em caso de delegação dos entes (<u>preservada a titularidade destes</u>)
	padronizar critérios (âmbito <u>adm e judicial</u>) p/ solução de conflitos sobre o IBS entre os entes federativos e Suj Passivos
Solicitar a cessão de servidores efetivos	Carreiras das Adm Tribut e Procuradorias

Continua abaixo ↓



Anotações



dos E/DF/M:	
	Outras carreiras das secretarias de economia/ fazenda/finanças/tributação ou procuradorias;
→ Essa cessão é ônus do CGIBS, <u>em regra</u>! <u>OBS</u>: independentemente de cessão, pode haver atuação provisória no CGIBS até 30/06/26 → <u>Ônus p/ a origem</u> (art. 53)	
Instituir/manter a Escola Nacional de Tributação p/ promover, supervisionar ou financiar estudos, pesquisas:	P/ os servidores em exercício no CGIBS;
	P/ os servidores nas Adm Tributárias e Financeiras e Procuradorias dos E/DF/M;
	P/ o público amplo. Vedado o financiamento Permitida a cobrança de tarifas
Junto c/ o Executivo Federal :	Harmonizar interpretações, obrigações acessórias e normas comuns ao IBS/CBS
	Editar atos conjuntos cfe casos em LC e as normas comuns ao IBS/CBS
	Avaliação quinquenal da eficiência/ eficácia/ efetividade da app ao IBS/CBS dos regimes aduaneiros especiais, ZPEs e regimes de bens de capital (Reporto, Reidi e Renaval), do Cashback, da Cesta Básica Nacional de Alimentos, dos Regimes
	Diferenciados e Específicos
Junto c/ a RFB :	Gestão compartilhada do sistema de registro das fiscalizações do IBS e CBS
	Metodologia, cálculo, fixação, divulgação das alíquotas IBS/CBS p/ regimes específicos

Continua abaixo ↓



Anotações

	Encaminhar a proposta p/ o cálculo do redutor de alíquotas do IBS/CBS nas ops contratadas pela Adm Pública Direta, Autarquias e Fundações Públicas
	Metodologia de apuração do crédito nas ops do contribuinte adquirente de combustíveis (qdo dispensada a comprovação de pgto do IBS na aquisição p/ apropriação dos créditos)
Estruturação de pessoal	Plano de cargos/salários e contratação de empregados públicos via concurso , sob regime celetista . Não pode p/ carreiras c/ <u>compet exclusiva</u> da Adm Tributária e Procuradorias
	Contratar serviços terceirizados p/ atividades adm e de apoio
	Plano de vantagens remuneratórias ou indenizatórias aos membros do Conselho Superior e servidores de carreira cedidos (obs o teto remuneratório constitucional)

Seção II

Das Diretrizes para a Fiscalização e a Cobrança Compartilhadas e Coordenadas do IBS

Art. 3º Os Estados, o Distrito Federal e os Municípios, por intermédio de suas administrações tributárias, **poderão fiscalizar** os sujeitos passivos situados em:

- I - **seu território**, ainda que realizem **operações destinadas a outros entes** federativos;
- II - **qualquer localidade** :
 - a) que realizem **operações destinadas ao seu território**;
 - b) **por delegação** do ente federativo **com competência para fiscalizá-los**.

§ 1º O disposto na alínea “a” do inciso II do caput deste artigo **aplica-se** também quando **houver indícios de operações destinadas aos entes** federativos, nos termos do regulamento.

§ 2º Os entes federativos **registrarão o interesse** no desenvolvimento **de fiscalização do IBS em sistema eletrônico**.

§ 3º O registro de que trata o § 2º deste artigo **deve assinalar o sujeito passivo, o tipo de operação e o período** objeto da fiscalização, bem como **os motivos** que a fundamentem.

A Adm Tributária dos E/DF/M pode fiscalizar o SP:	
Situado em seu território	<u>ainda que</u> realizem operações destinadas a outros entes.
Situado em qualquer localidade :	1que realizem operações (ou haja indício de ops) p/ seu território ;
	2por delegação do ente com competência para fiscalizá-los.

Art. 4º Compete ao **CGIBS coordenar**, com vistas à integração entre os entes federativos, **as atividades de fiscalização** do cumprimento das obrigações principal e acessórias relativas ao IBS, realizadas pelas administrações tributárias dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, **vedada a segregação de fiscalização entre esferas federativas por atividade econômica, porte do sujeito passivo ou qualquer outro critério**.

§ 1º O valor integrante do crédito tributário relativo ao IBS que corresponda a **multa punitiva e** aos **juros de mora sobre ela** incidentes **pertence aos entes federativos que promoverem a fiscalização**, nos termos do caput deste artigo.

§ 2º Na hipótese de haver **2 (dois) ou mais entes** federativos **interessados** no desenvolvimento de **atividades concomitantes de fiscalização** em relação ao **mesmo sujeito passivo, mesmo período** objeto da fiscalização **e mesmos fatos geradores, o procedimento será** realizado de forma **conjunta e integrada**, e **caberá ao CGIBS disciplinar** a forma de organização e **gestão dos trabalhos, o rateio dos custos e a distribuição do produto da arrecadação** entre os entes responsáveis pela fiscalização e lançamento relativo às **multas punitivas e aos juros de mora sobre elas** incidentes.



Anotações

§ 3º O regulamento único do IBS definirá os critérios de **titularidade e cotitularidade da fiscalização**, no exercício da competência compartilhada do imposto, **assegurada a participação** das administrações tributárias **dos entes** a que se refere o § 2º deste artigo nas atividades de fiscalização programadas ou em andamento e observado o seguinte:

I - em relação a **cada procedimento fiscalizatório**, haverá **somente uma administração tributária titular e uma cotitular**, de esferas federativas **diversas**, **exceto** quando se tratar do **Distrito Federal** ou **não** houver administrações tributárias **de esferas diversas interessadas em participar** do procedimento;

II - **caso não haja** administração tributária **de esferas** federativas **diversas interessadas** em participar do procedimento, para fins do disposto no inciso I deste parágrafo, a administração tributária **titular e cotitular** da fiscalização **podem ser da mesma esfera federativa**;

III - **as demais** administrações tributárias **que se habilitarem** ao procedimento fiscalizatório e não figurarem como titular e cotitular serão **denominadas participantes**, considerando-se **havida a delegação** de competência **destas às** administrações tributárias **titular e cotitular para o lançamento** decorrente do referido procedimento;

IV - **presume-se** que tenha havido **delegação** para realização do procedimento fiscalizatório e do lançamento tributário, **pela administração tributária que não tenha se habilitado**, às administrações tributárias titular e cotitular, **salvo manifestação expressa em contrário no prazo regulamentar**;

V - as administrações tributárias **titular e cotitular** do procedimento fiscalizatório **realizarão o lançamento** tributário, o qual será feito pelo **somatório das alíquotas do Município e do respectivo Estado de destino** das operações, **com créditos tributários individualizados por ente** federativo, **desde que pelo menos um deles tenha se habilitado** ao procedimento fiscalizatório **ou tenha delegado competência para o lançamento**;

VI - o contribuinte será informado da abertura do procedimento fiscalizatório e da identificação das administrações tributárias titular e cotitular.

§ 4º Os atos procedimentais serão **exercidos perante o sujeito passivo pelas autoridades das administrações tributárias** que figurarem como **titular ou cotitular da fiscalização**, mediante **intimação**, por meio de documento que **contenha mecanismo para a verificação da autenticidade do procedimento** de



fiscalização.

§ 5º As atividades a que se refere este artigo serão exercidas exclusivamente por autoridades fiscais integrantes das administrações tributárias dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios.

§ 6º Eventual **divergência** acerca da **interpretação**, da **apuração da base de cálculo ou do enquadramento dos fatos geradores**, por ocasião da **fiscalização**, será **tratada em procedimento** a ser **disciplinado pelo CGIBS**.

Fiscalização do IBS na competência compartilhada	
→ + de 1 ente federativo interessado em fiscalizar concomitantemente o mesmo : SP período FGs fiscalização conjunta	CGIBS disciplina a gestão dos trabalhos, o rateio dos custos e a distribuição das multas punitivas e juros de mora sobre elas
O Regulamento Único define critérios de: titularidade e cotitularidade	
Cada fiscalização terá apenas: → 1 Adm Tributária Titular ; e → 1 Cotitular . ► de esferas federativas diversas	!!exceto se: → for o DF ; → não houver Adm Tributária de esferas diversas interessadas . Então, titular e cotitular = da mesma esfera
Titular e cotitular realizam o lançamento (também exercem os atos perante o SP, mediante intimação)	→ soma de alíquotas do Município e Estado de destino; → créditos tributários individualizados por ente federativo. △desde que pelo - 1 deles tenha se habilitado à fiscalização ou delegado competência p/ o lançamento
As demais que: → se habilitarem à fiscalização não forem titular e cotitular = denominadas participantes Considera-se delegada a competência destas p/ a titular e cotitular p/ o lançamento	Delegação presumida: pela Adm Tributária que não tenha se habilitado . △ salvo manifestação expressa em contrário no prazo do regulamento

§ 7º Na hipótese de convênio para **delegação recíproca** da atividade de



Anotações

fiscalização do IBS e da CBS nos processos fiscais de pequeno valor, nos termos do art. 326 da Lei Complementar nº 214, de 16 de janeiro de 2025:

LC nº 214/2025

Art. 326. A RFB e as administrações tributárias dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios poderão celebrar convênio para delegação recíproca da atividade de fiscalização do IBS e da CBS nos processos fiscais de pequeno valor, assim considerados aqueles cujo lançamento não supere limite único estabelecido no regulamento.

I - a União **não** participará da distribuição do produto da arrecadação das multas punitivas e dos juros de mora sobre elas incidentes relativas ao IBS; e

II - os Estados, o Distrito Federal e os Municípios **não** participarão da distribuição do produto da arrecadação das multas punitivas e dos juros de mora sobre elas incidentes relativas à CBS.

§ 8º Para fins do disposto nesta Lei Complementar, **considera-se autoridade fiscal o servidor** ocupante de **cargo efetivo de carreira específica instituída em lei** dotado da **competência cumulativa para fiscalizar** o cumprimento das **obrigações tributárias** principal e acessórias **e para constituir o crédito** tributário.

Art. 5º **Compete ao CGIBS coordenar**, com vistas à integração entre os entes federativos, as atividades de **cobrança e de representação administrativa**, realizadas pelas administrações tributárias, **e de cobrança extrajudicial e judicial e de representação administrativa e judicial**, realizadas pelas Procuradorias dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios.

§ 1º As atividades de **cobrança administrativa e de representação administrativa** a que se refere o caput deste artigo serão **exercidas exclusivamente por servidores efetivos** integrantes **das carreiras das administrações tributárias** dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, observadas as competências previstas em lei específica do ente federativo.

§ 2º As atividades de **cobrança extrajudicial e judicial e de representação judicial** a que se refere o caput deste artigo serão **exercidas exclusivamente por servidores efetivos** integrantes **de carreira específica de procurador**, instituída em lei estadual, distrital ou municipal.



Anotações



§ 3º Na hipótese em que o ente federativo municipal não disponha de procuradoria, as atividades de cobrança extrajudicial e judicial e de representação judicial serão realizadas na forma prevista na legislação específica do Município.

§ 4º As atividades de **cobrança e** de **representação** de que trata este artigo, **bem como o indeferimento e a exclusão do Simples Nacional** na hipótese do inciso V do caput do art. 17 da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006, **poderão ser delegadas entre os entes** federativos, observadas as diretrizes de coordenação estabelecidas pelo CGIBS, hipótese em que o ente **delegatário atuará em nome dos** entes federativos **delegantes**.

LC nº 123/2006

Art. 17. **Não** poderão recolher os impostos e contribuições na forma do Simples Nacional a microempresa ou empresa de pequeno porte:

V - que possua **débito com o** Instituto Nacional do Seguro Social - **INSS**, ou com as **Fazendas Públicas** Federal, Estadual ou Municipal, cuja **exigibilidade não** esteja suspensa;

§ 5º (VETADO).

Art. 6º O disposto nos **arts. 3º a 5º** desta Lei Complementar **aplica-se** também **aos créditos** tributários relativos ao **IBS** cuja **apuração** esteja submetida ao **Simples Nacional**, instituído pela Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006.

CAPÍTULO III

Da Estrutura Organizacional do Cgibs

Seção I Dos Órgãos do CGIBS

Art. 7º Integram a **estrutura organizacional básica** do CGIBS:

I - o Conselho Superior;

II - a Presidência e a Vice-Presidência;



Anotações

- III - a **Diretoria Executiva** e as suas diretorias;
- IV - a **Secretaria-Geral**;
- V - a **Assessoria de Relações Institucionais e Interfederativas**;
- VI - a **Corregedoria**; e
- VII - a **Auditoria Interna**.

Estrutura organizacional básica do CGIBS	
7 órgãos	
1 Conselho Superior	2 Presidência Vice-Presidência
3 Diretoria Executiva + suas diretorias	4 Secretaria-Geral
5 Assessoria de Relações Institucionais e Interfederativas	6 Corregedoria
7 Auditoria Interna	

§ 1º Os membros dos órgãos indicados no caput deste artigo, os empregados contratados e os servidores em exercício no CGIBS deverão resguardar o **sigilo fiscal** e adotar **medidas de segurança** adequadas para **proteger as informações fiscais** sob sua responsabilidade e as que tenham acesso em razão do cargo, função ou emprego que exercem, de forma a **garantir sua confidencialidade e integridade**, observada a legislação específica.

§ 2º O disposto no § 1º deste artigo **aplica-se, inclusive, após o desligamento das pessoas** nele indicadas do CGIBS, **sob pena de responsabilização civil, administrativa, tributária e penal**.

§ 3º Configura **conflito de interesses** no exercício de cargo, função ou emprego no âmbito do CGIBS:

- I - **divulgar ou fazer uso de informação privilegiada**, em proveito próprio ou de terceiros, obtida em razão das atividades exercidas;
- II - **exercer atividade** que implique a **prestação de serviços ou a manutenção de relação de negócio com pessoa física ou jurídica que tenha interesse em decisão** do ocupante de cargo, função ou emprego ou de colegiado do qual este participe;



Anotações

III - **exercer**, direta ou indiretamente, **atividade** que, em razão de sua natureza, seja **incompatível com as atribuições** do cargo, função ou emprego ou do colegiado, assim considerada, **inclusive**, a atividade desenvolvida **em áreas ou matérias correlatas**;

IV - **atuar**, ainda que informalmente, **como procurador, consultor, assessor ou intermediário de interesses privados** nos órgãos ou nas entidades da **administração pública direta ou indireta** de quaisquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios;

V - **praticar ato em benefício de interesse de pessoa jurídica de que participe o ocupante** de cargo, função ou emprego, seu **cônjuge**, companheiro **ou parentes**, consanguíneos ou afins, em linha reta ou colateral, **até o terceiro grau**, e que **possa ser por ele beneficiada ou influir em seus atos de gestão**:

a) em qualquer caso, se o ato é praticado em favor de pessoa jurídica de direito privado;

b) nas hipóteses previstas no regimento interno, se o ato é praticado em favor de pessoa jurídica de direito público;

VI - **receber presente de quem tenha interesse em decisão** do ocupante de cargo, função ou emprego ou de colegiado do qual este participe; e

VII - **prestar serviços**, ainda que eventuais, **a empresa** cuja **atividade** seja **controlada, fiscalizada ou regulada pelo ente ao qual o ocupante** de cargo, função ou emprego **esteja vinculado**, com exceção do exercício da docência.

§ 4º **Não se considera prestação de serviço**, para os efeitos do inciso II do § 3º deste artigo, a existência de **vínculo funcional entre o servidor indicado ou cedido ao CGIBS e o ente federativo que o indicou ou cedeu**.

§ 5º Configura **conflito de interesses após** o exercício de cargo, função ou emprego no âmbito do CGIBS:

I - **a qualquer tempo**, **divulgar ou fazer uso de informação privilegiada** obtida em razão das atividades exercidas; e

II - no período de **6 (seis) meses**, contado **da data da dispensa, exoneração, destituição, demissão ou aposentadoria**:

a) **prestar**, direta ou indiretamente, **qualquer tipo de serviço a pessoa física ou jurídica com quem tenha estabelecido relacionamento relevante em razão do**





exercício **do cargo**, função ou emprego, com exceção do exercício da docência;

b) **aceitar cargo de administrador ou de conselheiro ou estabelecer vínculo profissional com pessoa física ou jurídica** que desempenhe **atividade relacionada à área de competência do cargo**, função ou emprego ocupado;

c) **celebrar com órgãos ou entidades dos Poderes Executivos** da União, dos Estados, do Distrito Federal ou dos Municípios, com os quais **tenha estabelecido relacionamento relevante em razão do** exercício do **cargo**, função ou emprego, **contratos de serviço**, consultoria, assessoramento **ou atividades similares vinculadas**, ainda que indiretamente, **ao CGIBS**; ou

d) **intervir**, direta ou indiretamente, **em favor de interesse privado perante** órgão do **CGIBS** ou dos **Poderes Executivos** da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios **em que haja ocupado cargo**, função ou emprego **ou** com o qual tenha **estabelecido relacionamento relevante em razão do** exercício do **cargo**, função ou emprego.

§ 6º O conflito de interesses de que tratam os §§ 3º e 5º deste artigo será **precedido de manifestação de comissão de ética** instituída nos termos do regimento interno, **aplicando-se, enquanto não instituído pelo CGIBS procedimento próprio** a ser observado, no que couber, o disposto na **Lei nº 12.813**, de 16 de maio de 2013, sem prejuízo da compensação remuneratória em caso de quarentena, equivalente à do cargo, função ou emprego que ocupava.

A Lei nº 12.813/2013, regula o conflito de interesses no exercício de cargo ou emprego no Poder Executivo Federal.



Conflito de interesses	
→ Precedido de manifestação de comissão de ética	
→ Segue procedimento próprio instituído pelo CGIBS. Até que seja instituído, aplica-se a Lei 12.813/13, sem prejuízo da compensação remuneratória (equivalente à do cargo que ocupava) em caso de quarentena.	
Durante o exercício de cargo, função ou emprego no CGIBS:	
1Divulgar/usar info privilegiada	
2Exercer atividade/manter relação de negócio com PF ou PJ que tenha interesse em decisão sua	
3Exercer atividade incompatível c/ as atribuições do cargo	
4Atuar como procurador/intermediário de interesses privados na Adm Pública de quaisquer dos Poderes/entes federativos	
5Praticar ato em benefício de interesse de PJ de que participe,ou seu cônjuge ou parentes até o 3º grau , e que possa ser por ele beneficiada ou influir em seus atos de gestão	
6 Receber presente de quem tenha interesse em decisão sua	
7Prestar serviços a empresa cuja atividade seja controlada, /fiscalizada pelo ente ao qual esteja vinculado.!!exceção: docência	
Após o exercício de cargo, função ou emprego no CGIBS:	
1 a qualquer tempo:	divulgar/usar info privilegiada
2 em 6 meses da data da dispensa, exoneração, aposentadoria, etc., temos 4 hipóteses:	Prestar serviço a PF/PJ com quem tenha estabelecido relacionamento relevante em razão do cargo exercido !!exceção: docência
	Aceitar cargo de adm/conselheiro ou estabelecer vínculo profissional com PF/ PJ que atue em área relacionada à área de competência do cargo exercido
	Celebrar c/ o Executivo de qualquer ente

Continua abaixo
 



Anotações

	federativo c/ que tenha estabelecido relacionamento relevante em razão do cargo, contratos de serviços vinculados ao CGIBS
	Intervir em favor de interesse privado perante o CGIBS ou o Executivo de qualquer ente federativo em que haja ocupado cargo ou c/ o qual tenha estabelecido relacionamento relevante em razão do cargo

Seção II

Do Conselho Superior do CGIBS

Art. 8º O Conselho Superior do CGIBS, **instância máxima de deliberação** da entidade, tem a seguinte composição:

- I - **27 (vinte e sete) membros** e respectivos **suplentes**, representantes **de cada Estado e do Distrito Federal**; e
- II - **27 (vinte e sete) membros** e respectivos **suplentes**, representantes **do conjunto dos Municípios e do Distrito Federal**.

Observe que o DF possui 2 representantes, 1 em cada grupo.

§ 1º Os membros e os respectivos suplentes de que trata:

- I - o **inciso I** do caput deste artigo serão **indicados pelo chefe do Poder Executivo** de cada Estado e do Distrito Federal; e
- II - o **inciso II** do caput deste artigo serão **indicados pelos chefes dos Poderes Executivos** dos Municípios e do Distrito Federal, da seguinte **forma**:
 - a) **14 (quatorze)** representantes eleitos com **base nos votos de cada Município**, com **valor igual para todos**; e
 - b) **13 (treze)** representantes eleitos com **base nos votos de cada Município**, **ponderados pelas respectivas populações**.



Anotações

§ 2º **A escolha dos representantes dos Municípios** no Conselho Superior do CGIBS, a que se refere o inciso II do caput deste artigo, será efetuada mediante realização de **eleições distintas** para definição dos membros e respectivos suplentes de cada um dos grupos referidos nas alíneas “a” e “b” do inciso II do § 1º deste artigo.

§ 3º As eleições de que trata o § 2º deste artigo:

I - serão realizadas **por meio eletrônico**, observado que **apenas o chefe do Poder Executivo municipal em exercício terá direito a voto**;

II - terão a garantia da **representação de, no mínimo, 1 (um) Município de cada região do País**, podendo o Distrito Federal ser representante da Região Centro-Oeste;

III - serão regidas pelo **princípio democrático**, garantida a **participação de todos os Municípios**, sem prejuízo da observância de requisitos mínimos para a candidatura, nos termos desta Lei Complementar e do regulamento eleitoral;

IV - serão realizadas por meio de **um único processo eleitoral, organizado pelas associações de representação de Municípios** referidas nos §§ 5º e 6º deste artigo, por meio de regulamento eleitoral conjunto.

§ 4º Os Municípios somente poderão indicar, dentre os membros a que se refere o inciso II do caput deste artigo, 1 (um) único membro titular ou suplente, inclusive para o processo eleitoral.

§ 5º Para a **eleição** prevista no § 2º, em relação aos representantes referidos na **alínea “a”** do inciso II do § 1º, **as chapas**, em número **mínimo de 2 (duas)**, serão **apresentadas pela Confederação Nacional de Municípios (CNM)**, ressalvado o disposto no § 7º deste artigo, mediante regras de habilitação estabelecidas pela própria associação e aprovação da sua instância máxima de deliberação, contendo 14 (quatorze) nomes titulares, observado o seguinte:

I - os nomes indicados e os respectivos Municípios comporão uma única chapa, não podendo constar de outra chapa;

II - **cada titular terá 2 (dois) suplentes, obrigatoriamente de Municípios distintos** e observado o disposto no inciso I deste parágrafo;

III - em caso de impossibilidade de atuação do titular, caberá ao primeiro suplente sua imediata substituição;



IV - **vencerá a eleição a chapa** que obtiver **mais de 50% (cinquenta por cento) dos votos válidos**, ressalvado o disposto no § 7º deste artigo;

V - caso **nenhuma das chapas atinja o percentual** de votos indicado no inciso IV deste parágrafo, será **realizado um segundo turno** de votação **com as 2 (duas) chapas mais votadas**, hipótese em que será considerada **vencedora** a chapa que **obtiver a maioria dos votos válidos**, ressalvado o disposto no § 7º deste artigo.

§ 6º Para a **eleição** prevista no § 2º, em relação aos representantes referidos na **alínea “b”** do inciso II do § 1º, **as chapas**, em número **mínimo de 2 (duas)**, **serão apresentadas pela Frente Nacional de Prefeitas e Prefeitos (FNP)**, ressalvado o disposto no § 7º deste artigo, mediante regras de habilitação estabelecidas pela própria associação e aprovação da sua instância máxima de deliberação, contendo 13 (treze) nomes titulares e observado o disposto nos incisos I a V do § 5º deste artigo.

§ 7º Na hipótese de **a chapa mais bem votada** nas eleições de que tratam os §§ 5º e 6º deste artigo **não** angariar **votos** correspondentes a **pelo menos 30% (trinta por cento) do total de Municípios do País ou 30% (trinta por cento) da população do País**, respectivamente, será **reaberto o prazo e facultada a apresentação de uma chapa** também **pela outra associação**, procedendo-se a **nova eleição**.

§ 8º O Distrito Federal **não** poderá **votar nas eleições** destinadas a **definir a representação dos Municípios** no Conselho Superior do CGIBS.

§ 9º **As eleições terão o acompanhamento**, durante todo o processo eleitoral, de **4 (quatro) membros do Conselho Superior** do CGIBS, **escolhidos pelos 27 (vinte e sete) representantes dos Municípios** de que trata o inciso II do caput deste artigo.

§ 10. O regulamento eleitoral poderá definir outras atribuições dos membros de que trata o § 9º deste artigo para acompanhamento do processo eleitoral.

§ 11. O foro competente para solucionar as ações judiciais relativas aos processos eleitorais de que trata este artigo é o da circunscrição judiciária de Brasília, no Distrito Federal.

Art. 9º Os membros do Conselho Superior do CGIBS serão escolhidos entre **cidadãos de reputação ilibada** e de **notório conhecimento em administração tributária**, observado o seguinte:

I - a **representação titular dos Estados e do Distrito Federal** será exercida **pelo**



ocupante, no momento da **indicação**, do **cargo de Secretário de Fazenda**, Finanças, Tributação ou cargo similar que corresponda à autoridade máxima da administração tributária dos referidos entes federativos; e

II - a **representação dos Municípios e do Distrito Federal** será exercida **por membro** que, no momento da **indicação**, mantenha **vínculo de subordinação hierárquica com a esfera federativa que o indicou e atenda, ao menos, a 1 (um)** dos seguintes **requisitos**:

a) **ocupar o cargo de Secretário de Fazenda**, Finanças, Tributação ou cargo similar que corresponda à autoridade máxima da administração tributária do Município ou do Distrito Federal;

b) **ter experiência de, no mínimo, 10 (dez) anos em cargo efetivo de autoridade fiscal** integrante da administração tributária do Município ou do Distrito Federal;

c) **ter experiência de, no mínimo, 4 (quatro) anos** como ocupante de **cargos de direção, de chefia ou de assessoramento superiores na administração tributária** do Município ou do Distrito Federal.

§ 1º Os membros de que trata o caput deste artigo **devem, cumulativamente**, no momento da **indicação**:

I - ter **formação acadêmica em nível superior compatível com o cargo** para o qual foram indicados;

II - **não se enquadrar nas hipóteses de inelegibilidade** previstas no inciso I do caput do art. 1º da Lei Complementar nº 64, de 18 de maio de 1990.

§ 2º Os membros do Conselho Superior do CGIBS serão nomeados e investidos para o **exercício da função** pelo prazo de **2 (dois) anos** e **somente perderão o cargo** em razão de:

I - **renúncia**;

II - **condenação judicial transitada em julgado**:

a) **a pena privativa de liberdade**, nos termos do inciso I do caput do art. 92 do Decreto-Lei nº 2.848, de 7 de dezembro de 1940 (Código Penal), ou de lei penal especial;

b) **por improbidade administrativa**, nos termos dos incisos I e II do caput do art.



Anotações

12 da Lei nº 8.429, de 2 de junho de 1992;

III - **pena demissória** decorrente de **processo administrativo disciplinar no ente de origem**;

IV - **sanção disciplinar** no âmbito do **CGIBS**, assegurados o contraditório e a ampla defesa, **por**:

a) **conflito de interesses**, nos termos do § 3º do art. 7º desta Lei Complementar;

b) **falta grave**, assim entendida aquela **tipificada em resolução do CGIBS** e que demonstre **inequívoca inidoneidade** para o exercício do mandato;

V - **perda de vínculo com a esfera federativa representada**, na forma do regimento interno.

§ 3º O suplente substituirá o titular em suas ausências e seus impedimentos, na forma do regimento interno.

§ 4º Em caso de vacância, a função será exercida pelo respectivo suplente durante o período remanescente.

§ 5º Na hipótese de **morte ou perda do cargo do titular e dos respectivos suplentes, será, para o remanescente do período** referido no § 2º deste artigo:

I - realizada **nova indicação pelo Poder Executivo**, em se tratando de representantes dos **Estados e do Distrito Federal**;

II - realizada **nova eleição** para a ocupação das respectivas vagas, no prazo previsto pelo regimento interno do CGIBS, no caso de representantes **dos Municípios e do Distrito Federal**.

Art. 10. A aprovação das deliberações do Conselho Superior do CGIBS dar-se-á, **cumulativamente, pelos votos**:

I - em relação ao **conjunto dos Estados e do Distrito Federal**:

a) da **maioria absoluta** de seus representantes; e

b) de representantes **de Estados e do Distrito Federal** que correspondam a **mais de 50% (cinquenta por cento) da população** do País; e

II - em relação ao **conjunto dos Municípios e do Distrito Federal**, da **maioria absoluta** de seus representantes.



Anotações



Conselho Superior do CGIBS	
Composição (54 membros + suplentes):	
27 de cada Estado e DF → indicados pelo chefe do Executivo correspondente	27 do conjunto de Municípios e DF → indicados pelos chefes dos Executivos da seguinte forma: ▶ 14 eleitos pelos votos de cada Município c/ valor igual p/ todos; ▶ 13 eleitos pelos votos de cada Município, ponderados pelas populações.
→ Mandato = 2 anos	
Critérios p/ escolha dos membros:	
Cidadão de reputação ilibada	Cumulativamente: → ter formação acadêmica superior compatível c/ o cargo; → não se enquadrar nas hipóteses de inelegibilidade.
Notório conhecimento em Adm Tributária	
O titular dos Estados e DF será	O ocupante do cargo de Secretário de Fazenda ou similar
Dos Municípios e DF será	Vinculado c/ subordinação hierárquica ao ente federativo que o indicou atenda, ao menos, a 1 dos requisitos: 1 ocupar o cargo de Secretário de Fazenda, ou similar; 2 experiência de 10 anos em cargo efetivo de autoridade fiscal da Adm Tributária do

Continua abaixo ↓



Anotações



	Município/DF; 3experiência de 4 anos em cargos de direção, chefia, assessoramento superiores na Adm Tributária do Município/DF
Perda do cargo:	
1Renúncia	2Perda de vínculo com a esfera federativa representada
3Condenação judicial transitada em julgado: → a pena privativa de liberdade; ou → por improbidade administrativa.	4Sanção disciplinar no CGIBS por: → conflito de interesses; → falta grave, tipificada em resolução do CGIBS e c/ inequívoca inidoneidade.
5Pena demissória decorrente de PAD no ente de origem	
Na morte ou perda do cargo do titular e dos suplentes, será, p/ o restante do mandato	→ realizada nova indicação pelo Executivo (se membro dos Estados/DF); → realizada nova eleição (se membro dos Municípios/DF).
Deliberações:	
Aprovadas, cumulativamente , pelos votos:	
Do conjunto dos Estados e DF	→ da maioria absoluta de seus representantes; → de representantes de Estados e DF que correspondam a mais de 50% da população do País;
Do conjunto dos Municípios e DF	→ da maioria absoluta de seus representantes.

Eleições dos representantes do conjunto de Municípios e DF p/ o Conselho Superior do CGIBS	
→ por meio eletrônico	o DF não pode votar nas eleições dos representantes dos Municípios
→ representação mínima de 1 município de	o DF pode ser representante da Região

Continua abaixo ↓



Anotações

cada região do País	Centro-Oeste
Terão o acompanhamento de 4 membros do Conselho Superior escolhidos pelos 27 representantes dos Municípios/DF	
→ organizadas em um único processo eleitoral pelas associações de representação de Municípios:	Confed Nacional de Municípios (CNM) → na eleição dos 14 membros c/ votos de valor igual p/ todos os municípios
	Frente Nacional de Prefeitos (FNP) → na eleição dos 13 membros c/ votos ponderados pelas populações de cada município.
Cada titular terá 2 suplentes !!Obrigatoriamente de Municípios distintos	
Vencerá a eleição a chapa que obtiver mais de 50% dos votos válidos	Se nenhuma atingir o percentual: → 2º turno c/ as 2 chapas + votadas. → vencedora a que obtiver a maioria dos votos válidos.
Exceção: a chapa + bem votada nas eleições que não angariar votos de pelo menos 30% do total de Municípios (na eleição conduzida pela CNM) ou da população do País (na eleição conduzida pela FNP). Será reaberto o prazo e facultada a apresentação de uma chapa pela outra associação, procedendo-se a nova eleição.	

Art. 11. Compete ao Conselho Superior do CGIBS:

I - eleger e destituir, a qualquer tempo, os titulares:

- a) **da Diretoria Executiva** e suas diretorias;
- b) **da Corregedoria**; e
- c) da **Auditoria Interna**;

II - aprovar o regulamento único do IBS;

III - aprovar o regimento interno do CGIBS;

IV - aprovar ato normativo com vistas a uniformizar a interpretação e a aplicação da legislação do IBS;



Anotações

V - **aprovar as propostas dos atos normativos conjuntos com o Poder Executivo federal**, em matéria de interesse comum do IBS e da CBS;

VI - **propor o orçamento anual do CGIBS**, para aprovação na forma dos §§ 2º a 9º do art. 47 desta Lei Complementar;

VII - **aprovar o plano de cargos e salários** de seus **empregados públicos**, contratados sob regime celetista, mediante concurso público, observado o disposto no inciso XI do caput do art. 37 da Constituição Federal;

Observado o teto remuneratório da administração pública.

VIII - **dispor sobre vantagens remuneratórias ou indenizatórias** aos membros do **Conselho Superior** do CGIBS e aos **servidores de carreira cedidos** ao CGIBS;

IX - **aprovar as contas** relativas à execução contábil, financeira, orçamentária, operacional e patrimonial dos **recursos próprios do CGIBS**, bem como a **prestação de contas** relativa à gestão financeira **dos recursos de terceiros sob sua guarda**, pertencentes aos entes federativos e aos contribuintes do IBS;

X - aprovar a metodologia e o cálculo da alíquota de referência para envio ao Tribunal de Contas da União;

XI - **divulgar as alíquotas do IBS** relativas aos **regimes específicos** nas hipóteses previstas na Lei Complementar nº 214, de 16 de janeiro de 2025;

XII - indicar representantes das carreiras das administrações tributárias e das Procuradorias dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios **para atuarem**, respectivamente, **no Comitê de Harmonização das Administrações Tributárias e no Fórum de Harmonização Jurídica das Procuradorias;**

Criados pela LC nº 214/2025, o CHAT (Comitê de Harmonização das Administrações Tributárias) atua na uniformização da legislação do IBS e da CBS, na prevenção de litígios e na deliberação sobre obrigações acessórias e procedimentos comuns ao IBS e à CBS. Já o Fohjup (Fórum de Harmonização Jurídica das Procuradorias) atua como órgão consultivo do CHAT na uniformização e interpretação das normas comuns, além de analisar controvérsias jurídicas relativas aos 2 tributos.



Anotações

XIII - **indicar representantes** das carreiras das administrações tributárias **para compor a Comissão Tripartite** responsável pela **análise dos projetos de reabilitação urbana de zonas históricas e de áreas críticas de recuperação e de reconversão urbanística dos Municípios ou do Distrito Federal**;

XIV - **aprovar a avaliação quinquenal** de que trata o inciso V do § 1º do art. 2º desta Lei Complementar;

XV - **aprovar a aplicação de sanção disciplinar ou o afastamento preventivo de empregado público**;

XVI - **aprovar os planos** elaborados pela **Diretoria Executiva** para o exercício das atividades sob sua responsabilidade, **acompanhar a sua execução e avaliar os resultados** alcançados, conforme periodicidade definida no regimento interno;

XVII - **aprovar a indicação de servidores** a que se refere o inciso XVI do § 1º do art. 2º desta Lei Complementar **para atuarem no CGIBS**;

Casos em que o CGIBS solicita a cessão de servidores dos entes federativos.

XVIII - **estabelecer diretrizes operacionais** e regras para o **registro e o controle administrativo das informações** relativas às **atividades sujeitas à tributação**;

XIX - **estabelecer diretrizes** relativas à **cobrança** a ser exercida **pelos entes federativos, abrangendo** as diversas modalidades de pagamento, **parcelamento, autorregularização, protesto**, arrolamento administrativo de bens, **inscrição em cadastro de inadimplentes** e de proteção ao crédito e **tratamento de devedores contumazes**;

XX - **estabelecer diretrizes para** as atividades administrativas relacionadas às hipóteses de **suspensão, de extinção e de exclusão do crédito tributário**;

XXI - **avocar** total ou parcialmente as **competências da Diretoria Executiva** e de suas diretorias, bem como **rever as suas decisões**; e

XXII - deliberar sobre outras matérias relacionadas ao IBS e de harmonização com a CBS.

Parágrafo único. O Conselho Superior do CGIBS **reunir-se-á, ordinariamente, a cada 3 (três) meses** e, extraordinariamente, nos termos do regimento interno.



Anotações

**Seção III**

Da Presidência, da Vice-Presidência, da Secretaria-Geral, da Assessoria de Relações Institucionais e Interfederativas, da Corregedoria e da Auditoria Interna

Subseção I

Da Presidência e da Vice-Presidência

Art. 12 Ao Presidente do CGIBS incumbe:

- I - exercer **a presidência do Conselho Superior** do CGIBS;
- II - coordenar e supervisionar a implantação do CGIBS;
- III - zelar pelo respeito às prerrogativas do CGIBS;
- IV - **convocar e presidir as sessões do Conselho Superior** do CGIBS;
- V - fazer cumprir a Constituição Federal, as leis, o regulamento único do IBS, o regimento interno do CGIBS e os demais atos normativos emanados do CGIBS;

VI - dar posse aos titulares dos órgãos de que trata o inciso I do caput do art. 11 desta Lei Complementar;

a) da Diretoria Executiva e suas diretorias;

b) da Corregedoria; e

c) da Auditoria Interna;

VII - **proclamar o resultado das votações**;

VIII - **promulgar e fazer publicar as resoluções do Conselho Superior** do CGIBS;

IX - representar legalmente o CGIBS;

X - prestar, pessoalmente, informações sobre **assunto previamente determinado** em matéria de **IBS**, quando **convocado** para essa finalidade **pela Câmara** dos Deputados, **pelo Senado** Federal **ou** por quaisquer de **suas comissões**;

XI - responder a pedidos escritos de informações encaminhados pelas **Mesas da**



Anotações

Câmara dos Deputados e do Senado Federal;

XII - **apresentar a anteproposta de orçamento anual** do CGIBS; e

XIII - desempenhar outras atribuições previstas no regimento interno do CGIBS.

Destacam-se as seguintes competências do Presidente do CGIBS:

► dar posse aos titulares:

1. da Diretoria Executiva e suas diretorias

2. da Corregedoria

3. da Auditoria Interna.

► prestar, pessoalmente, infos sobre assunto previamente determinado em matéria de IBS, quando convocado pela CD, SF, ou suas comissões.

► responder a pedidos escritos de infos encaminhados pelas Mesas da CD ou SF;

Art. 13. A Vice-Presidência é composta de **2 (dois) Vice-Presidentes.**

Art. 14 O Primeiro Vice-Presidente substitui, nos termos do regimento interno do CGIBS, o Presidente em suas ausências e em seus impedimentos.

Art. 15 O Segundo Vice-Presidente substitui, na forma do regimento interno do CGIBS, o Primeiro Vice-Presidente em suas ausências e em seus impedimentos.

Subseção II

Da Eleição do Presidente e dos Vice-Presidentes

Art. 16. O Presidente e os Vice-Presidentes serão eleitos dentre os membros titulares do Conselho Superior do CGIBS, para o exercício da função pelo prazo de **2 (dois) anos**, na forma prevista no regimento interno e obedecidas as condições desta Lei Complementar.

§ 1º **Vagando** a Presidência ou qualquer das cadeiras da Vice-Presidência, observado o § 3º deste artigo, será realizada **nova eleição.**

§ 2º **É vedada a reeleição para o mesmo cargo** na eleição imediatamente subsequente, ressalvada a hipótese de a **eleição anterior** ter ocorrido para o



Anotações



exercício de **mandato com período igual ou inferior a 12 (doze) meses**.

§ 3º O Presidente e os Vice-Presidentes do CGIBS **somente perderão o cargo**:

I - **automaticamente**, nas hipóteses dos **incisos I e II do § 2º do art. 9º** desta Lei Complementar;

Art. 9º, §2º

I - **renúncia**;

II - **condenação judicial transitada em julgado**:

a) a **pena privativa de liberdade**, nos termos do inciso I do caput do art. 92 do Decreto-Lei nº 2.848, de 7 de dezembro de 1940 (Código Penal), ou de lei penal especial;

b) por **improbidade administrativa**, nos termos dos incisos I e II do caput do art. 12 da Lei nº 8.429, de 2 de junho de 1992;

II - **por decisão da maioria absoluta do Conselho Superior**, nas hipóteses dos incisos III, IV e V do § 2º do art. 9º desta Lei Complementar.

Art. 9º, §2º

III - **pena demissória** decorrente de processo administrativo disciplinar no ente de origem;

IV - **sanção disciplinar** no âmbito do CGIBS, assegurados o contraditório e a ampla defesa, por:

a) **conflito de interesses**, nos termos do § 3º do art. 7º desta Lei Complementar;

b) **falta grave**, assim entendida aquela tipificada em resolução do CGIBS e que demonstre inequívoca inidoneidade para o exercício do mandato;

V - **perda de vínculo** com a esfera federativa representada, na forma do regimento interno.



Anotações



Art. 17 É assegurada a **alternância** para o **cargo de Presidente** do Conselho Superior do CGIBS **entre o conjunto dos Estados e do Distrito Federal e o conjunto dos Municípios e do Distrito Federal**.

§ 1º O **Primeiro Vice-Presidente** deve, **necessariamente**, representar **esfera federativa diversa** da esfera do Presidente.

§ 2º O **Segundo Vice-Presidente** deve, **necessariamente**, representar a **mesma esfera federativa** do Presidente.

§ 3º No **conjunto dos Estados e do Distrito Federal**, é assegurada **alternância entre os membros representantes de cada uma dessas unidades federativas**, exceto na hipótese de renúncia ao direito do exercício da Presidência.

Subseção III

Da Secretaria-Geral

Art. 18 A Secretaria-Geral, órgão **subordinado ao Conselho Superior** do CGIBS e **dirigido pelo Segundo Vice-Presidente**, é responsável pelas atividades de **apoio técnico-administrativo do Conselho Superior** do CGIBS e pela **integração dos órgãos** que compõem o CGIBS.

Subseção IV

Da Assessoria de Relações Institucionais e Interfederativas

Art. 19 A Assessoria de Relações Institucionais e Interfederativas, órgão **subordinado ao Conselho Superior** do CGIBS e **dirigido pelo Primeiro Vice-Presidente**, é responsável pelas **atividades de ouvidoria e interlocução institucional** do CGIBS.

Art. 20 **Compete à Assessoria** de Relações Institucionais e Interfederativas:

I - planejar, coordenar e supervisionar **programas e projetos** relacionados com a **comunicação interna e externa** do CGIBS;

II - **assessorar os dirigentes e as unidades administrativas** do CGIBS no **relacionamento com a imprensa** e com os demais meios de comunicação;

III - **produzir textos, matérias e afins** a serem publicados em meios de comunicação do CGIBS, preferencialmente eletrônicos, e em veículos de comunicação em geral;

IV - acompanhar, selecionar e **analisar assuntos de interesse dos entes**



Anotações

federativos, com vistas a facilitar e franquear o pleno acesso destes à informação requerida;

V - **manter atualizados os sítios eletrônicos**, a intranet e as redes sociais sob responsabilidade do CGIBS, com vistas a facilitar e franquear o **pleno acesso dos sujeitos passivos e demais interessados** às informações necessárias ao cumprimento das obrigações tributárias principal e acessórias;

VI - gerenciar e **assegurar a atualização das bases de informações institucionais** necessárias ao desempenho das atividades do CGIBS;

VII - promover a **interlocução institucional** do CGIBS com:

a) **os Estados, o Distrito Federal e os Municípios**, ressalvado o disposto no inciso XXIII do caput do art. 27 desta Lei Complementar;

Art. 27. Compete à Diretoria Executiva, conforme disposto no regimento interno:

XXIII - promover a interlocução com as administrações tributárias e as Procuradorias dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, com a RFB e com a PGFN;

b) o Poder **Legislativo federal**; e

c) as **entidades de representação dos contribuintes**;

VIII - receber, analisar e **responder, em meio eletrônico, as manifestações** encaminhadas pela **sociedade**;

IX - coordenar a integração das ações das diversas diretorias no relacionamento com o público interno e externo; e

X - realizar as atividades de **ouvidoria**, inclusive o recebimento, a análise e o encaminhamento às demais instâncias do CGIBS dos **pedidos de simplificação e desburocratização** de serviços, das reclamações e das sugestões.

Parágrafo único. Além dos servidores dos entes federativos em atuação no CGIBS, **atuarão na atividade de ouvidoria 3 (três) representantes da sociedade civil** escolhidos conforme critérios estabelecidos no regimento interno.

Subseção V



Anotações

Da Corregedoria

Art. 21 A Corregedoria, órgão **subordinado ao Conselho Superior** do CGIBS, é responsável pela orientação, apuração e **correição disciplinar dos servidores públicos cedidos e dos empregados públicos** do CGIBS, mediante a adoção de **ações preventivas** e a instauração de **sindicância e de processo administrativo disciplinar**.

§ 1º A direção da Corregedoria compete ao Corregedor-Geral.

§ 2º O regimento interno do CGIBS disporá sobre a composição das comissões processantes ou sindicantes a serem instaladas sob demanda.

§ 3º **O cargo de Corregedor-Geral, os cargos diretivos e as estruturas** da Corregedoria **observarão a paridade e**, nos termos do regimento interno, a **alternância entre os representantes do conjunto dos Estados e do Distrito Federal e os do conjunto dos Municípios e do Distrito Federal**.

Art. 22 Compete à Corregedoria:

I - planejar, coordenar, orientar, controlar, avaliar e executar as atividades de **correição, em ações preventivas**;

II - **instaurar sindicância** patrimonial, sindicância e **processo administrativo disciplinar, de ofício ou mediante provocação**;

III - instaurar sindicância patrimonial, de ofício ou quando tomar conhecimento de **representação ou denúncia**;

IV - **propor ao Presidente do Conselho Superior do CGIBS a aplicação de sanção disciplinar ou o afastamento preventivo de empregado público** da entidade;

V - **requisitar informações**, inclusive as constantes de sistemas e bancos de dados, diligências, processos ou documentos, fiscais ou administrativos, necessárias ao exame da matéria disciplinar;

VI - **requisitar servidores** públicos **para compor comissão** processante ou sindicante;

VII - **realizar sindicâncias e instaurar processos administrativos disciplinares dos empregados públicos próprios**, conforme disposições e procedimentos estabelecidos no regimento interno editado pelo CGIBS, **adotando-se o regime disciplinar da** Consolidação das Leis do Trabalho **(CLT)**, aprovada pelo



Anotações

Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943;

VIII - **determinar a instauração de processos administrativos disciplinares contra servidores públicos cedidos** ao CGIBS, que serão processados e julgados por comissão processante integrada por servidores do ente de origem, especialmente convocados pelo Conselho Superior do CGIBS para esse fim, adotando-se o **regime disciplinar** a que o servidor esteja **vinculado no ente de origem**; e

IX - fornecer aos Estados, ao Distrito Federal ou aos Municípios, sempre que solicitadas, informações sobre matérias de sua competência, nos termos do regimento interno.

Subseção VI

Da Auditoria Interna

Art. 23 A Auditoria Interna, órgão **subordinado ao Conselho Superior** do CGIBS, é responsável pelo **controle interno do CGIBS**.

§ 1º A Auditoria Interna é dirigida pelo Auditor Interno-Geral.

§ 2º **O cargo de Auditor Interno-Geral, os cargos diretivos e as estruturas** da Auditoria Interna **observarão a paridade e**, nos termos do regimento interno, **a alternância entre os representantes** do conjunto dos Estados e do Distrito Federal e os do conjunto dos Municípios e do Distrito Federal.

§ 3º No preenchimento dos cargos da Auditoria Interna, pelo menos **30% (trinta por cento)** **das vagas** serão ocupadas por **mulheres**.

Art. 24 Compete à Auditoria Interna:

I - **fiscalizar os atos dos administradores** e verificar o cumprimento dos seus deveres legais e regimentais;

II - **opinar sobre o relatório anual da administração**, fazendo constar do seu parecer as informações complementares que julgar necessárias ou úteis à deliberação do Conselho Superior do CGIBS;

III - **comunicar à chefia** da unidade responsável os **atos ilícitos** de que vier a ter conhecimento **e, caso as providências** necessárias para a proteção dos interesses do CGIBS **não sejam tomadas, representar ao Conselho Superior** do CGIBS e sugerir as providências cabíveis;



Anotações

IV - **analisar periodicamente o balancete e as demais demonstrações** fiscais e financeiras do CGIBS;

V - examinar e **opinar sobre as demonstrações** fiscais e financeiras do exercício financeiro do CGIBS; e

VI - fornecer aos Estados, ao Distrito Federal ou aos Municípios, sempre que solicitadas, informações sobre matérias de sua competência, nos termos do regimento interno.

Seção IV Da Diretoria Executiva

Subseção I

Disposições Gerais

Art. 25 A Diretoria Executiva, **subordinada ao Conselho Superior** do CGIBS, é o **órgão técnico e executivo** do CGIBS.

Art. 26 Integram a Diretoria Executiva:

I - **1 (um) Diretor-Executivo**, que a chefiará; e

II - **os titulares das diretorias previstas nesta Lei Complementar.**

§ 1º Os ocupantes dos cargos integrantes da Diretoria Executiva serão nomeados e investidos para o **exercício da função** pelo período de **2 (dois) anos.**

§ 2º Os ocupantes dos cargos integrantes de diretoria a que se refere o caput deste artigo devem ter **reputação ilibada e notório conhecimento nas respectivas áreas de atuação e ser escolhidos dentre os servidores, com dedicação exclusiva, das carreiras de administração tributária** e, conforme o caso, **de outras carreiras de administração pública ou das carreiras das procuradorias.**

§ 3º O regimento interno definirá o procedimento de seleção e nomeação do Diretor-Executivo e dos demais diretores e ocupantes de cargos da Diretoria Executiva do CGIBS, **respeitadas a paridade e**, nos termos do regimento interno, **a alternância entre os representantes** do conjunto dos Estados e do Distrito Federal e os do conjunto dos Municípios e do Distrito Federal, observado que pelo menos **30% (trinta por cento) das vagas** deverão ser ocupadas por **mulheres.**



Anotações

Subseção II

Das Competências da Diretoria Executiva

Art. 27 **Compete à Diretoria Executiva**, conforme disposto no regimento interno:

I - **planejar**, gerir e **supervisionar** a execução das atividades relativas à **elaboração e à divulgação da legislação tributária** relativa ao **IBS**, especialmente no que concerne ao **regulamento único** do IBS e aos **atos normativos editados conjuntamente com** o Poder **Executivo federal** e com os seus órgãos;

II - **planejar**, gerir e **supervisionar** a execução das atividades relativas à **arrecadação do imposto**, às retenções, às compensações e à **distribuição do produto da arrecadação** entre os Estados, o Distrito Federal e os Municípios;

III - **planejar**, gerir e **supervisionar** a execução das atividades relativas ao **cadastro de contribuintes** do IBS e aos **sistemas de emissão de documentos fiscais**, podendo **implementar soluções integradas com a RFB**;

IV - **planejar**, gerir e **supervisionar** a execução das atividades relativas ao **contencioso administrativo do IBS**;

V - **propor diretrizes operacionais** e regras para o **registro e o controle administrativo das informações** relativas às **atividades sujeitas à tributação**;

VI - **planejar**, gerir e **supervisionar** a execução das atividades relativas ao **atendimento ao público externo**, inclusive sujeitos passivos e entes federativos, bem como **realizar estudos e pesquisas** com base nas informações tributárias e econômicas;

VII - **propor diretrizes** relativas à **cobrança** a ser exercida **pelos entes federativos**, **abrangendo** as diversas modalidades de pagamento, **parcelamento**, **autorregularização**, **protesto**, arrolamento administrativo de bens, **inscrição em cadastro de inadimplentes** e de proteção ao crédito **e tratamento de devedores contumazes**;

VIII - **propor diretrizes** para as atividades administrativas relacionadas às hipóteses de **suspensão**, de **extinção** e de **exclusão do crédito** tributário;

IX - **planejar**, gerir e **supervisionar** a execução das atividades relativas aos **atos necessários ao controle centralizado das inscrições em dívida ativa**, mediante sistema único;



Anotações

X - **planejar**, gerir e **supervisionar** a execução das atividades relativas à **concepção**, à **implementação**, à coordenação, ao controle e à **avaliação** de mecanismos, de instrumentos e de **sistemas de informática** a serem utilizados pelo CGIBS;

XI - preparar e encaminhar para aprovação do Conselho Superior do CGIBS as minutas dos atos decisórios que lhe competirem;

XII - **coordenar** a execução de planos, de programas, de projetos, de operações e de **ações relacionados ao controle fiscal** sobre as **atividades econômicas sujeitas à tributação**, bem como o **desenvolvimento** de métodos, técnicas e **procedimentos** para o **monitoramento e o controle fiscal de setores ou atividades econômicas**, inclusive por meio de auditoria digital;

XIII - **coordenar** a execução das atividades relacionadas à **padronização dos procedimentos de fiscalização e análise dos pedidos de restituição**;

XIV - **planejar**, gerir e **promover os intercâmbios entre as administrações tributárias e as Procuradorias** dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, bem como com **órgãos externos**, tais como o Ministério Público, a União e o Poder Judiciário, com vistas ao **combate aos crimes contra a ordem tributária**;

XV - **planejar**, gerir e **supervisionar** a execução das atividades pertinentes à **uniformização** da interpretação e da aplicação **da legislação do IBS**;

XVI - planejar, gerir e supervisionar a execução das atividades descritas no § 1º do art. 2º desta Lei Complementar ou, ainda, quando necessário, prepará-las e submetê-las à aprovação do Conselho Superior do CGIBS;

XVII - **supervisionar a elaboração e submeter à aprovação do Conselho Superior** do CGIBS a **estimativa de receita anual do IBS**, acompanhada da memória de cálculo, das premissas utilizadas e do modelo matemático de cálculo e suas alterações;

XVIII - supervisionar a elaboração e submeter à aprovação do Conselho Superior do CGIBS **os planos nacionais e regionais de ações integradas** relacionadas à **orientação**, à **arrecadação**, ao **monitoramento**, à **fiscalização**, ao **lançamento** e à aplicação de métodos de **solução adequada de litígios e cobrança do imposto**;

XIX - **coordenar** as atividades relacionadas à **elaboração**, para fins de aprovação pelo Conselho Superior do CGIBS:

a) **dos demonstrativos** periódicos **de resultados gerenciais** do CGIBS;



Anotações

b) **da proposta orçamentária** do CGIBS, obedecidos os parâmetros estabelecidos nesta Lei Complementar; e

c) **da proposta de fixação do percentual** da arrecadação **do IBS** destinado **à manutenção do CGIBS**;

XX - **supervisionar a elaboração e submeter à aprovação do Conselho Superior** do CGIBS a **prestação de contas** relativa à execução contábil, financeira, orçamentária, operacional e patrimonial dos recursos próprios do CGIBS, bem como a prestação de contas relativa à gestão financeira dos recursos de terceiros sob sua guarda, pertencentes aos entes federativos e aos sujeitos passivos do IBS;

XXI - **propor a indicação de servidores** a que se refere o inciso XVI do § 1º do art. 2º desta Lei Complementar **para atuarem no CGIBS**, providenciando a solicitação aos entes de origem após a aprovação do Conselho Superior do CGIBS;

XXII - **propor manifestação sobre o mérito das proposições legislativas em tramitação no Congresso** Nacional que versem sobre **matérias de interesse do CGIBS**;

XXIII - **promover a interlocução com as administrações tributárias e as Procuradorias** dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, **com a RFB e com a PGFN**;

XXIV - **definir as estratégias** e as diretrizes **para melhoria dos resultados e solução de problemas**;

XXV - propor e encaminhar para aprovação do Conselho Superior do CGIBS, nos termos do regimento interno do CGIBS, planos, diretrizes e estratégias elaborados para o exercício das atividades sob sua responsabilidade, especificando os resultados pretendidos;

XXVI - em relação à **devolução do IBS às pessoas físicas** integrantes de famílias **de baixa renda**:

a) **propor a normatização e coordenar**, controlar e supervisionar a execução das **atividades correspondentes**;

b) **definir os procedimentos para determinação do montante e a sistemática de pagamento** dos valores devolvidos; e

c) **elaborar relatórios gerenciais e de prestação de contas** relativos aos valores devolvidos; e



XXVII - executar outras atividades definidas pelo Conselho Superior do CGIBS ou pelo Diretor-Executivo.

Subseção III

Do Diretor-Executivo

Art. 28 O Diretor-Executivo será **eleito pelo Conselho Superior do CGIBS**.

§ 1º É assegurada a **alternância** para o cargo de Diretor-Executivo, **a cada 2 (dois) anos**, **entre o conjunto de representantes dos Estados e do Distrito Federal e o conjunto de representantes dos Municípios e do Distrito Federal**.

§ 2º Nas suas ausências e impedimentos, o Diretor-Executivo designará seu substituto, na forma do regimento interno.

Art. 29 Incumbe ao Diretor-Executivo:

- I - convocar e presidir as reuniões da Diretoria Executiva;
- II - **planejar**, gerir, **supervisionar** e coordenar as **atividades** a serem executadas pelas **diretorias técnicas e administrativas**, inclusive **dirimir** eventuais **conflitos de competência** entre elas;
- III - fazer a **interlocução com o Conselho Superior** do CGIBS;
- IV - promover a **integração com as administrações tributárias e as Procuradorias** dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios; e
- V - desempenhar outras atribuições previstas no regimento interno do CGIBS.

Órgãos da estrutura organizacional básica do CGIBS	
1Conselho Superior	
Vide quadro anterior. todos os outros órgãos da estrutura básica são subordinados a ele.	
2Presidência Vice-Presidência	
→ Eleitos dentre os titulares do Conselho Superior; → Mandato de 2 anos ;	→ A Vice-Presidência possui 2 Vice-Presidentes . !!Necessariamente:

Continua abaixo ↓



Anotações



→ Se vagar algum deles = nova eleição; Vedada a reeleição p/ o mesmo cargo no pleito subsequente. <u>Ressalva:</u> se anterior foi p/ mandato ≤ a 12 meses.	→ O 1º Vice de esfera federativa diversa da do Presidente. → O 2º Vice da mesma esfera.
→ Presidente e vices somente perderão o cargo: 1automaticamente, por: - <u>renúncia</u>; - <u>condenação judicial</u> transitada em julgado: a <u>pena privativa de liberdade</u> OU por <u>improbidade adm</u> 2por maioria absoluta do Conselho Superior, em caso de: - pena <u>demissória</u>; - <u>sanção</u> disciplinar, por: <u>conflito de interesses</u> OU <u>falta grave</u>; - <u>perda de vínculo</u> com a esfera federativa representada.	
3Diretoria Executiva suas diretorias	
→ Órgão técnico e executivo; → Mandato de 2 anos; → Requisitos: reputação ilibada notório	→ Composta de: 1 Diretor-Executivo (eleito pelo Conselho Superior) os titulares das

Continua abaixo ↓



Anotações

conhecimento escolha entre servidores c/ dedicação exclusiva das carreiras tributária, de adm pública ou das procuradorias. △ Pelo menos 30% das vagas p/ mulheres .	demais diretorias. → Integram a Diretoria Executiva, as diretorias: 1. de Fiscalização; 2. de Arrecadação e Cobrança; 3. de Tributação; 4. de Infos Econômico-Fiscais; 5. de TIC; 6. de Revisão do Crédito Tributário; 7. Administrativa; 8. de Procuradorias; 9. de Tesouraria.
4Secretaria-Geral	
!!Dirigida pelo Segundo Vice-Presidente; → Apoio técnico-adm do Conselho Superior integração dos órgãos do CGIBS.	
5Assessoria de Relaç Institucionais e Interfederativas	
!!Dirigida pelo Primeiro Vice-Presidente; → Ouvidoria interlocução institucional; → Na ouvidoria, deve ter 3 representantes da sociedade civil.	
6Corregedoria	
→ Orientação e correição disciplinar dos servidores cedidos e empregados públicos;	
7Auditoria Interna	
→ Controle interno; △Pelo menos 30% das vagas p/ mulheres .	

Subseção IV

Das Diretorias

Art. 30. Integram a Diretoria Executiva:



Anotações

- I - a Diretoria **de Fiscalização**;
- II - a Diretoria **de Arrecadação e Cobrança**;
- III - a Diretoria **de Tributação**;
- IV - a Diretoria **de Informações Econômico-Fiscais**;
- V - a Diretoria **de Tecnologia da Informação e Comunicação**;
- VI - a Diretoria **de Revisão do Crédito Tributário**;
- VII - a Diretoria **Administrativa**;
- VIII - a Diretoria **de Procuradorias**; e
- IX - a Diretoria **de Tesouraria**.

§ 1º As diretorias **deverão manter constante integração com as administrações tributárias e as Procuradorias** dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, no âmbito de suas competências.

§ 2º **O Conselho Superior** do CGIBS **poderá redistribuir as competências entre as diretorias** previstas nos incisos I a IX do caput deste artigo **ou atribuir a elas novas competências** não previstas expressamente nesta Lei Complementar nos termos do regimento interno.

Art. 31 Compete à Diretoria de Fiscalização:

- I - **coordenar** as atividades de **fiscalização do IBS** entre os Estados, o Distrito Federal e os Municípios, bem como **atuar**, em conjunto com administrações tributárias dos entes federativos, **no aperfeiçoamento das técnicas de fiscalização**, de **auditorias** e de **controles fiscais**; e
- II - **coordenar a implementação e o fomento de medidas de conformidade fiscal**, bem como a **autorregularização**, nos termos do regulamento.

Art. 32 Compete à Diretoria de Arrecadação e Cobrança:

- I - **arrecadar o IBS**;
- II - **controlar e apurar as retenções, as compensações e as restituições** do IBS;
- III - **disponibilizar as informações** necessárias à Diretoria de **Tesouraria para a**



Anotações

distribuição do produto da arrecadação aos Estados, ao Distrito Federal e aos Municípios;

IV - **estabelecer**, em conjunto **com a RFB**, **mecanismo** para **acompanhamento**, **pelo fornecedor**, **do recolhimento pelo adquirente**;

V - **coordenar as atividades de cobrança**, abrangendo as diversas modalidades de pagamento, parcelamento, protesto, arrolamento administrativo de bens, inscrição em cadastro de inadimplentes e de proteção ao crédito e tratamento de devedores contumazes;

VI - **coordenar as atividades** administrativas relacionadas às hipóteses de **suspensão**, de **extinção** e de **exclusão do crédito** tributário;

VII - **gerir as atividades operacionais** relacionadas à **devolução do IBS às pessoas físicas**; e

VIII - realizar as **estimativas de projeções de receita e impacto na arrecadação**.

Art. 33 **Compete à Diretoria de Tributação:**

I - elaborar a **proposta de regulamento único** do IBS;

II - elaborar as **propostas dos atos normativos conjuntos com o Poder Executivo federal**, em matéria de interesse comum do IBS e da CBS;

III - **gerir** e coordenar as atividades inerentes à **uniformização** da interpretação e da aplicação **da legislação tributária do IBS**;

IV - **divulgar e disponibilizar a legislação tributária**, preferencialmente por meio **eletrônico**;

V - manifestar-se, por meio de **notas técnicas**, **sobre o mérito das proposições legislativas em tramitação no Congresso** Nacional que versem sobre administração tributária, tributação, fiscalização, arrecadação, crédito tributário e cobrança, em matérias de interesse do CGIBS;

VI - **emitir pareceres em soluções de consultas** sobre tributação, fiscalização, arrecadação, crédito tributário e cobrança administrativa;

VII - **apresentar a estimativa de impacto nas alíquotas de referência do IBS dos projetos de lei complementar que reduzam ou aumentem a arrecadação** do IBS **solicitada pela Câmara dos Deputados**, **pelo Senado Federal** **ou** por quaisquer de



Anotações

suas comissões, nos termos do § 2º do art. 20 da Lei Complementar nº 214, de 16 de janeiro de 2025; e

Art. 20. Os projetos de lei complementar que reduzam ou aumentem a arrecadação do IBS ou da CBS, nos termos do art. 19, somente serão apreciados pelo Congresso Nacional se estiverem acompanhados de estimativa de impacto nas alíquotas de referência do IBS e da CBS.

§ 1º A estimativa de impacto de que trata o caput deste artigo, acompanhada da respectiva metodologia, será elaborada:

[...]

II - pelo autor e pelo relator do projeto perante o órgão responsável por se manifestar em relação aos aspectos financeiros e orçamentários do projeto, nos demais casos.

§ 2º Para fins do disposto no inciso II do § 1º deste artigo, a Câmara dos Deputados, o Senado Federal, ou quaisquer de suas Comissões, poderão consultar o Poder Executivo da União, o Comitê Gestor do IBS ou o Tribunal de Contas da União, que deverão apresentar a estimativa de impacto no prazo de 60 (sessenta) dias.

VIII - interagir com a União, com vistas à harmonização da interpretação da legislação do IBS e da CBS.

Art. 34 Compete à Diretoria de Informações Econômico-Fiscais:

I - planejar e gerir as atividades relacionadas ao registro e ao armazenamento de informações econômico-fiscais;

II - planejar e gerir as atividades relacionadas ao **controle do cadastro de contribuintes**; e

III - planejar e gerir, **em conjunto com as administrações tributárias** dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, as atividades relacionadas ao **controle da emissão dos documentos fiscais**.

Art. 35 Compete à Diretoria de Tecnologia da Informação e Comunicação:

I - exercer a **governança da tecnologia da informação** do CGIBS, inclusive quanto à



Anotações

proteção dos dados e às medidas de segurança;

II - exercer a gestão da tecnologia dos sistemas integrados de administração tributária, de administração financeira e dos demais sistemas;

III - monitorar e aprimorar os sistemas de informação do CGIBS; e

IV - definir o plano de arquitetura tecnológica e garantir a integridade da arquitetura dos serviços de tecnologia da informação, alinhando os aspectos de sistemas, dados, infraestrutura, segurança da informação e continuidade do serviço, nos desenhos de soluções, em consonância com as diretrizes do CGIBS.

Art. 36 Compete à Diretoria de Revisão do Crédito Tributário:

I - planejar, gerir, coordenar e executar as atividades inerentes à **revisão do lançamento de ofício do IBS**, por meio dos órgãos de julgamento administrativo; e

II - prover o **apoio técnico-administrativo aos órgãos de julgamento**.

Art. 37 Compete à Diretoria Administrativa:

I - **elaborar**:

a) **os demonstrativos** periódicos **de resultados gerenciais** do CGIBS;

b) **a proposta orçamentária** do CGIBS, obedecidos os parâmetros estabelecidos nesta Lei Complementar; e

c) **a proposta** de fixação **do percentual da arrecadação do IBS** destinado à **manutenção do CGIBS**;

II - realizar a **gestão orçamentária e financeira** do CGIBS;

III - executar os **processos de compras, alienações e outras contratações** do CGIBS;

IV - realizar a **gestão de recursos humanos** do CGIBS;

V - coordenar a **logística e a distribuição de suprimentos** do CGIBS.

Art. 38 Compete à Diretoria de Procuradorias:

I - exercer a **consultoria e o assessoramento jurídico do CGIBS**, ressalvadas as competências previstas no inciso VI do caput do art. 33 desta Lei Complementar;



Anotações

Art. 33. Compete à Diretoria de Tributação:

VI - emitir pareceres em soluções de consultas sobre tributação, fiscalização, arrecadação, crédito tributário e cobrança administrativa;

II - **coordenar** as atividades de **cobrança judicial**, a serem desempenhadas pelas Procuradorias dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios;

III - **coordenar** as atividades de **cobrança extrajudicial** de débitos inscritos em dívida ativa, após o prazo de que trata o § 4º do art. 2º desta Lei Complementar;

IV - exercer a **representação judicial e a defesa de agentes públicos do CGIBS** quanto a atos praticados no exercício regular de suas atribuições constitucionais, legais ou regulamentares, no interesse público, desde que haja **solicitação expressa do interessado** e se trate de **ato praticado no exercício** de cargo, emprego ou função no CGIBS e em razão dele, mesmo que o agente **não mais o ocupe no momento de sua representação judicial**, e desde que o ato não contrarie entendimento do CGIBS à época em que foi praticado;

V - **realizar a inscrição em dívida ativa, no caso de delegação ao CGIBS**, nos termos do inciso VII do § 1º do art. 2º desta Lei Complementar.

Art. 2º, §1º

VII - promover a inscrição em dívida ativa dos créditos tributários de IBS, em caso de delegação dos entes federativos, preservada a titularidade destes;

Art. 39 Compete à Diretoria de Tesouraria:

I - realizar a **gestão financeira e o registro contábil dos recursos do IBS e de demais recursos** sob custódia do CGIBS;

II - exercer a **guarda, a distribuição e a aplicação financeira** dos recursos custodiados;

III - efetuar o **controle da vinculação dos recursos e da devolução dos créditos** tributários, conforme as informações de receita enviadas pela área de arrecadação;

IV - implementar e fomentar medidas de conformidade financeira e contábil, bem



Anotações

como requisitos de transparência;

V - estabelecer a **uniformização e a padronização de sistemas e de procedimentos** utilizados na **execução financeira do CGIBS**; e

VI - manifestar-se, por meio de **notas técnicas, sobre o mérito de proposições legislativas em tramitação no Congresso** Nacional que versem **sobre finanças públicas** em matérias de interesse do CGIBS.

Diretorias que integram a Diretoria Executiva	
Diretoria:	Visão geral da competência:
1 de Fiscalização	→ Coordenar a fiscalização do IBS em conjunto pelos Estados, DF e Municípios. → Promover medidas de conformidade fiscal e autorregularização.
2de Arrecadação e Cobrança	→ Arrecadar o IBS, controlar retenções, compensações e restituições. → Coordenar a cobrança administrativa e projetar receitas.
3de Tributação	→ Elaborar regulamentos e atos normativos. → Uniformizar a interpretação da legislação do IBS. → Responder consultas. → Analisar impactos legislativos nas alíquotas.
4de Informações Econômico-Fiscais	→ Gerenciar o cadastro de contribuintes, o armazenamento de infos econômico-fiscais e o controle da emissão de documentos fiscais.
5de Tecnologia da Informação e	→ Administrar a governança de TI, a

Continua abaixo ↓



Anotações

Comunicação	segurança de dados, os sistemas informatizados e a arquitetura tecnológica do CGIBS.
6de Revisão do Crédito Tributário	→ Coordenar o julgamento adm dos lançamentos de ofício do IBS. → Prestar apoio técnico aos órgãos julgadores.
7Administrativa	→ Cuidar do orçamento, finanças internas, compras, contratos, recursos humanos e logística.
8 de Procuradorias	→ Prestar consultoria jurídica. → Coordenar a cobrança judicial e extrajudicial da DA. → Representar judicialmente o CGIBS e seus agentes.
9de Tesouraria	→ Gerenciar financeiramente os recursos arrecadados. → Realizar a distribuição aos entes federativos. → Controlar a aplicação financeira. → Assegurar a conformidade contábil.
O Conselho Superior poderá redistribuir as competências entre elas ou atribuir novas competências não previstas expressamente.	

CAPÍTULO IV
Do Controle Externo do Cgibs

Art. 40 A fiscalização contábil, financeira, orçamentária, operacional e patrimonial do CGIBS a que se refere o inciso IV do § 2º do art. 156-B da Constituição Federal será realizada **de forma coordenada, compartilhada e colegiada** pelos **Tribunais de Contas dos Estados**, do Distrito Federal, dos **Municípios e Municipais**, que se **reunirão**, preferencialmente, de modo **virtual**.





Art. 156-B. Os Estados, o Distrito Federal e os Municípios exercerão de forma integrada, exclusivamente por meio do Comitê Gestor do Imposto sobre Bens e Serviços, nos termos e limites estabelecidos nesta Constituição e em lei complementar, as seguintes competências administrativas relativas ao imposto de que trata o art. 156-A:

§ 2º Na forma da **lei complementar**:

IV - o controle externo do Comitê Gestor será exercido pelos Estados, pelo Distrito Federal e pelos Municípios;

§ 1º Observadas as competências constitucionais, **resolução** estabelecida por **ato conjunto dos Tribunais** de Contas referidos no caput deste artigo **disciplinará**, no que se refere aos processos relacionados à fiscalização do CGIBS e às contas anuais prestadas pelo órgão:

I - a **indicação de 1 (um) conselheiro e** do respectivo **substituto responsáveis pela apreciação e pelo julgamento** dos processos;

II - o **procedimento de escolha do relator**, de apreciação e de julgamento dos processos;

III - a **atuação dos auditores** de controle externo; e

IV - a **uniformização vinculante de entendimento entre os representantes** de que trata o inciso I deste parágrafo, garantindo a aplicação consistente das normas e diretrizes estabelecidas, promovendo a coesão e a eficácia das fiscalizações no âmbito do CGIBS.

§ 2º **Atuará** nos processos relacionados à fiscalização do CGIBS **o Ministério Público de Contas que officie** perante o **tribunal de contas do relator**.

§ 3º **O julgamento das contas** a que se refere este artigo ocorrerá **até o término do exercício seguinte** àquele **em que** tiverem sido **apresentadas**.



CAPÍTULO V

Dos Instrumentos de Transparência do Cgibs

Art. 41 O CGIBS elaborará, **até 30 (trinta) dias após** o encerramento de **cada bimestre**, o **relatório resumido da execução orçamentária**, de que tratam os arts. 52 e 53 da Lei Complementar nº 101, de 4 de maio de 2000 (Lei de Responsabilidade Fiscal), adaptado às suas especificidades, o qual será **composto de**:

I - **balanço orçamentário**, que especificará, **por categoria econômica**, as:

- a) **receitas por fonte**, informando as **realizadas e as a realizar**, bem como a **previsão atualizada**; e
- b) **despesas por grupo de natureza**, discriminando a **dotação** para o exercício, a despesa **liquidada e o saldo**;

II - **demonstrativos da execução** das:

- a) **receitas, por categoria econômica e fonte**, especificando a previsão inicial, a previsão atualizada para o exercício, a receita realizada no bimestre, a receita realizada no exercício e a previsão da receita a realizar;
- b) **despesas, por categoria econômica e grupo de natureza da despesa**, discriminando a dotação inicial, a dotação para o exercício e as despesas empenhadas e liquidadas, no bimestre e no exercício; e
- c) **despesas, por função e subfunção**; e

III - **demonstrativos dos restos a pagar**.

Art. 42 O CGIBS elaborará, **ao final de cada quadrimestre, o relatório de gestão fiscal** de que tratam os arts. 54 e 55 da Lei Complementar nº 101, de 4 de maio de 2000 (Lei de Responsabilidade Fiscal), adaptado às especificidades do CGIBS, **com** os seguintes **demonstrativos**:

I - **despesa total com pessoal**;

II - **dívida consolidada**;

III - **operações de crédito**, inclusive por antecipação de receita; e

IV - **disponibilidade de caixa**.



Anotações

§ 1º O **limite de despesa total com pessoal** do CGIBS será **definido** na forma do seu **regimento interno**.

§ 2º Os **limites globais e as condições** para as **operações de crédito externa e interna** do CGIBS, bem como o **limite global** para o montante de sua **dívida consolidada**, serão **definidos** por **resolução do Senado Federal**.

§ 3º O disposto no **§ 2º** deste artigo **não se aplica** aos **recursos** de que trata o art. 484 da Lei Complementar nº 214, de 16 de janeiro de 2025, referentes ao financiamento **da União para instalação do CGIBS**.

LC nº 214/2025

Art. 484. A União custeará, por meio de operação de crédito, as despesas necessárias à instalação do CGIBS, no período de **2025 a 2028**, no montante de até R\$ 3.800.000.000,00 (três bilhões e oitocentos milhões de reais), distribuído da seguinte maneira: [...]

§ 4º O **relatório** de que trata este artigo será assinado pelo Presidente do CGIBS e pelos responsáveis indicados no regimento interno e será **publicado até 30 (trinta) dias após o encerramento do período a que corresponder**, com **amplo acesso ao público**, inclusive por meio eletrônico.

Art. 43 O CGIBS elaborará e disponibilizará aos Estados, ao Distrito Federal, aos Municípios e à sociedade, em meio eletrônico de amplo acesso público, nos termos do regimento interno, **relatórios mensais** com, **no mínimo**, as informações relativas:

I - aos **recursos efetivamente arrecadados** pelo CGIBS;

II - aos **valores totais e individualizados, por ente federativo, da arrecadação**, consideradas as alíquotas de referência vigentes no período;

III - aos **valores totais retidos** nos termos previstos no inciso I do § 4º do art. 156-A da Constituição Federal e nos arts. 131 e 132 do ADCT, de forma individualizada por tipo de retenção;



Anotações



CF/88

Art. 156-A

§ 4º Para fins de distribuição do produto da arrecadação do imposto, o Comitê Gestor do Imposto sobre Bens e Serviços:

I - reterá montante equivalente ao **saldo acumulado de créditos** do imposto **não compensados** pelos contribuintes e **não ressarcidos** ao final de cada período de apuração e aos valores decorrentes do cumprimento do § 5º, VIII;

§ 5º, VIII - as hipóteses de devolução do imposto a pessoas físicas, inclusive os limites e os beneficiários, com o objetivo de reduzir as desigualdades de renda; **(cashback)**

ADCT

Art. 131 e 132 tratam da **transição federativa**, da mudança do modelo de tributação na origem para a **tributação no destino**, alteração crucial implementada pela Reforma Tributária e que precisa ocorrer em parcelas graduais para evitar grandes prejuízos aos entes federativos.

IV - aos **valores totais retidos e transferidos** nos termos previstos no § 2º do art. 158 da Constituição Federal, individualizados por ente federativo;

CF/88

Art. 158 Pertencem aos Municípios:

IV - 25% (vinte e cinco por cento):

b) do produto da arrecadação do imposto previsto no art. 156-A distribuída aos Estados. (IBS)

§ 2º As parcelas de receita pertencentes aos Municípios mencionadas no inciso IV, "b", serão creditadas conforme os seguintes critérios:

I - 80% (oitenta por cento) na proporção da população;

Continua abaixo ↓



Anotações



II - 10% (dez por cento) com base em indicadores de melhoria nos resultados de aprendizagem e de aumento da equidade, considerado o nível socioeconômico dos educandos, de acordo com o que dispuser lei estadual;

III - 5% (cinco por cento) com base em indicadores de preservação ambiental, de acordo com o que dispuser lei estadual;

IV - 5% (cinco por cento) em montantes iguais para todos os Municípios do Estado.

V - aos **valores compensados ou ressarcidos**, individualizados por ente federativo;

VI - ao **saldo dos créditos homologados** de que trata o § 3º do art. 134 do ADCT, com a respectiva **compensação**, individualizados por ente federativo;

ADCT

Art. 134. Os **saldos credores** relativos ao imposto previsto no art. 155, II, da Constituição Federal, existentes **ao final de 2032** serão

aproveitados pelos contribuintes na forma deste artigo e nos termos de lei complementar. **(ICMS)**

§ 3º O saldo dos créditos homologados será informado pelos Estados e pelo Distrito Federal ao Comitê Gestor do Imposto sobre Bens e Serviços para que seja **compensado com o** imposto de que trata o art. 156-A da Constituição Federal: **(IBS)**

I - pelo prazo remanescente, apurado nos termos do art. 20, § 5º, da Lei Complementar nº 87, de 13 de setembro de 1996 (1/48 avos), para os créditos relativos à entrada de mercadorias destinadas ao ativo permanente;

II - em 240 (duzentos e quarenta) parcelas mensais, iguais e sucessivas, nos demais casos.

VII - aos **valores devolvidos a pessoas físicas**, à **quantidade de beneficiários** e ao **valor da receita anulada**, individualizados por ente federativo;

VIII - ao valor correspondente à **arrecadação destinada a cada ente** federativo,



Anotações

segregados os valores da parte não retida e da parte relativa à distribuição; e

IX - ao valor previsto no § 1º do art. 132 do ADCT, destinado a cada ente federativo.

Esse ponto trata de um percentual retirado da arrecadação, após as outras retenções, para auxiliar os entes federativos que ficaram com menores fatias da arrecadação.

Art. 44 O CGIBS elaborará anualmente os seguintes demonstrativos, adaptados às suas especificidades:

I - balanço patrimonial;

II - demonstração das variações patrimoniais;

III - demonstração dos fluxos de caixa;

IV - balanço orçamentário; e

V - balanço financeiro.

Parágrafo único. A prestação de contas anual referente ao exercício financeiro anterior deverá ser apresentada até o dia 30 de abril e disponibilizada no sítio eletrônico do CGIBS.

Instrumentos de transparência do CGIBS		
Instrumento:	Prazo:	Composição:
Relatório Resumido da Execução Orçamentária (RREO)	até 30 dias após cada bimestre	→ Balanço orçamentário; → Demonstrativos da execução das receitas e despesas; → Demonstrativos dos restos a pagar.
Relatório de Gestão Fiscal (RGF)	ao final de cada quadrimestre publicado até 30 dias	→ Despesa total com pessoal; → Dívida consolidada;

Continua abaixo ↓



Anotações



	depois c/ amplo acesso público	→ Ops de crédito , inclusive ARO; → Disponibilidade de caixa .
Relatórios	mensal	No mínimo: → valores arrecadados , totais e individualizados por ente; → totais retidos p/ a devolução de créditos acumulados cashback transição p/ a tributação
		no destino. → totais do IBS dos Estados transferidos aos Municípios ; → valores compensados/ressarcidos, por ente; → saldo de créditos de ICMS p/ serem compensados c/ o IBS; → devoluções a PFs, qtdade de beneficiários e receita anulada, por ente; → retenções p/ auxiliar os entes c/ menores fatias da arrecadação.
Demonstrativos	anual	→ balanços: patrimonial orçamentário financeiro; → demonstração das variações patrimoniais (DVP); → demonstração dos fluxos de caixa (DFC).
Prestação de contas	anual, apresentada até 30/04	Ref ao exercício anterior



Anotações

CAPÍTULO VI

Do Orçamento do Cgibs

Art. 45 As receitas e as despesas orçamentárias do CGIBS constarão de **demonstrativos próprios** sujeitos à aprovação do Conselho Superior do CGIBS e ao controle interno e externo nos termos desta Lei Complementar.

§ 1º **A receita orçamentária** de que trata o caput deste artigo **não se refere** à parcela das **receitas custodiadas pelo CGIBS** que pertencem aos sujeitos passivos ou aos Estados, ao Distrito Federal e aos Municípios.

§ 2º **As despesas orçamentárias do CGIBS não constarão dos demonstrativos** e dos relatórios dos **Estados**, do Distrito Federal e dos **Municípios** previstos na Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964, e na Lei Complementar nº 101, de 4 de maio de 2000 (Lei de Responsabilidade Fiscal).

Art. 46 Constituem **receitas do CGIBS**:

I - o **percentual do produto da arrecadação do IBS destinado a cada ente federativo** previsto no art. 48 desta Lei Complementar;

II - os **rendimentos de aplicações financeiras** de suas próprias receitas; e

III - **outros recursos** a ele destinados e quaisquer outras rendas obtidas.

Art. 47 O Conselho Superior do CGIBS **proporá, anualmente, até 31 de julho**:

I - o **percentual do produto da arrecadação do IBS** de cada ente federativo que será **destinado ao financiamento do CGIBS no exercício financeiro subsequente**, o qual **não poderá ser superior a 0,2% (dois décimos por cento)**; e

II - o **orçamento do CGIBS para o exercício financeiro subsequente, com base na estimativa de arrecadação** das receitas de que trata o art. 46 desta Lei Complementar.

§ 1º A estimativa de arrecadação do IBS, referida no inciso II do caput deste artigo, deverá ser incluída na proposta orçamentária, acompanhada da respectiva metodologia de cálculo.

§ 2º No prazo de **30 (trinta) dias**, contado **da publicação no Diário Oficial da União da proposta de orçamento** a que se refere o inciso II do caput deste artigo, os Poderes **Legislativos dos entes federativos de origem dos membros titulares**



Anotações

do Conselho Superior do CGIBS **deverão manifestar-se**, comunicando ao CGIBS, sobre a aprovação ou a rejeição das propostas:

I - de percentual do produto da arrecadação do IBS a ser destinado ao financiamento do CGIBS, a que se refere o inciso I do caput deste artigo; e

II - de orçamento do CGIBS, a que se refere o inciso II do caput deste artigo.

§ 3º Serão consideradas **rejeitadas as propostas** de que tratam os incisos I e II do § 2º deste artigo se houver manifestação nesse sentido da **maioria absoluta dos Poderes Legislativos** dos entes federativos de origem dos membros titulares do Conselho Superior do CGIBS.

§ 4º A **ausência de manifestação** do Poder Legislativo nos prazos estabelecidos neste artigo **é considerada como aprovação tácita** das propostas de que tratam os incisos I e II do caput deste artigo.

§ 5º Na hipótese de rejeição das propostas de que tratam os incisos I e II do § 2º deste artigo, **enquanto não for aprovado o seu orçamento, o CGIBS deverá**, no respectivo exercício financeiro:

I - **destinar ao financiamento** do CGIBS **o valor de IBS** utilizado na **última proposta** que **não** tenha sido **rejeitada, corrigido** pela variação do Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (**IPCA**), publicado pela Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), ou de outro índice que vier a substituí-lo, para o período do primeiro dia do exercício subsequente ao do último orçamento cuja proposta tenha sido aprovada até 30 de novembro do exercício em que ocorrer a rejeição da proposta mais recente; e

II - realizar a programação nelas constante utilizando-se os valores constantes da última proposta que não tenha sido rejeitada corrigidos pela variação do IPCA, ou de outro índice que vier a substituí-lo, para o período do primeiro dia do exercício subsequente ao do último orçamento cuja proposta tenha sido aprovada até 30 de novembro do exercício em que ocorrer a rejeição da proposta mais recente, **à razão de 1/12 (um doze avos) em cada mês**.

§ 6º Observado o limite do orçamento referido no inciso II do caput deste artigo, o detalhamento da despesa orçamentária será aprovado pelo Conselho Superior do CGIBS.

§ 7º Observados os limites previstos no caput deste artigo:

I - poderá a proposta orçamentária do CGIBS **prever a abertura de créditos**



Anotações

suplementares; e

II - poderão **ser abertos créditos especiais**, mediante **aprovação pelos Poderes Legislativos dos entes federativos de origem dos membros titulares do Conselho Superior do CGIBS**, nos termos dos §§ 2º a 4º deste artigo.

§ 8º Na ocorrência da hipótese prevista no § 5º deste artigo, **o Conselho Superior do CGIBS publicará no Diário Oficial da União nova proposta** a que se refere o inciso II do caput deste artigo **em até 30 (trinta) dias após a rejeição** do orçamento.

§ 9º Em caso de **nova proposta**, o prazo previsto no § 2º deste artigo será de **15 (quinze) dias**.

Art. 48 O CGIBS será financiado:

I - pela retenção de valor equivalente ao percentual fixado nos termos do inciso I do caput do art. 47 desta Lei Complementar sobre o produto da arrecadação corrente do IBS destinado mensalmente a cada ente federativo; e

II - por outras receitas, nos termos dos incisos II e III do caput do art. 46 desta Lei Complementar.

§ 1º Observados os critérios previstos no art. 47 desta Lei Complementar, **a retenção** de que trata o inciso I do caput deste artigo **independe de autorização legislativa no orçamento** dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios.

§ 2º **O orçamento do CGIBS poderá prever a destinação** de montante equivalente a **até 0,05% (cinco centésimos por cento) da arrecadação corrente do IBS** a programas de incentivo à **cidadania fiscal** por meio de **estímulo à exigência**, pelos consumidores, da emissão **de documentos fiscais**, conforme dispuser o regulamento único do imposto.

§ 3º Caso a **retenção** de que trata o inciso I do caput deste artigo resulte em montante **superior ao previsto no orçamento do CGIBS**, **o Conselho Superior do CGIBS deliberará sobre a destinação do excedente**, podendo ser reservada parcela **para o financiamento do orçamento** de **exercícios** financeiros **subsequentes**.

§ 4º Sem prejuízo da destinação de recursos de que trata o § 2º deste artigo, **os Estados, o Distrito Federal e os Municípios poderão prever**, por meio de **lei específica**, **percentual da arrecadação corrente do IBS para o financiamento do CGIBS**, **adicionalmente** ao percentual previsto no inciso I do caput do art. 47



Anotações

desta Lei Complementar, destinado **para programas** de incentivo à **cidadania fiscal** por meio de estímulo à exigência, pelos consumidores, da emissão de documentos fiscais.

§ 5º Observados os critérios estabelecidos pelo CGIBS, os programas de que trata o § 4º deste artigo terão como objetivo a **destinação às pessoas físicas de parcela do IBS incidente sobre as suas aquisições que não geram direito a crédito**, podendo haver a possibilidade de destinação a entidades de direito privado sem fins lucrativos que prestem serviços de interesse público e atendam às seguintes condições:

I - sejam **previamente cadastradas** no ente federativo ao qual seria alocada a receita do IBS incidente na operação; e

II - sejam **indicadas pela pessoa física adquirente do bem ou serviço**.

§ 6º O CGIBS publicará em portal eletrônico as solicitações de operação de crédito e as operações de crédito contratadas.

§ 7º A **contratação de operações de crédito** pelo CGIBS dependerá de **aprovação** pela **maioria** dos Poderes **Legislativos dos entes federativos de origem** dos membros **titulares do Conselho Superior** do CGIBS, nos termos dos §§ 2º a 4º do art. 47 desta Lei Complementar.

CAPÍTULO VII

Das Contratações e da Publicidade dos Atos Normativos do Cgibs

Art. 49 As licitações e as contratações realizadas pelo CGIBS serão **regidas pelas normas gerais** de licitação e contratação **aplicáveis às administrações públicas** diretas, autárquicas e fundacionais da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios.

Art. 50 O CGIBS **observará o princípio da publicidade**, mediante veiculação de seus atos normativos, inclusive por meio eletrônico, disponibilizando-os na internet.



Anotações

**CAPÍTULO VIII**

Disposições Transitórias

Art. 51 Nos exercícios financeiros **de 2026 a 2032**, o **percentual do produto da arrecadação do IBS destinado ao financiamento do CGIBS** de que trata o inciso I do caput do art. 47 desta Lei Complementar:

I - será de:

a) **até 100% (cem por cento)**, limitado ao montante aprovado no orçamento do CGIBS, no exercício financeiro de **2026**, observado o disposto no § 3º do art. 125 do ADCT; e

ADCT

Art. 125. Em 2026, o imposto previsto no art. 156-A será cobrado à alíquota estadual de 0,1% (um décimo por cento), e a contribuição prevista no art. 195, V, ambos da Constituição Federal, será cobrada à alíquota de 0,9% (nove décimos por cento).

§ 3º A arrecadação do imposto previsto no art. 156-A da Constituição Federal decorrente do disposto no caput deste artigo não observará as vinculações, repartições e destinações previstas na Constituição Federal, devendo ser aplicada, integral e sucessivamente, para:

I - o financiamento do Comitê Gestor do Imposto sobre Bens e Serviços, nos termos do art. 156-B, § 2º, III, da Constituição Federal;

II - compor o Fundo de Compensação de Benefícios Fiscais ou Financeiro-Fiscais do imposto de que trata o art. 155, II, da Constituição Federal.

b) **até 50% (cinquenta por cento)** nos exercícios financeiros **de 2027 e 2028**; e

II - **não** poderá ser **superior a:**

a) **2% (dois por cento)** no exercício financeiro de **2029**;

b) **1% (um por cento)** no exercício financeiro de **2030**;



Anotações



- c) **0,67% (sessenta e sete centésimos por cento)** no exercício financeiro de **2031**; e
- d) **0,5% (cinco décimos por cento)** no exercício financeiro de **2032**.

Art. 52 O orçamento do CGIBS para os exercícios financeiros de 2025 a 2028 será composto dos montantes previstos no art. 484 da Lei Complementar nº 214, de 16 de janeiro de 2025, acrescidos das demais receitas previstas para o CGIBS no período.

LC nº 214/2025

Art. 484. A União custeará, por meio de operação de crédito, as despesas necessárias à instalação do CGIBS, no período de 2025 a 2028, no montante de até R\$ 3.800.000.000,00 (três bilhões e oitocentos milhões de reais), distribuído da seguinte maneira:

I - em 2025, no valor de R\$ 600.000.000,00 (seiscentos milhões de reais), reduzido de 1/12 (um doze avos) por mês que haja transcorrido até, inclusive, o mês em que se der a comunicação de que trata o inciso IV do § 1º do art. 483 desta Lei Complementar;

II - em 2026, no valor de R\$ 800.000.000,00 (oitocentos milhões de reais);

III - em 2027, no valor de R\$ 1.200.000.000,00 (um bilhão e duzentos milhões de reais); e

IV - em 2028, no valor de R\$ 1.200.000.000,00 (um bilhão e duzentos milhões de reais).

§ 1º **O orçamento** do CGIBS para os exercícios financeiros **de 2026 a 2028** será **proposto pelo Conselho Superior** do CGIBS **e aprovado** nos termos dos §§ 2º a 4º do **art. 47** desta Lei Complementar, **não se aplicando o limite de valor** previsto no referido artigo.

§ 2º Nos exercícios financeiros de 2029 a 2032, o valor da receita do IBS destinada à manutenção do CGIBS, prevista na proposta de orçamento do CGIBS de que trata o inciso II do caput do art. 47, não poderá ser superior à aplicação do percentual previsto nas alíneas “a” a “d” do inciso II do caput do art. 51 desta Lei Complementar sobre a estimativa de arrecadação do IBS para o respectivo exercício.





§ 3º Compete ao Conselho Superior do CGIBS a aprovação da proposta orçamentária do CGIBS para o exercício financeiro de 2025 e de seus créditos suplementares e especiais.

§ 4º O CGIBS publicará no Diário Oficial da União, por meio de resolução, o orçamento do CGIBS para o exercício financeiro de 2025 no prazo de até 120 (cento e vinte) dias, contado da data da eleição do Presidente do CGIBS.

§ 5º O orçamento do CGIBS para o ano de 2026 será proposto pelo Conselho Superior em até 120 (cento e vinte) dias contados da data de eleição do Presidente do CGIBS, não se aplicando o prazo previsto no caput do art. 47 desta Lei Complementar.

§ 6º Para fins de custeio das despesas necessárias à **instalação do CGIBS**, conforme disposto no art. 14 da Emenda Constitucional nº 132, de 20 de dezembro de 2023, **os recursos oriundos do financiamento da União** ao CGIBS aportados nos exercícios financeiros **de 2025 a 2028 poderão ser utilizados para pagamento de despesas correntes, inclusive** despesas com **pessoal**, e para **despesas de capital**, ficando caracterizado o **atendimento** do disposto no **inciso III** e **não se aplicando a vedação** prevista no **inciso X**, ambos do caput do art. 167 da Constituição Federal, quanto a esses recursos.

EC nº 132/2023

Art. 14. A União custeará, com posterior ressarcimento pelo Comitê Gestor do Imposto sobre Bens e Serviços de que trata o art. 156-B da Constituição Federal, as despesas necessárias para sua instalação.

CF/88

Art. 167. São vedados:

III - a realização de operações de créditos que excedam o montante das despesas de capital, ressalvadas as autorizadas mediante créditos suplementares ou especiais com finalidade precisa, aprovados pelo Poder Legislativo por maioria absoluta;

X - a transferência voluntária de recursos e a concessão de empréstimos, inclusive por antecipação de receita, pelos Governos Federal e Estaduais e suas instituições financeiras, para pagamento de despesas com pessoal ativo, inativo e pensionista, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios.



Anotações



§ 7º A abertura de créditos adicionais no período de 2026 a 2032 observará o disposto no § 7º do art. 47, com a readequação dos limites de acordo com o art. 51, ambos desta Lei Complementar.

§ 8º Excepcionalmente em relação ao exercício de 2025, o CGIBS publicará os relatórios previstos nos arts. 41 e 42 desta Lei Complementar até o final do mês de janeiro de 2026.

Art. 53 Na instituição do órgão, o cargo de Presidente do Conselho Superior do CGIBS caberá a representante do conjunto dos Estados e do Distrito Federal.

Parágrafo único. Independentemente de cessão, o **CGIBS poderá solicitar a disponibilização imediata de servidores das carreiras** de que trata o **inciso XVI** do § 1º do art. 2º desta Lei Complementar **para atuarem provisoriamente** na entidade **até 30 de junho de 2026**, **permanecendo** o servidor, para todos os efeitos funcionais, **vinculado ao ente de origem**, inclusive no que tange ao ônus remuneratório e demais encargos legais.

Art. 2º

§1º

XVI - solicitar a cessão dos servidores efetivos:

- a) das carreiras das **administrações tributárias e das Procuradorias** dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, conforme as respectivas áreas de competência exclusiva, para atuarem no CGIBS nos termos do regimento interno;
- b) de outras carreiras das **secretarias de economia, fazenda, finanças ou tributação ou das procuradorias** dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios;



Anotações



TÍTULO II

Do Processo Administrativo Tributário do Ibs

CAPÍTULO I

Das Normas Processuais

Seção I Disposições Preliminares

Art. 54 Este Título dispõe sobre o processo administrativo tributário **do IBS** relativo:

- I - ao **lançamento de ofício**;
- II - às **penalidades por descumprimento ou cumprimento em atraso de obrigações acessórias**;
- III - ao **indeferimento** de pedido **de restituição e ressarcimento**; e
- IV - a **outros casos** previstos **no regulamento único** do IBS, no que couber.

Art. 55. No processo administrativo tributário, serão observados os seguintes **princípios**:

- I - da **simplicidade**;
- II - da **verdade material**;
- III - da **ampla defesa**;
- IV - do **contraditório**;
- V - da **publicidade**;
- VI - da **transparência**;
- VII - da **lealdade e boa-fé**;
- VIII - da **motivação**;
- IX - da **oficialidade**;



Anotações

- X - da **cooperação**;
- XI - da **eficiência**;
- XII - do **formalismo moderado**;
- XIII - da **razoável duração do processo**;
- XIV - da **segurança jurídica**;
- XV - do **devido processo legal**; e
- XVI - da **celeridade** da tramitação.

As bancas gostam de explorar princípios. Temos vários por aqui!

Fique atento aos seguintes pontos:

- A verdade é a **material** (real). Diz respeito à busca pela realidade exata dos fatos.
- O formalismo é **moderado** (**nem inexistente, nem exageradamente burocrático**).
- **Oficialidade** é o impulso do Estado ao processo.

Dica: em vez de decorar 16 itens soltos, memorize 4 grupos de 4:

Grupo	Princípios
1 Garantias da Parte o que protege o cidadão	1Ampla Defesa; 2Contraditório; 3Devido Processo Legal; 4Lealdade/Boa-fé.
2 Transparência e Forma como o processo deve ser "visto" e conduzido	1Simplicidade; 2Publicidade; 3Transparência; 4Formalismo Moderado.
3	1Verdade Material;

Continua abaixo ↓



Anotações

Atuação do Estado o dever do agente público	2Motivação; 3Oficialidade; 4Eficiência.
4 Dinâmica do Processo como o processo deve caminhar	1Cooperação; 2Razoável Duração; 3Segurança Jurídica; 4Celeridade.

Seção II

Dos Atos e dos Termos Processuais

Subseção I

Da Forma

Art. 56 Os atos e os termos processuais **independem de forma determinada**, exceto quando a legislação expressamente a exigir, considerando-se **válidos** os que, realizados de outro modo, **cumpram** a sua **finalidade essencial**.

§ 1º Os atos e os termos processuais serão formalizados, tramitados, comunicados e transmitidos **em formato eletrônico**, conforme disciplinado em ato do CGIBS.

§ 2º Os **documentos digitalizados pela administração tributária** possuem o **mesmo valor probante** de seus **originais físicos**.

Art. 57 O processo administrativo tributário terá sua formação, sua tramitação e seu julgamento realizados mediante utilização de sistema eletrônico.

Parágrafo único. **Competem ao CGIBS a implementação e a gestão do sistema eletrônico** referido no caput deste artigo, que será utilizado pelas administrações tributárias dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios.

Art. 58 Os **documentos** transmitidos por **meio eletrônico, com garantia de autoria, de autenticidade e de integridade**, na forma estabelecida na legislação, serão **considerados originais** para todos os efeitos legais.

Art. 59 A intervenção no processo administrativo tributário será feita



Anotações

diretamente pela parte ou por intermédio de procurador devidamente constituído.

Art. 60 São assegurados às partes o devido processo legal, o contraditório e a ampla defesa, aduzida por escrito, **permitida a sustentação oral** nas sessões de **julgamento**, e acompanhada de todas as provas que tiver, desde que produzidas na forma e nos prazos legais.

Parágrafo único. **Decorrido o prazo** previsto para a **prática do ato**, **extingue-se automaticamente o direito** de a parte praticá-lo, salvo se provar que não o realizou por **justa causa, caso fortuito ou força maior**.

Art. 61 A **errônea denominação** dada à **defesa ou ao recurso** **não prejudicará a parte** interessada, desde que observados os prazos e os demais requisitos previstos neste Título.

Subseção II

Dos Prazos

Art. 62 Na contagem dos **prazos processuais** previstos neste Título, serão considerados **somente os dias úteis, excluído** o dia do **começo e incluído** o dia do **vencimento**, exceto se houver expressa disposição em contrário nesta Lei Complementar ou na Lei Complementar nº 214, de 16 de janeiro de 2025.

§ 1º Os prazos **somente se iniciam ou vencem em dia de expediente normal** no órgão em que tramita o processo administrativo tributário ou deva ser praticado o ato.

§ 2º **Suspende-se** o curso do **prazo processual** nos dias compreendidos **entre 20 de dezembro e 20 de janeiro, inclusive**.

§ 3º No período a que se refere o § 2º deste artigo, **não** serão realizadas **sessões de julgamento**.

§ 4º Se **não** houver **prazo expressamente previsto** para a prática do **ato** a cargo da parte, o prazo **será de 10 (dez) dias**.

§ 5º Os **entes federativos** **informarão ao CGIBS** as **datas não** consideradas **dias úteis** e este fará a divulgação do calendário de dias úteis em seu sítio na internet.

§ 6º Para fins do disposto no § 1º deste artigo, **não se considera dia de expediente normal** aquele em que houver **instabilidade do sistema eletrônico do**



Anotações



CGIBS necessário à execução do ato, caracterizada pela **indisponibilidade**:

I - superior a **60 (sessenta) minutos**, ininterruptos ou **não**, se ocorrida **entre 6h00 e 23h00**; ou

II - **entre 23h00 e 24h00**.

Art. 63 Consideram-se realizados os atos processuais por meio eletrônico no dia e na hora do seu envio ao sistema, o que deverá ser comprovado ao interessado mediante fornecimento de protocolo eletrônico.

Parágrafo único. Quando o ato processual tiver que ser praticado por meio de petição eletrônica, serão **considerados tempestivos os efetivados até as 24h do último dia**.

Subseção III

Das Intimações

Art. 64 Observado o disposto no § 4º do art. 62 desta Lei Complementar, ato do CGIBS disporá sobre a forma e o prazo de intimação das partes.

§ 1º As **intimações** dos atos do **processo administrativo tributário serão feitas** por intermédio do **Domicílio Tributário Eletrônico (DTE)** ou por meio do sistema de **comunicação eletrônica**, nos termos, respectivamente, dos arts. 332 e 333 da Lei Complementar nº 214, de 16 de janeiro de 2025.

LC nº 214/2025

Art. 332. As intimações dos atos do processo serão realizadas por meio de DTE, inclusive em se tratando de intimação de procurador.

§ 1º A intimação efetuada por meio de DTE considera-se pessoal, para todos os efeitos legais.

§ 2º (VETADO).

§ 3º As administrações tributárias da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios **poderão realizar a intimação pessoalmente**, pelo autor do

Continua abaixo ↓



Anotações

procedimento ou por agente do órgão preparador do processo, na repartição ou fora dela, provada com a assinatura do sujeito passivo, seu mandatário, preposto ou representante legal, ou, no caso de recusa, com certidão escrita por quem o intimar, identificando a pessoa que recusou.

§ 4º A massa falida e a pessoa jurídica em liquidação extrajudicial serão intimadas no DTE da pessoa jurídica, competindo ao administrador judicial e ao liquidante, respectivamente, a atualização do endereço físico e eletrônico daquelas.

Art. 333. A RFB e o Comitê Gestor do IBS poderão estabelecer sistema de comunicação eletrônica, com governança compartilhada, a ser atribuído como DTE, que será utilizado pela RFB e pelas administrações tributárias dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, para fins de notificação, intimação ou avisos previstos nas legislações da CBS e do IBS.

§ 2º **Considera-se intimado** o sujeito passivo **após 10 (dez) dias** contados **da data** registrada **no comprovante de entrega no DTE ou no sistema de comunicação eletrônica**, **caso** o sujeito passivo **não efetue a consulta** durante esse prazo ao DTE ou ao sistema de comunicação eletrônica.

Subseção IV

Dos Vícios e das Nulidades

Art. 65 A administração tributária **deve anular** os **próprios atos**, quando **eivados de vício de legalidade**.

Art. 66. São **nulos**:

I - os atos praticados por **autoridade**, por **órgão** ou por **servidor incompetente ou impedido**;

II - os atos praticados e as decisões proferidas com **preterição do direito de defesa**;

III - as **decisões não fundamentadas**;

IV - os atos lavrados com **erro na identificação do sujeito passivo**, ressalvado o disposto no § 13 deste artigo; e



Anotações



§ 13. Na hipótese de ocorrer erro na identificação do sujeito passivo em lançamento de ofício que contenha múltiplos autuados, não será declarada a nulidade da exigência fiscal se pelo menos um deles estiver corretamente identificado, excluindo-se do polo passivo aquele erroneamente qualificado.

V - as intimações feitas sem observância das prescrições legais, observado o disposto no § 2º deste artigo.

§ 1º **É nulo**, nos termos do inciso II do caput deste artigo, o auto de infração lavrado sem observância do disposto no parágrafo único do art. 330 da Lei Complementar nº 214, de 16 de janeiro de 2025.

LC nº 214/2025

OBS: a própria LC nº 227/2026 alterou o art. 330, que deixou de ter um parágrafo único. Os requisitos do Auto de Infração constam agora do §1º.

Art. 330. Para a constituição do crédito tributário decorrente de procedimento fiscal, por lançamento de ofício, a autoridade fiscal integrante da administração tributária da União e as autoridades fiscais integrantes das administrações tributárias dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios deverão lavrar auto de infração.

§ 1º O auto de infração conterá obrigatoriamente:

I - a qualificação do autuado;

II - o local, a data e a hora da lavratura;

III - a descrição do fato;

IV - a disposição legal infringida e a penalidade aplicável;

V - a determinação da exigência e a intimação para cumpri-la ou impugná-la no prazo legal;

VI - a assinatura do autuante, a indicação do cargo e o número de matrícula;

Continua abaixo ↓



Anotações



VII - a identificação do ente federativo responsável pelo lançamento, em se tratando de auto de infração relativo ao IBS.

§ 2º O comparecimento do interessado no processo administrativo tributário **supre a falta ou a irregularidade da intimação**.

§ 3º A nulidade de qualquer ato **somente prejudica os atos posteriores que dele diretamente dependam ou sejam consequentes**.

§ 4º Ao declarar a nulidade, a autoridade julgadora indicará os atos por ela atingidos e ordenará as providências necessárias ao prosseguimento ou à solução do processo.

§ 5º A nulidade **será declarada pela autoridade competente para praticar o ato ou julgar a sua legitimidade**.

§ 6º O sujeito passivo **não** poderá arguir nulidade a que haja dado causa ou para a qual tenha concorrido.

§ 7º Quando **puder decidir o mérito a favor do sujeito passivo a quem aproveitaria a declaração de nulidade, a autoridade julgadora não a pronunciará** nem mandará repetir o ato ou suprir-lhe a falta.

§ 8º A nulidade deverá ser **arguida na primeira oportunidade** que a parte dispuser, **sob pena de preclusão**, exceto as que sejam cognoscíveis de ofício pela autoridade julgadora.

NULIDADES

São **NULOS** os atos:

→ de autoridade/órgão/servidor **incompetente**

→ de autoridade/órgão/servidor **impedido**

→ praticados c/ **preterição do direito de defesa**

→ decisões **não fundamentadas**

→ c/ **erro na identificação do sujeito passivo (SP)**

Ressalva: lançamento de ofício c/ múltiplos autuados, **não será nula** a

Continua abaixo ↓



Anotações

	exigência fiscal se pelo menos um estiver corretamente identificado. Exclui-se o erroneamente qualificado.
→ intimações sem observância das prescrições legais	
→ Auto de Infração sem observância das prescrições legais	
Outras regras:	
O comparecimento do interessado supre a falta/irregularidade da intimação	
A nulidade só prejudica atos posteriores que: → dele diretamente dependam; ou → sejam consequentes.	
O SP não poderá arguir nulidade: → a que haja dado causa; → p/ a qual tenha concorrido.	
A nulidade será declarada pela autoridade competente p/ → praticar o ato; ou → julgar a sua legitimidade.	
Se puder decidir o mérito a favor do SP a quem aproveitaria a declaração de nulidade , a autoridade julgadora não a pronunciará nem mandará repetir o ato ou suprir-lhe a falta.	
Irregularidades, incorreções e omissões diferentes das referidas aqui não importarão nulidade . Serão sanadas quando resultarem em prejuízo ao SP. !! <u>Exceto</u> se este lhes houver dado causa ou se não influírem na solução do litígio.	

§ 9º Para fins do disposto no inciso I do caput deste artigo, considera-se **impedido o julgador** que tenha:

I - sido **autuante, autor da manifestação fiscal ou responsável pelo controle de qualidade da autuação, ou** quando qualquer uma dessas atividades tenha sido exercida pelo **seu cônjuge, companheiro ou parente, consanguíneo ou afim, até o terceiro grau;**



Anotações



II - **participado de diligência**;

III - **subscrito resposta a consulta** formulada pelo sujeito passivo **relativa a matéria** versada no **processo**;

IV - **interesse econômico ou financeiro, por si ou** por seu cônjuge, companheiro ou **parente**, consanguíneo ou afim, até o terceiro grau;

V - **sido ou** ainda **seja contabilista, advogado, consultor ou empregado do sujeito passivo**;

VI - **vínculo, como sócio ou** como **empregado**, com a **sociedade de advogados, de contabilistas ou economistas, ou** com a empresa de **assessoria fiscal ou tributária**, a que esteja **vinculado o mandatário constituído** por quem figure como parte no processo administrativo tributário; ou

VII - **vínculo**, na condição de **sócio ou membro de conselho**, de direção ou de administração de pessoa jurídica **parte no processo, por si**, por seu cônjuge, companheiro **ou parente**, consanguíneo ou afim, até o terceiro grau.

§ 10. O julgador deverá apresentar ao Presidente da Câmara ou Turma de Julgamento, no início de cada novo mandato, lista de empresas com as quais manteve ou mantém algum tipo de **relação** que possa enquadrar-se nas hipóteses previstas no § 9º deste artigo e atualizá-la sempre que necessário.

§ 11. O impedimento poderá também ser declarado durante a sessão de julgamento, hipótese em que o processo será redistribuído para outra Câmara ou Turma de Julgamento, devendo essa circunstância ser consignada em ata.

§ 12. As irregularidades, as incorreções e as omissões diferentes das referidas neste artigo **não** importarão nulidade e serão sanadas quando resultarem em prejuízo para o sujeito passivo, exceto se este lhes houver dado causa ou quando **não** influírem na solução do litígio.

§ 13. Na hipótese de ocorrer erro na identificação do sujeito passivo em lançamento de ofício que contenha múltiplos autuados, **não** será declarada a nulidade da exigência fiscal se pelo menos um deles estiver corretamente identificado, **excluindo-se** do polo passivo aquele erroneamente qualificado.





CAPÍTULO II

Do Contencioso Administrativo Tributário

Seção I Disposições Gerais

Art. 67 O contencioso administrativo tributário **instaura-se** pelo ato de **impugnação** em face do crédito tributário formalizado por meio **de lançamento de ofício**.

§ 1º O **prazo para impugnação é de 20 (vinte) dias**, contado da intimação do lançamento de ofício.

§ 2º As **provas** deverão ser **apresentadas juntamente com a impugnação**, sob pena de preclusão, ressalvados os casos devidamente demonstrados:

I - de **impossibilidade** de sua apresentação oportuna **por justa causa, força maior, fato ou direito superveniente**; ou

II - que **se destinem a contrapor alegações posteriormente trazidas** aos autos.

§ 3º Nos casos dos incisos I e II do § 2º deste artigo, a **prova apresentada após a impugnação** será **apreciada diretamente** pela **instância** perante a qual **se encontrar o processo**.

§ 4º A parte contrária será intimada a se manifestar sobre os documentos juntados após a impugnação.

§ 5º Na impugnação, **caso o sujeito passivo reconheça parcialmente o crédito** tributário lançado, **o montante incontroverso** será **encaminhado à cobrança administrativa**.

§ 6º Juntamente com as provas a que se refere o § 2º deste artigo **poderão ser requeridas diligências ou perícias**, com indicação expressa dos pontos que se pretenda esclarecer, sob pena de preclusão.

§ 7º No caso de **perícia**, **o sujeito passivo deverá indicar o nome, o endereço e a qualificação** profissional de seu assistente técnico.

Art. 68 A **impugnação e os recursos** serão **indeferidos** pela autoridade competente **se intempestivos**, postulados ou **assinados por pessoa sem legitimidade ou ineptos**



Anotações

, **vedada** a recusa de seu recebimento ou protocolização.

§ 1º A impugnação e os recursos serão considerados:

I - intempestivos, quando apresentados fora do prazo legal;

II - com **vício de ilegitimidade de parte**, quando postulados ou assinados por pessoa sem capacidade ou competência legal para fazê-lo, **inclusive** em caso de **ausência de legítimo interesse** ou de ilegalidade da representação; e

III - **ineptos**, quando:

a) **não** contenham pedido ou seus fundamentos;

b) contenham pedido relativo a **matéria estranha** à legislação tributária aplicável ao lançamento do tributo contestado; **ou**

c) **não** contenham elementos essenciais à identificação do sujeito passivo, inclusive sua assinatura ou a assinatura de seu representante legal ou procurador legalmente constituído.

§ 2º A impugnação e o recurso **intempestivos não suspendem** nem mantêm a suspensão da **exigibilidade do crédito** tributário.

§ 3º Se houver sido suscitada a **tempestividade como preliminar**, a impugnação ou o recurso serão encaminhados à instância julgadora competente.

§ 4º **Não** caberá recurso da decisão colegiada a que se refere o § 3º deste artigo **que decidir pela intempestividade**.

§ 5º Verificadas as **irregularidades da representação** a que se referem o inciso II e a alínea "c" do inciso III do § 1º deste artigo, o contribuinte será **intimado** para **saná-las em 5 (cinco) dias**, **sob pena de preclusão e nulidade** dos atos praticados e dos que lhes forem consequentes.

Seção II Das Diligências

Art. 69 No exame da matéria em litígio, a **autoridade julgadora** não ficará adstrita às razões de fato ou de direito invocadas, **podendo determinar a realização de** quaisquer **diligências**, **ou solicitar a manifestação dos interessados** na solução do processo, mesmo que outras medidas já tenham sido



Anotações



tomadas.

§ 1º A decisão que determinar a realização da diligência **deve conter a motivação** do ato.

§ 2º **Deliberada** a diligência, **é vedado** à autoridade incumbida de sua realização **recusar-se a cumpri-la**.

Art. 70 Quando **não** estabelecido de forma **expressa** pela autoridade julgadora, o prazo para **cumprimento de diligência** será de **20 (vinte) dias úteis**, prorrogável mediante pedido devidamente **justificado**, formulado pela autoridade responsável pela sua realização.

Art. 71 **A parte será intimada** de todos os documentos juntados ao processo administrativo tributário em decorrência da realização da diligência e terá o prazo de **20 (vinte) dias** para se **manifestar**.

Seção III Da Desistência e da Revelia

Art. 72 Opera-se a desistência do litígio na esfera administrativa:

I - **expressamente, por pedido** do sujeito passivo; ou

II - **tacitamente**:

a) **pelo pagamento**, pelo **parcelamento** ou pela **compensação do crédito tributário em litígio**;

b) pela **propositura de ação judicial** relativa à **mesma matéria** objeto do processo administrativo tributário, devendo a circunstância ser reconhecida pela autoridade julgadora, após colher a manifestação da autoridade competente, caso necessário; ou

c) pela **não apresentação tempestiva do recurso**.

§ 1º Se houver vários interessados no processo administrativo tributário, **a desistência atinge somente quem a tenha formulado ou** tenha nela **incorrido**.

§ 2º Quando houver **matéria distinta** da constante do processo judicial, **não se opera a desistência tácita** a que se refere a alínea “b” do inciso II do caput deste artigo em relação à matéria diferenciada, a qual terá prosseguimento.



Anotações



Art. 73 Se **não** for **cumprida a exigência ou apresentada defesa no prazo legal**, o **sujeito passivo será considerado revel**.

Seção IV Dos Provimentos Vinculantes

Art. 74. No âmbito do processo administrativo tributário, **serão observados**, desde que ausentes fundamentos relevantes para distinção:

I - os enunciados das **súmulas vinculantes** do **Supremo Tribunal Federal**, na forma do art. 103-A da Constituição Federal;

CF/88

Art. 103-A. O Supremo Tribunal Federal poderá, de ofício ou por provocação, mediante decisão de dois terços dos seus membros, após reiteradas decisões sobre matéria constitucional, aprovar súmula que, a partir de sua publicação na imprensa oficial, terá efeito vinculante em relação aos demais órgãos do Poder Judiciário e à administração pública direta e indireta, nas esferas federal, estadual e municipal, bem como proceder à sua revisão ou cancelamento, na forma estabelecida em lei.

II - **as decisões** transitadas em julgado proferidas pelo **Supremo Tribunal Federal em sede de controle concentrado de constitucionalidade**, na forma do § 2º do art. 102 da Constituição Federal;

CF/88

Art. 102

§ 2º As decisões definitivas de mérito, proferidas pelo Supremo Tribunal Federal, nas ações diretas de inconstitucionalidade e nas ações declaratórias de constitucionalidade produzirão eficácia contra todos e efeito vinculante, relativamente aos demais órgãos do Poder Judiciário e à administração pública direta e indireta, nas esferas federal, estadual e municipal.

III - **as decisões** transitadas em julgado proferidas pelo **Supremo Tribunal Federa**



Anotações

I em sede de **controle difuso** que tenham **declarado inconstitucional dispositivo legal** cuja **execução tenha sido suspensa por resolução do Senado Federal**, na forma do inciso X do caput do art. 52 da Constituição Federal;

CF/88

Art. 52. Compete privativamente ao Senado Federal:

X - suspender a execução, no todo ou em parte, de lei declarada inconstitucional por decisão definitiva do Supremo Tribunal Federal;

Cabe observar que, a partir de 2017, tivemos uma mutação constitucional nesse ponto. Tanto no controle concentrado, quanto no difuso, as decisões do STF começaram a gerar efeito erga omnes.

STF - Informativo 886. ADI 3406 e 3470. Basicamente, se o STF decidir acerca da constitucionalidade ou inconstitucionalidade, ainda que em controle difuso, a decisão terá o mesmo efeito do controle concentrado: eficácia erga omnes e vinculante. O STF passou a acolher a teoria da abstrativização do controle difuso. Para o Supremo, a norma do art. 52, X da CF é mera medida de publicidade.

IV - **as decisões** transitadas em julgado do **Supremo Tribunal Federal** ou do **Superior Tribunal de Justiça** proferidas na **sistemática da repercussão geral** ou dos **recursos repetitivos**, na forma do inciso III, in fine, do art. 927 e dos arts. 928 e 1.036 a 1.041 da Lei nº 13.105, de 16 de março de 2015 (Código de Processo Civil);

CPC - Lei nº 13.105/2015

Art. 927. Os juízes e os tribunais observarão:

III - os acórdãos em incidente de assunção de competência ou de resolução de demandas repetitivas e em julgamento de recursos extraordinário e especial repetitivos;

Art. 928. Para os fins deste Código, considera-se julgamento de casos

Continua abaixo ↓



Anotações



repetitivos a decisão proferida em:

I - incidente de resolução de demandas repetitivas;

II - recursos especial e extraordinário repetitivos.

Parágrafo único. O julgamento de casos repetitivos tem por objeto questão de direito material ou processual.

Os arts. 1.036 a 1.041 tratam de questões procedimentais relativas aos recursos repetitivos.

V - as **súmulas editadas pelo CGIBS**, nos termos do § 1º do art. 81 desta Lei Complementar; e

Art. 81. É cabível a proposição de incidente de uniformização perante a Câmara Superior do IBS em relação à legislação específica do IBS.

§ 1º O julgamento do incidente de uniformização de matérias repetitivas fixará tese sobre a matéria, e caberá à Câmara Superior do IBS editar súmula que terá caráter de provimento vinculante a partir de sua publicação no Diário Eletrônico do CGIBS.

VI - as **decisões da Câmara Nacional de Integração do Contencioso Administrativo do IBS e da CBS** de que trata o art. 323-G da Lei Complementar nº 214, de 16 de janeiro de 2025.

LC nº 214/2025

Art. 323-G. Cabe recurso especial, no prazo de 10 (dez) dias úteis, contra decisão do CGIBS proferida por Câmara Recursal de Julgamento ou por Câmara de Julgamento de primeira instância no rito sumário, ou contra decisão de Câmara, turma de Câmara, turma extraordinária ou turma especial do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais (Carf), que conferir à legislação comum do IBS e da CBS interpretação do direito divergente da que lhe tenha dado outra decisão desses órgãos de julgamento, com vistas a uniformizar a jurisprudência administrativa em matéria comum aos dois tributos.

Continua abaixo ↓



Anotações

§ 1º O recurso de que trata o caput será apreciado pela Câmara Nacional de Integração do Contencioso Administrativo do IBS e da CBS

Parágrafo único. Ressalvado o disposto neste artigo, **é vedado** às autoridades julgadoras, no âmbito do processo administrativo tributário, **afastar a aplicação** ou deixar de observar a **legislação tributária sob o fundamento de inconstitucionalidade ou ilegalidade**.

Provimentos Vinculantes do PAT do IBS
▶ <u>desde que</u> ausentes fundamentos relevantes p/ distinção
1 Súmulas Vinculantes do STF
2 Decisões transitadas em julgado do STF em controle concentrado de constitucionalidade
3 Decisões transitadas em julgado do STF em controle difuso c/ declaração de inconstitucionalidade, cuja execução tenha sido suspensa por Resolução do SF (veja a obs inserida no corpo da lei a respeito!)
4 Decisões transitadas em julgado do STF / STJ na sistemática da repercussão geral ou recursos repetitivos
5 Súmulas editadas pelo CGIBS
6 Decisões da Câmara Nacional de Integração do Contencioso Adm do IBS e da CBS
Com exceção do disposto nessa Seção: é vedado afastar a aplicação da legislação tributária sob o fundamento de inconstitucionalidade ou ilegalidade.

Seção V Das Espécies Recursais

Subseção I

Disposições Preliminares

Art. 75 Observados os requisitos específicos previstos nesta Lei Complementar e em ato do CGIBS, poderão ser interpostos os seguintes **recursos** no âmbito do



Anotações

91

contencioso administrativo:

I - **recurso de ofício**;

II - **recurso voluntário**;

III - **recurso de uniformização**; e

IV - **recurso especial**, na forma do art. 323-G da Lei Complementar nº 214, de 16 de janeiro de 2025.

LC nº 214/2025

Art. 323-G. Cabe recurso especial, no prazo de 10 (dez) dias úteis, contra decisão do CGIBS proferida por Câmara Recursal de Julgamento ou por Câmara de Julgamento de primeira instância no rito sumário, ou contra decisão de Câmara, turma de Câmara, turma extraordinária ou turma especial do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais (Carf), que conferir à legislação comum do IBS e da CBS interpretação do direito divergente da que lhe tenha dado outra decisão desses órgãos de julgamento, com vistas a uniformizar a jurisprudência administrativa em matéria comum aos dois tributos.

§ 1º Exceto se houver disposição expressa em contrário ao previsto neste Título, o prazo para a interposição **de recurso e** das respectivas **contrarrazões**, quando cabíveis, será de **20 (vinte) dias**, contado da intimação do ato recorrido ou da intimação do ato de interposição do recurso, respectivamente.

§ 2º O prazo previsto no § 1º deste artigo será **contado em dobro** quando a parte vencida **for a administração tributária** dos Estados, do Distrito Federal ou dos Municípios.

Art. 76 A tramitação e o julgamento do processo administrativo tributário **poderão ser** diferenciados mediante adoção de **rito sumário**, nos termos definidos em ato do CGIBS, em razão:

I - do **crédito tributário inferior ao valor de alçada**, fixado em caráter **uniforme em âmbito nacional**, desde que **não ultrapasse** o valor de **1.000 (mil) UPFs** (Unidade Padrão Fiscal dos Tributos sobre Bens e Serviços); ou

II - da **menor complexidade da matéria**, tais como:



Anotações

- a) **indeferimento** de pedido de **restituição e ressarcimento**;
- b) **exclusão de programas** especiais de **parcelamento**;
- c) **indeferimento de opção ou exclusão de ofício do** regime do **Simples Nacional**, instituído pela Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006.

Parágrafo único. Nas hipóteses de que trata este artigo, **a decisão de primeira instância** de julgamento **será** considerada **definitiva**, ressalvado o direito de **interposição de pedido de retificação e dos recursos** de que tratam o art. 323-G da Lei Complementar nº 214, de 16 de janeiro de 2025, e, no caso do inciso I do caput deste artigo, o art. 79 desta Lei Complementar.

Recurso Especial (art. 323-G da LC nº 214/2025) e

Recurso de Uniformização (art. 79 desta LC), no caso de crédito tributário inferior ao valor de alçada.

Rito Sumário do PAT	
Cabível quando:	
1 o crédito tributário for inferior ao valor de alçada (uniforme nacionalmente)	<u>desde que:</u> não ultrapasse 1.000 UPFs
2 a matéria for de menor complexidade	Ex: → indeferimento de restituição/ ressarcimento; → exclusão de programas especiais de parcelamento; → indeferimento de opção ou exclusão de ofício do SN.
⚠ A decisão de 1ª instância será definitiva	Exceto na interposição de: 1. pedido de retificação ; 2. recurso especial ; 3. recurso de uniformização (no caso de crédito tributário inferior ao valor de alçada).



Anotações



Subseção II

Do Recurso de Ofício

Art. 77 O órgão julgador de primeira instância administrativa recorrerá **de ofício** à segunda instância **sempre que a decisão for, no todo ou em parte, contrária à Fazenda Pública**.

§ 1º A interposição do recurso de ofício será **formalizada na própria decisão**.

§ 2º Independentemente do disposto no § 1º deste artigo, **considera-se interposto ex lege** o recurso de ofício, nos termos estabelecidos neste Título, e a **instância superior** **avocará os autos e o conhecerá**, se presentes os seus pressupostos.

Ex lege é uma expressão em latim utilizada no meio jurídico que significa "por força da lei" ou "segundo o que determina a lei". Ela indica que um direito, dever ou efeito jurídico decorre diretamente de uma norma legal, sem depender da vontade das partes ou de uma decisão judicial para existir.

§ 3º **Não caberá** recurso de ofício:

I - **da decisão contrária à Fazenda Pública** que consignar, na data da realização do julgamento, **valor inferior ao limite específico** para esse fim fixado pelo CGIBS;

II - quando **houver, nos autos, prova de recolhimento integral do tributo** exigido no lançamento original;

III - na hipótese em que **o cancelamento do ato de lançamento de ofício tiver por fundamento** disposição legal que importe **remissão do crédito** tributário;

IV - da **decisão que aplicar penalidade mais benéfica à conduta infracional** indicada no ato de lançamento de ofício, decorrente exclusivamente de **alteração superveniente na legislação**;

V - **da decisão unânime contrária à Fazenda Pública**, que tenha observado **provimento vinculante** a que se refere o art. 74 desta Lei Complementar; ou

VI - no **processo** administrativo **sujeito ao rito sumário**, nos termos do art. 76 desta Lei Complementar.

§ 4º **O valor** de que trata o inciso I do § 3º deste artigo **deverá ser único e**



Anotações



estabelecido em caráter **nacional**.

§ 5º Na hipótese prevista no inciso III do § 3º deste artigo, a representação fazendária deverá manifestar-se previamente à decisão.

§ 6º Ato do **CGIBS** poderá estabelecer outras hipóteses de **não cabimento** do recurso de **ofício**, em razão da controvérsia da matéria ou da natureza da infração.

Subseção III

Do Recurso Voluntário

Art. 78 Das decisões de primeira instância **contrárias ao sujeito passivo**, caberá **recurso voluntário** ao colegiado de segunda instância.

§ 1º O recurso voluntário **admitido devolve o conhecimento de toda** a matéria nele **versada**.

§ 2º O recurso interposto pelo sujeito passivo **de parte** da decisão **implica reconhecimento da parte não recorrida**.

Subseção IV

Do Recurso de Uniformização em Relação à Legislação Específica do IBS

Art. 79. Caberá **recurso de uniformização**, dirigido à **Câmara Superior do IBS**, no prazo de **10 (dez) dias**, **contra decisão de segunda instância** ou proferida no **rito sumário** de que trata o inciso I do caput do art. 76 desta Lei Complementar, **que conferir à legislação específica do IBS interpretação do direito divergente** da que lhe haja atribuído **outra decisão de segunda instância ou da própria Câmara Superior**, com vistas a uniformizar a jurisprudência administrativa do IBS em âmbito nacional.

Art. 76

I - do **crédito tributário inferior ao valor de alçada**, fixado em caráter uniforme em âmbito nacional, desde que não ultrapasse o valor de 1.000 (mil) UPFs (Unidade Padrão Fiscal dos Tributos sobre Bens e Serviços);

§ 1º **Poderão interpor** o recurso de uniformização:



Anotações

I - a representação da Fazenda Pública; ou

II - o sujeito passivo.

§ 2º Incumbe ao recorrente a comprovação da divergência, mediante indicação objetiva e precisa das circunstâncias que identifiquem ou assemelhem as decisões confrontadas, **sob pena de** o recurso de uniformização **não ser conhecido pela Câmara Superior do IBS.**

§ 3º O recurso de uniformização **não será conhecido se:**

I - **adotar como paradigma decisão** que tenha sido **prejudicada, inclusive por legislação superveniente; ou**

II - **contrariar entendimento sumulado pelo CGIBS.**

§ 4º Será **admitida** a apresentação de **contrarrazões** no prazo de **10 (dez) dias**, contado da intimação do recurso interposto.

§ 5º O recurso **conhecido devolve à Câmara Superior do IBS** **somente** a matéria objeto da divergência.

§ 6º **Não é cabível** a interposição de recurso de uniformização em relação à **legislação comum do IBS e da CBS**, hipótese em que **será observado** o disposto no art. 323-G da Lei Complementar nº 214, de 16 de janeiro de 2025.

LC nº 214/2025

Art. 323-G. Cabe **recurso especial**, no prazo de 10 (dez) dias úteis, contra decisão do CGIBS proferida por Câmara Recursal de Julgamento ou por Câmara de Julgamento de primeira instância no rito sumário, ou contra decisão de Câmara, turma de Câmara, turma extraordinária ou turma especial do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais (Carf), que conferir à legislação comum do IBS e da CBS interpretação do direito divergente da que lhe tenha dado outra decisão desses órgãos de julgamento, com vistas a uniformizar a jurisprudência administrativa em matéria comum aos dois tributos.

§ 7º Ato do CGIBS disporá sobre o processamento do recurso de que trata este artigo.



Anotações



Espécies Recursais do PAT → são 4

Prazo p/ **recurso e contrarrazões** = **20 dias**

Exceção = disposição expressa neste Título (△ só o recurso de uniformização e o especial possuem prazo menor, de 10 dias)

Em dobro = se a parte vencida for a Adm Tributária

1 Recurso de Ofício	Órgão julgador de 1ª instância adm
	Quando? Decisão (toda ou parte) contrária à Fazenda
	Considera-se interposto ex lege A instância superior avocará os autos
	Não cabe (lista não exaustiva): 1de decisão c/ <u>valor inferior ao limite específico</u> (único e nacional); 2 <u>recolhimento integral</u> do tributo; 3 <u>remissão</u> do crédito; 4 <u>penalidade + benéfica</u> (exclusivamente de alteração superveniente na legislação); 5decisão <u>unânime</u> (que observou provimento vinculante); 6PAT do <u>rito sumário</u> .
2 Recurso Voluntário	Sujeito passivo
	Quando? Decisões de 1ª instância contrárias ao SP
	Se admitido = devolve o conhecimento de toda a matéria nele
	Interposto de parte da decisão, implica reconhecimento da parte não recorrida

Continua abaixo ↓



Anotações



3 Recurso de Uniformização	→ representação da Fazenda → sujeito passivo Recorrente deve comprovar a divergência
	Prazo = 10 dias
	Dirigido à Câmara Superior do IBS
	Contra decisão de 2ª instância ou no rito sumário (crédito inferior ao valor de alçada): → que conferir à leg específica do IBS interpretação do direito divergente de outra decisão de 2ª instância ou Câmara Superior
	Objetivo = uniformizar a jurisprudência adm do IBS em âmbito nacional.
	Não será conhecido se: 1 adotar como paradigma decisão prejudicada (inclusive por leg
	superveniente); 2 contrariar entendimento sumulado do CGIBS.
	Não cabe: → em relação à leg comum do IBS e CBS (⚠ aqui, cabe o recurso especial)
	Admite contrarrazões em 10 dias
	Se conhecido = devolve à Câmara Superior do IBS somente o objeto da divergência
4 Recurso Especial	!!Não é tratado na LC nº 227/2026, mas sim na LC nº 214/2025 (art. 323-G).
	P/ conhecimento:

Continua abaixo ↓



Anotações



Prazo = **10 dias úteis**

- Contra decisão do CGIBS proferida por Câmara Recursal de Julgamento ou Câmara de Julgamento de 1ª instância no rito sumário ou contra decisão de Câmara, turma de Câmara, turma extraordinária ou turma especial do CARF;
- Que conferir à leg comum do IBS e CBS interpretação do direito divergente de outra decisão desses órgãos de julgamento;
- Objetivo = uniformizar a jurisprudência adm em **matéria comum** aos 2 tributos.

Seção VI Do Pedido de Retificação

Art. 80 Da decisão de qualquer instância administrativa, caberá **pedido de retificação** para a própria Câmara que a proferiu e, se for o caso, para as suas **Turmas de Julgamento**, no prazo de **5 (cinco) dias**, contado da intimação da decisão, exclusivamente para corrigir **erro de fato**, eliminar **contradição** ou **obscuridade** ou suprir **omissão** em relação à questão que deveria ter sido objeto de decisão, **podendo**, ainda, a referida matéria **ser** tratada como preliminar das razões de recurso próprio.

§ 1º **Poderão apresentar** o pedido de retificação:

I - a **representação da Fazenda Pública**; ou

II - o **sujeito passivo**.

§ 2º A apresentação **tempestiva** do pedido de retificação **interrompe** o prazo para interposição de **recurso**.

§ 3º **A decisão** relativa ao pedido de retificação versará **apenas sobre o objeto do pedido**.

§ 4º O pedido de retificação será **decidido pelo mesmo órgão** que proferiu a **decisão contestada**.

§ 5º Da **decisão que não conhecer ou rejeitar o pedido** de retificação **não caberá**



Anotações



novο pedido de retificação.

Seção VII**Do Incidente de Uniformização Relativo à Legislação Específica do IBS**

Art. 81. É cabível a proposição de **incidente de uniformização** perante a Câmara Superior do IBS em relação à **legislação específica do IBS**:

I - de **matérias repetitivas**, quando houver **julgamentos reiterados** sobre a **mesma questão** de direito;

II - **da decisão de segunda instância que deixar de aplicar os provimentos vinculantes** previstos no art. 74 desta Lei Complementar.

§ 1º **O julgamento** do incidente de uniformização de matérias repetitivas **fixará tese sobre a matéria**, e caberá à Câmara Superior do IBS editar **súmula** que terá caráter **de provimento vinculante** a partir de sua publicação no Diário Eletrônico do CGIBS.

§ 2º **O efeito vinculante** de que trata o § 1º deste artigo **alcança** também **todas as impugnações** e recursos, **pendentes ou futuros**, que versem sobre **idêntica questão de direito**.

§ 3º Caberá **revisão da tese** firmada no incidente de uniformização pelo CGIBS, **de ofício ou mediante pedido dos legitimados** a que se referem os arts. 84 e 87 desta Lei Complementar.

→ a representação da Fazenda Pública;

→ os Presidentes das Câmaras de Julgamento de 2ª instância ou da Câmara Superior do IBS;

→ o sujeito passivo.

§ 4º Ato do CGIBS disporá sobre o processamento do incidente de que trata este artigo.

Subseção I**Do Cabimento do Incidente de Uniformização por Repetição de Julgamentos**

Anotações



Art. 82 O incidente de uniformização de que trata o inciso I do caput do art. 81 desta Lei Complementar observará o disposto nesta Subseção.

Art. 83. A suscitação do incidente de uniformização previsto nesta Subseção deverá estar acompanhada de **5 (cinco) decisões definitivas** proferidas por **Câmara de Julgamento de segunda instância** ou por **3 (três) decisões** proferidas pela **Câmara Superior do IBS**, por, no mínimo, **maioria de votos**, em **sessões** de julgamento **distintas**, sob pena de não conhecimento.

Art. 84 **Poderão suscitar** o incidente de uniformização previsto nesta Subseção:

I - **a representação da Fazenda Pública**;

II - **os Presidentes das Câmaras de Julgamento de segunda instância ou da Câmara Superior do IBS.**

Parágrafo único. O incidente de uniformização previsto nesta Subseção **não suspenderá a exigibilidade do crédito** tributário.

Subseção II

Do Cabimento do Incidente de Uniformização **por Inobservância de Provimento Vinculante** do CGIBS

Art. 85 O incidente de uniformização de que trata o inciso II do caput do art. 81 desta Lei Complementar observará o disposto nesta Subseção.

Art. 86 A suscitação do incidente de uniformização previsto nesta Subseção deverá estar **acompanhada da indicação do provimento vinculante** proferido ou editado pelo órgão responsável do CGIBS que deixou de ser aplicado pela decisão de segunda instância.

Art. 87 **Poderão suscitar** o incidente de uniformização previsto nesta Subseção:

I - **a representação da Fazenda Pública**;

II - **o sujeito passivo.**

Parágrafo único. O incidente de uniformização previsto nesta Subseção **suspenderá a exigibilidade do crédito** tributário.



Anotações



Incidente de Uniformização	
→ Perante a Câmara Superior do IBS	
O julgamento fixa tese sobre a matéria A Câmara Superior edita súmula vinculante	
Cabe revisão da tese (de ofício ou à pedido)	Legitimados a pedir revisão da tese: → Representação da Fazenda; → Presidentes das Câmaras de Julgamento de 2ª instância ou da Câmara Superior do IBS; → Sujeito passivo.
O Incidente cabe, em relação à legislação específica do IBS:	
1 Matérias repetitivas (julgamentos <u>reiterados</u> da <u>mesma</u> questão de direito)	Requisitos: → apresentar 5 decisões definitivas de Câmara de Julgamento de 2ª instância; <u>OU</u> → 3 decisões da Câmara Superior do IBS (com <u>maioria</u> de votos + sessões de julgamento distintas).
	Poderão suscitar: → representação da Fazenda; → Presidentes das Câmaras de Julgamento de 2ª instância ou da Câmara Superior do IBS.
	Não suspende a exigibilidade do crédito tributário
2 Da decisão de 2ª instância que deixar de aplicar os provimentos vinculantes	Requisitos: → Indicação do provimento vinculante que deixou de ser aplicado
	Poderão suscitar: → representação da Fazenda; → sujeito passivo.
	Suspende a exigibilidade do crédito tributário



Anotações



CAPÍTULO III

Dos Órgãos de Julgamento

Seção I Disposições Gerais

Art. 88 Compete aos Estados, ao Distrito Federal e aos Municípios, de forma **integrada e exclusivamente** por meio do **CGIBS, decidir o contencioso administrativo** relativo ao **IBS**, nos termos estabelecidos na Constituição Federal e nesta Lei Complementar.

§ 1º As **sessões de julgamento** relativas ao contencioso administrativo serão realizadas de modo **virtual e síncrono**, **asseguradas**, em **todas as instâncias**, a realização de **audiências** e de **sustentações orais** e a **apresentação de memoriais** pelas partes.

§ 2º As partes deverão ser **intimadas da inclusão do processo** administrativo em **pauta de julgamento** com, no **mínimo, 10 (dez) dias de antecedência**.

Art. 89 O contencioso administrativo será estruturado, no âmbito das competências do CGIBS, nas seguintes instâncias:

I - **primeira instância** de julgamento;

II - **segunda** instância; e

III - **instância de uniformização** da jurisprudência do IBS relativa à legislação específica do IBS.

§ 1º As instâncias de que tratam os **incisos I e II** do caput deste artigo serão **organizadas por unidade federativa estadual e distrital**.

§ 2º São **requisitos** para o exercício da **função de julgador** no processo administrativo tributário:

I - **no caso dos servidores** das administrações tributárias, que:

a) sejam **integrantes das carreiras** dotadas de **competência para** a realização do **lançamento tributário** ou de **julgamento tributário**;

b) possuam graduação em curso de **nível superior**;



Anotações



c) preferencialmente, detenham **experiência em julgamento** de processos administrativos tributários em seus entes federativos de origem;

II - no caso dos **representantes dos contribuintes**, que:

a) possuam graduação em curso de **nível superior há, pelo menos, 3 (três) anos**;

b) detenham **experiência tributária e contábil** há, **pelo menos, 3 (três) anos** após a **graduação** em curso de nível superior.

§ 3º É **assegurada a paridade de representação** entre o conjunto dos Estados e do Distrito Federal e o conjunto dos Municípios e do Distrito Federal **em todas as instâncias** que compõem a estrutura de julgamento incumbida de decidir o contencioso administrativo relativo ao IBS.

§ 4º **Pelo menos 30% (trinta por cento)** das vagas de que trata o § 3º deste artigo serão ocupadas por **mulheres**.

Art. 90 O mandato dos julgadores será de **2 (dois) anos**, permitida a recondução.

Seção II Da Primeira Instância de Julgamento

Art. 91 Compete à primeira instância de julgamento do contencioso administrativo do IBS **julgar**:

I - **o lançamento tributário** realizado pelas **administrações tributárias** dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, regularmente **impugnado pelo sujeito passivo**; e

II - **o pedido de retificação**.

Art. 92. A primeira instância de julgamento será composta de **27 (vinte e sete) Câmaras de Julgamento** **virtuais, integradas**, de forma **colegiada e paritária**, exclusivamente por **servidores de carreira dos Estados** e dos **respectivos Municípios, ou do Distrito Federal**, com competência para a realização do lançamento tributário ou julgamento tributário.

§ 1º As Câmaras de Julgamento de que trata o caput deste artigo poderão **ser compostas de Turmas de Julgamento**, nos termos estabelecidos em ato do CGIBS.

§ 2º O julgamento do lançamento **competete à Câmara** de Julgamento relativa ao



Estado em que situada a administração tributária **titular do lançamento ou** do ente federativo **responsável pelo lançamento**.

§ 3º As Câmaras de Julgamento de primeira instância e, se for o caso, as suas Turmas de Julgamento **serão integradas**, na forma prevista em ato do CGIBS:

I - por **2 (dois) servidores indicados pela administração tributária do Estado** a que a Câmara de Julgamento se refere, ou por **4 (quatro) servidores, no caso do Distrito Federal;**

II - por **2 (dois) servidores indicados** pelas administrações tributárias dos **Municípios integrantes do Estado** a que se refere o inciso I deste parágrafo; e

III - pelo **Presidente**, que votará apenas em caso de **empate**.

§ 4º A **presidência** da Câmara de Julgamento e, se for o caso, das suas Turmas de Julgamento **será exercida alternadamente, a cada exercício, entre os servidores indicados** pelas administrações tributárias do **Estado e** dos respectivos **Municípios**, na forma estabelecida em ato do CGIBS.

§ 5º A **quantidade de Turmas de Julgamento** existentes em cada uma das Câmaras de Julgamento de primeira instância será **definida pelo CGIBS em função do volume de processos em tramitação**.

§ 6º Será selecionado igual número de suplentes para atuar na ausência do membro efetivo.

§ 7º O funcionamento das Câmaras de Julgamento de primeira instância será disciplinado em ato do CGIBS.

Seção III Da Segunda Instância de Julgamento

Art. 93 Compete à segunda instância do contencioso administrativo do IBS **julgar** os seguintes recursos contra decisão de primeira instância:

I - **recurso de ofício; e**

II - **recurso voluntário**.

Parágrafo único. Sem prejuízo do disposto no caput deste artigo, **também** compete à segunda instância julgar **pedido de retificação das próprias decisões**.



Anotações

Art. 94. A segunda instância será composta de **27 (vinte e sete) Câmaras Recursais de Julgamento** virtuais, integradas, de forma **colegiada e paritária**, por **servidores de carreira dos Estados e dos respectivos Municípios, ou do Distrito Federal**, com competência para a realização do lançamento tributário ou julgamento tributário, **e por representantes dos contribuintes**.

§ 1º As Câmaras Recursais de Julgamento de que trata o caput deste artigo poderão **ser compostas de Turmas Recursais de Julgamento**, nos termos estabelecidos em ato do CGIBS.

§ 2º **O julgamento** do recurso interposto contra a decisão de primeira instância **competete à Câmara Recursal de Julgamento do Estado** em que situada a administração tributária **titular do lançamento ou do ente federativo responsável pelo lançamento**.

§ 3º As Câmaras Recursais de Julgamento e, se for o caso, as suas Turmas Recursais de Julgamento **serão integradas**, na forma prevista em ato do CGIBS:

I - por **2 (dois) servidores** indicados pela administração tributária do **Estado** a que a Câmara Recursal de Julgamento se refere, ou por **4 (quatro) servidores**, no caso **do Distrito Federal**;

II - por **2 (dois) servidores** indicados pelas administrações tributárias **dos Municípios integrantes do Estado** a que se refere o inciso I deste parágrafo;

III - por **4 (quatro) representantes dos contribuintes**; e

IV - pelo **Presidente**, que **votará apenas** em caso de **empate**.

§ 4º Os **representantes dos contribuintes** serão nomeados, na forma estabelecida em ato do CGIBS, dentre pessoas **indicadas por entidades representativas de categorias econômicas e aprovadas em processo seletivo público** para **avaliação de conhecimentos e de experiência em matéria tributária**.

§ 5º **A presidência** da Câmara Recursal de Julgamento e, se for o caso, das suas Turmas Recursais de Julgamento será **exercida alternadamente, a cada exercício**, exclusivamente entre os servidores indicados pelas administrações tributárias do Estado e dos respectivos Municípios, na forma estabelecida em ato do CGIBS.

§ 6º A **quantidade de Turmas Recursais** de Julgamento existentes em cada uma das Câmaras Recursais de Julgamento será **definida** pelo CGIBS **em função do volume de**





processos em tramitação.

§ 7º Será selecionado igual número de suplentes para atuar na ausência do membro efetivo.

§ 8º O funcionamento das Câmaras Recursais de Julgamento será disciplinado em ato do CGIBS.

Seção IV

Da Instância de Uniformização da Jurisprudência do IBS Relativa à Legislação Específica do IBS

Art. 95. **Compete** à instância de uniformização da jurisprudência relativa à legislação específica do IBS:

I - **julgar o recurso de uniformização** em relação à **legislação específica do IBS**;

II - **julgar o incidente de uniformização** relativo à legislação específica do IBS;

III - julgar o **pedido de retificação**; e

IV - **deliberar sobre** a edição, a revisão e o cancelamento de **provimentos vinculantes**.

Art. 96 A instância de uniformização da jurisprudência relativa à legislação específica do IBS será **composta, em meio virtual, da Câmara Superior** do IBS, integrada de forma **colegiada e paritária**.

§ 1º A **Câmara Superior** do IBS será **integrada**, na forma prevista em ato do CGIBS:

I - por **4 (quatro) servidores** indicados pelas administrações tributárias dos **Estados** e do Distrito Federal;

II - por **4 (quatro) servidores** indicados pelas administrações tributárias dos **Municípios** e do Distrito Federal;

III - por **8 (oito) representantes dos contribuintes**; e

IV - pelo **Presidente**, que **votará apenas** em caso de **empate**.

§ 2º Os **representantes dos contribuintes** serão nomeados, na forma estabelecida em ato do CGIBS, dentre pessoas **indicadas por entidades**



Anotações

representativas de categorias econômicas e aprovadas em **processo seletivo público** para **avaliação de conhecimentos e de experiência em matéria tributária**.

§ 3º **A presidência** da Câmara Superior do IBS será exercida, de forma **alternada, por servidor** indicado pelas administrações tributárias **dos Estados** e do Distrito Federal **ou dos Municípios**, na forma estabelecida em ato do CGIBS.

§ 4º Os **integrantes da Câmara Superior** do IBS serão **escolhidos dentre servidores** que **tenham integrado as Câmaras Julgadoras de segunda instância** dos contenciosos administrativos tributários estadual, distrital e municipal **por, no mínimo, 2 (dois) mandatos** .

§ 5º Será selecionado igual número de suplentes para atuar na ausência do membro efetivo.

§ 6º O funcionamento da Câmara Superior do IBS será disciplinado em ato do CGIBS.

§ 7º Para fins dos **incisos I e II do § 1º** deste artigo, os **servidores indicados** deverão ser exclusivamente de carreira do Estado e dos respectivos Municípios, ou do Distrito Federal, **com competência para a realização do lançamento tributário ou julgamento tributário**.

Órgãos de Julgamento	
1 1ª instância	Organização: → Por unidade federativa estadual e distrital
	Competência: → Lançamento tributário da Adm Tributária dos entes federativos impugnado pelo SP; → Pedido de retificação.
	Composição: 27 Câmaras de Julgamento (virtuais, integradas, colegiadas e paritárias) <u>Exclusivamente c/ servidores de</u>

Continua abaixo ↓



Anotações

	carreira dos Estados e Municípios (ou do DF) Sendo: → 2 servidores indicados pela Adm Tributária do Estado ou 4 servidores (no DF); → 2 servidores indicados pela Adm Tributária dos Municípios integrantes do Estado; → Presidente (vota só em caso de empate).
	Presidência alternada, todo exercício , entre servidores indicados do Estado e Municípios
	Câmaras podem ser compostas de Turmas de Julgamento (cfe volume de processos)
2 2ª instância	Organização: → Por unidade federativa estadual e distrital
	Competência: → Recurso de ofício; → Recurso voluntário; → Pedido de retificação das suas decisões.
	Composição: 27 Câmaras Recursais de Julgamento (virtuais, integradas, colegiadas e paritárias) c/ servidores de carreira dos Estados e Municípios (ou do DF) representantes dos contribuintes Sendo: → 2 servidores indicados pela Adm Tributária do Estado ou 4 servidores (no

Continua abaixo ↓



Anotações

	DF); → 2 servidores indicados pela Adm Tributária dos Municípios integrantes do Estado; → Presidente (vota só em caso de empate); → 4 representantes dos contribuintes.
	Presidência alternada, todo exercício , entre servidores indicados do Estado e Municípios
	Câmaras podem ser compostas de Turmas Recursais (cfe volume de processos)
	► Representantes dos contribuintes: → Indicados por entidades representativas aprovados em processo seletivo público p/ avaliação de conhecimentos e
	experiência em matéria tributária.
3 Instância de Uniformização da Jurisprudência do IBS	Competência: → Recurso de uniformização; → Incidente de uniformização; → Pedido de retificação; → Deliberar sobre provimentos vinculantes.
	Composição: → em meio virtual; → da Câmara Superior do IBS ; → colegiada e paritária.
	Composição da Câmara Superior do IBS: → 4 servidores indicados pela Adm Tributária dos Estados e do DF; → 4 servidores indicados pela Adm

Continua abaixo ↓



Anotações

	Tributária dos Municípios e do DF; → 8 representantes dos contribuintes ; → Presidente (vota só em caso de empate); Servidores escolhidos dentre os que tenham integrado as Câmaras Julgadoras de 2ª instância por, no mínimo, 2 mandatos .
	► Representantes dos contribuintes: → Indicados por entidades representativas aprovados em processo seletivo público p/ avaliação de conhecimentos e experiência em matéria tributária.
	Presidência da Câmara Superior alternada, todo exercício , entre servidores indicados dos Estados e Municípios

CAPÍTULO IV

Da Representação da Fazenda Pública

Art. 97 A representação e a defesa jurídica da Fazenda Pública perante as Câmaras de Julgamento serão exercidas por **procuradores dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios** ou por **autoridade fiscal** integrante das administrações tributárias, nos termos de lei do respectivo ente federativo.

§ 1º **Compete** à representação da Fazenda Pública, além de outras atribuições previstas em ato do CGIBS:

- I - **defender o interesse público, a legalidade e a preservação da ordem jurídica**;
- II - **interpor**, pela Fazenda Pública, os **recursos** cabíveis, as **contrarrrazões** e os demais instrumentos processuais previstos neste Título;
- III - fazer-se **presente nas sessões de julgamento**, podendo usar da palavra;
- IV - **representar** à autoridade competente sobre quaisquer **irregularidades** verificadas **nos processos**, em detrimento da Fazenda Pública ou dos contribuintes, bem como **apresentar sugestões de medidas legislativas e providências administrativas** que julgar úteis ao aperfeiçoamento dos serviços



Anotações



de exação fiscal.

§ 2º É **assegurada a participação de representante da autoridade lançadora** na condição de **assistente**, a critério da representação da Fazenda Pública.

CAPÍTULO V

Disposições Finais

Art. 98 As decisões e os acórdãos deverão indicar com clareza os pressupostos de fato e de direito que os determinaram, cabendo ao CGIBS assegurar a sua publicidade, na forma estabelecida em ato próprio.

Art. 99 Exceto nos casos de dolo ou de excesso de linguagem, **os julgadores não poderão ser punidos ou prejudicados pelas opiniões** que manifestarem ou pelo **teor das decisões** que proferirem.

Art. 100 Caracteriza **renúncia tácita ao mandato** a conduta do membro **julgador** que:

I - **retardar ou reter processos além dos prazos** previstos em ato do CGIBS;

II - **deixar de redigir o acórdão no prazo** estabelecido em ato do CGIBS; ou

III - **deixar de comparecer a 3 (três) sessões de julgamento consecutivas** ou a **5 (cinco) sessões alternadas no quadrimestre**.

Parágrafo único. O disposto neste artigo **não se aplica** na hipótese em que for **apresentada justificativa prévia, fundamentada e por escrito, aceita pelo Presidente** da Câmara de Julgamento ou da Câmara Superior, conforme o caso.

Art. 101 **Perderá o mandato** o membro julgador que:

I - empregar **meios ilícitos para procrastinar** o exame e o julgamento de processos, **ou praticar**, no exercício da função, quaisquer **atos de favorecimento**; ou

II - **incorrer em falta grave**, prevista em ato do CGIBS.

§ 1º Para os fins deste artigo, observado o devido processo administrativo em que sejam assegurados a ampla defesa e o contraditório, **cabará**:

I - **ao Presidente da Câmara Superior** submeter a **proposta de perda de mandato do** membro julgador ao Presidente do CGIBS;



Anotações

II - ao **Presidente do CGIBS decidir** sobre a proposta de perda de mandato do membro julgador.

§ 2º **Não caberá recurso** da decisão a que se refere o inciso II do § 1º deste artigo.

Art. 102 Compete ao CGIBS resolver os casos omissos, bem como editar os atos normativos necessários para a execução do disposto neste Título.

Julgadores do PAT	
Requisitos:	Servidores: 1integrantes das carreiras c/ competência p/ lançamento/julgamento; 2c/ nível superior; 3 <u>preferencialmente</u> c/ experiência em julgamento de PAT.
	Representantes dos contribuintes: 1nível superior há pelo menos 3 anos ; 2experiência tributária e contábil há pelo menos 3 anos após a graduação.
Paridade de representação entre o conjunto dos Estados + DF e dos Municípios + DF em todas as instâncias	sendo pelo menos 30% das vagas ocupadas por mulheres
Mandato:	2 anos e permitida a recondução
Perda do mandato:	1empregar meios ilícitos p/ procrastinar com os processos; 2praticar atos de favorecimento; 3incorrer em falta grave.
	Cabe ao Presidente da Câmara Superior submeter a proposta ao Presidente do CGIBS, que decidirá. Não caberá recurso!
Renúncia tácita ao mandato:	1retardar processos além dos prazos; 2deixar de redigir o acórdão no prazo;

Continua abaixo ↓



Anotações

3deixar de comparecer a **3** sessões de julgamento consecutivas ou a **5** alternadas no **quadrimestre**.

não se aplica se apresentar justificativa prévia, fundamentada, por escrito e aceita pelo Presidente

TÍTULO III

Da Distribuição do Produto da Arrecadação do Ibs

CAPÍTULO I

Disposições Preliminares

Art. 103 Os **rendimentos** provenientes de **aplicações financeiras** do produto da **arrecadação do IBS**, sem prejuízo das hipóteses de acréscimos de juros relativos ao ressarcimento de créditos do contribuinte expressamente previstas na Lei Complementar nº 214, de 16 de janeiro de 2025, serão **distribuídos integralmente** aos Estados, ao Distrito Federal e aos Municípios, **proporcionalmente à participação** de cada ente federativo **na receita do IBS apurada com base nas alíquotas de referência**, nos termos do art. 108 desta Lei Complementar, **nos 12 (doze) meses imediatamente anteriores**.

§ 1º Os valores referidos no caput deste artigo serão **distribuídos diretamente aos entes federativos**, não integrando o fluxo de distribuição previsto nos arts. 104 a 131 desta Lei Complementar.

§ 2º Os recursos de que trata este artigo **constituem receitas patrimoniais dos entes federativos e não integram a base de cálculo** para fins do disposto no inciso IV do caput do art. 158, no § 2º do art. 198, no parágrafo único do art. 204, no art. 212, no inciso II do caput do art. 212-A e no § 6º do art. 216, todos da Constituição Federal.

CF/88

Art. 158, IV - trata da distribuição do IBS aos Municípios.

Art. 198, §2º - trata da aplicação obrigatória de recursos mínimos em saúde,

Continua abaixo ↓



Anotações



por todos os entes federativos.

Art. 204, § único - trata da vinculação facultativa a programa de apoio à inclusão e promoção social pelos Estados e DF.

Art. 212 - trata da aplicação obrigatória de recursos mínimos em ensino, por todos os entes federativos.

Art. 212-A, II - trata de percentuais destinados ao Fundeb.

Art. 216, § 6º - trata da vinculação facultativa a fundo estadual de fomento à cultura pelos Estados e DF.

Art. 104 A distribuição do produto da arrecadação do IBS aos Estados, ao Distrito Federal e aos Municípios pelo CGIBS observará o disposto neste Título.

§ 1º O **CGIBS transferirá aos entes** federativos a parcela da **receita do IBS** a eles destinada **a cada período de determinação do montante** do produto **da arrecadação** a ser distribuído.

§ 2º **Os períodos de determinação** do montante do produto da arrecadação a ser distribuído serão definidos pelo CGIBS e **não poderão ser inferiores a 1 (um) dia útil nem ser mais extensos que o período de apuração do IBS.**

§ 3º **A receita** relativa a **cada período de determinação** do montante do produto da arrecadação a ser distribuído **será transferida aos entes** federativos **em até 3 (três) dias úteis** após o encerramento do período de determinação, nos termos do regulamento.

CAPÍTULO II

Da Receita-base dos Entes Federativos

Art. 105 **A cada período de determinação** do montante do produto da arrecadação a ser distribuído, **o CGIBS calculará a Receita-Base** de cada Estado e Município e do Distrito Federal, nos termos previstos neste Capítulo.

Parágrafo único. A Receita-Base de cada ente federativo **corresponde à receita inicial**, apurada nos termos do **art. 106, após os ajustes** de que tratam os **arts. 107 a 111** desta Lei Complementar.



Anotações

Art. 106 Compõem a **receita inicial** de cada ente federativo:

I - o valor do **IBS extinto** e que **não** tenha sido **apropriado como crédito** relativo às operações e às importações em que o Estado, o Distrito Federal ou o Município seja **destino da operação**:

a) **tributada pelo regime regular** do IBS e sujeita à **alíquota-padrão ou** à alíquota **reduzida em 30%** (trinta por cento) **ou em 60%** (sessenta por cento);

b) **tributada pelo Simples Nacional**, nos termos da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006; e

c) tributada nos termos dos **regimes específicos** de tributação relativos a:

1. bens **imóveis**;

2. **bares e restaurantes**;

3. **hotelaria, parques de diversão** e parques temáticos;

4. **transporte coletivo de passageiros intermunicipal e interestadual rodoviário, ferroviário ou hidroviário**;

5. **transporte aéreo regional coletivo de passageiros ou de carga**; e

6. **fundo de investimento contribuinte** do IBS no regime **regular**;

II - o valor do **IBS extinto** no âmbito dos **demais regimes específicos** de tributação e destinado ao Estado, ao Distrito Federal ou ao Município **nos termos do art. 113** desta Lei Complementar; e

III - o valor do **IBS extinto e destinado ao** Estado, ao Distrito Federal ou ao Município **contratante**, nas operações e nas importações tributadas nos termos do art. 149-C da Constituição Federal.

CF/88

Art. 149-C. O produto da arrecadação do imposto previsto no art. 156-A e da contribuição prevista no art. 195, V, incidentes sobre **operações contratadas pela administração pública direta, por autarquias e por fundações públicas**, inclusive suas importações, **será integralmente destinado ao ente federativo**

Continua abaixo ↓



Anotações



contratante, mediante redução a zero das alíquotas do imposto e da contribuição devidos aos demais entes e equivalente elevação da alíquota do tributo devido ao ente contratante.

§ 1º Para fins do disposto neste artigo:

I - **considera-se como IBS extinto** relativo a cada operação:

a) o valor extinto nos termos da Lei Complementar nº 214, de 16 de janeiro de 2025, mediante:

1. **compensação** de créditos de IBS apropriados pelo contribuinte;

2. **pagamento pelo sujeito passivo**;

3. recolhimento na liquidação financeira da operação (**split payment**);

4. **recolhimento pelo adquirente**; ou

5. recolhimento **por responsável**; e

b) **o saldo devedor de IBS compensado com saldo credor do ICMS**, nos termos dos arts. 137, 138 e 144 desta Lei Complementar;

II - **o destino** da operação **é o local da ocorrência da operação**, conforme definido no art. 11 da Lei Complementar nº 214, de 16 de janeiro de 2025;

III - o IBS extinto em decorrência de **lançamento de ofício** será considerado como **receita dos entes** federativos **de destino da operação**, nos termos da Lei Complementar nº 214, de 16 de janeiro de 2025;

IV - será considerado o **montante integral do IBS extinto, incluindo os juros de mora e as multas de mora**, observado o disposto no inciso III do caput do art. 108 desta Lei Complementar, e **excluindo** as **multas punitivas** e os **juros de mora sobre elas** incidentes, oriundos **de valores inscritos ou não** em dívida ativa;

Art. 108, III - do acréscimo dos valores arrecadados a título de multas e juros de mora, nos termos do § 2º do art. 29 da Lei Complementar nº 214, de 16 de janeiro de 2025, decorrentes de operações entre contribuintes do regime regular do imposto.



V - integra a **receita do ente** federativo **de destino o montante extinto** decorrente de **anulação ou estorno de crédito de IBS** anteriormente apropriado;

VI - os **efeitos financeiros do cancelamento de operação que tenha gerado receita para o ente** federativo em período de determinação anterior, inclusive por ocasião da devolução de bem material por pessoa que não seja contribuinte do IBS, **serão** considerados como **redução de receita do ente** federativo **no período** de determinação **em que ocorrerem**.

§ 2º Nas operações tributadas nos termos da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006, a que se refere a alínea “b” do inciso I do caput deste artigo, **a identificação dos entes federativos de destino** será feita **pelo CGIBS**:

Art. 106, I

b) **tributada pelo Simples Nacional**, nos termos da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006;

I - com **base nos documentos fiscais** emitidos ou nas declarações transmitidas por empresas optantes pelo Simples Nacional, **ou**, ainda, com base em **lançamento de ofício**; e

II - **observando a proporção entre as alíquotas de referência** estadual e municipal para fins de composição da receita inicial do Estado e do Município de destino.

§ 3º Não integram a receita inicial:

I - as receitas de **IBS extinto** decorrentes das **aquisições** realizadas por **produtores rurais e transportadores autônomos não contribuintes** relativas a **bens e serviços necessários à sua atividade**, devendo ser **alocadas aos entes** federativos **nos termos do § 3º do art. 108** desta Lei Complementar; e

II - as receitas de **IBS extinto pelos** Microempreendedores Individuais (**MEIs**), as quais serão **distribuídas aos entes** federativos **nos termos da Lei Complementar nº 123**, de 14 de dezembro de 2006.

§ 4º **Integram a receita inicial** dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios **com critérios de alocação diferentes** do disposto no caput deste artigo:

I - as receitas de **IBS extinto** relativas às **aquisições** realizadas por



Anotações

contribuintes **optantes do Simples Nacional** que recolham o imposto nos termos da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006, as quais **serão retidas pelo CGIBS até o final de cada período de apuração e alocadas**, ao fim do período de apuração, nos termos do regulamento, **proporcionalmente à participação de cada ente** federativo **no IBS extinto** incidente sobre as operações realizadas pelos contribuintes a que se refere este inciso no respectivo período de apuração; e

II - as receitas de **IBS extinto** advindas da **anulação de créditos** em decorrência de **saídas imunes e isentas** de que trata o art. 51 da Lei Complementar nº 214, de 16 de janeiro de 2025, **ou com redução de alíquota sem manutenção de crédito**, as quais **serão alocadas aos entes** federativos nos termos do **§ 2º do art. 112** desta Lei Complementar.

LC nº 214/2025

Art. 51. A imunidade e a isenção acarretarão a anulação dos créditos relativos às operações anteriores.

§ 1º A anulação dos créditos de que trata o caput deste artigo será proporcional ao valor das operações imunes e isentas sobre o valor de todas as operações do fornecedor.

§ 2º O disposto no caput e no § 1º deste artigo não se aplica às:

I - exportações; e

II - operações de que tratam os incisos IV e VI do caput do art. 9º desta Lei Complementar.

Art. 9º.

IV - de livros, jornais, periódicos e do papel destinado a sua impressão;

VI - de serviço de comunicação nas modalidades de radiodifusão sonora e de sons e imagens de recepção livre e gratuita;

§ 5º O disposto no **inciso I do § 4º** deste artigo **não se aplica** às aquisições realizadas por **MEI**, que, para fins dos critérios de **alocação da receita** de que trata este artigo, **serão consideradas como consumo final**.



Anotações



Ao classificar as aquisições do MEI como consumo final, a lei está dizendo que, para o sistema de arrecadação, ele se comporta como uma pessoa física comum. Assim, o IBS é alocado imediatamente para o ente de destino, sem a necessidade de cálculos de retenção e alocação posterior que o SN exige (conforme o inciso I do § 4º).

§ 6º **A apropriação de crédito de IBS** relativo à operação sujeita a **regime específico** de tributação em **que não** seja **possível aferir diretamente o pagamento pelo fornecedor** **será feita com base no** valor do **IBS** registrado **em documento fiscal eletrônico hábil, idôneo e reconhecido** pelo CGIBS e pela RFB.

Art. 107 O valor da **receita inicial** de cada ente federativo apurado na forma do art. 106 desta Lei Complementar **será ajustado** por meio:

I - da **dedução** de valor destinado **à devolução geral do IBS às pessoas físicas**, nos termos da Lei Complementar nº 214, de 16 de janeiro de 2025, o qual será **calculado pela aplicação de percentual sobre a receita apurada** na forma do art. 106 desta Lei Complementar; e

Cashback

II - quando cabível, **de ajuste** decorrente **da fixação, pelo ente** federativo, **de alíquota distinta da alíquota de referência** da respectiva esfera federativa, **por meio**:

a) da **dedução** de valor **correspondente ao aumento da receita do ente** federativo decorrente da fixação de **alíquota superior** à alíquota de referência da respectiva esfera da Federação; e

b) do **acréscimo** de valor **correspondente à redução da receita do ente** federativo decorrente da fixação de **alíquota inferior** à alíquota de referência da respectiva esfera da Federação.

Parágrafo único. **O percentual** a que se refere o **inciso I** do caput deste artigo:

I - será **fixado pelo CGIBS** para **cada período de determinação** do montante do produto da arrecadação a ser distribuído, **com base em estimativas do valor da devolução geral do IBS e do valor total da receita inicial dos entes** federativos; e



Anotações

II - **será o mesmo para todos** os Estados, o Distrito Federal e os Municípios.

Art. 108 O valor da receita de cada ente federativo apurado na forma do art. 107 desta Lei Complementar será **ajustado por meio**:

I - da **dedução de valor destinado** à concessão de **créditos presumidos do IBS** previstos na Lei Complementar nº 214, de 16 de janeiro de 2025, o qual será **calculado pela aplicação de percentual sobre a receita apurada** na forma do **art. 107** desta Lei Complementar;

II - do **acréscimo de valor** correspondente ao **IBS extinto** incidente sobre as **aquisições por produtores rurais e transportadores autônomos não contribuintes**, nos termos do § 3º deste artigo; e

III - do **acréscimo** dos valores arrecadados a título de **multas e juros de mora**, nos termos do § 2º do art. 29 da Lei Complementar nº 214, de 16 de janeiro de 2025, decorrentes de **operações entre contribuintes do regime regular** do imposto.

LC nº 214/2025

Art. 29, § 2º O pagamento efetuado após a data de vencimento será acrescido de:

I - multa de mora, calculada à taxa de 0,33% (trinta e três centésimos por cento), por dia de atraso; e

II - juros de mora, calculados à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic), a partir do primeiro dia do mês subsequente ao vencimento do prazo até o mês anterior ao do pagamento, e de 1% (um por cento) no mês de pagamento.

§ 1º O **percentual** a que se refere o **inciso I** do caput deste artigo:

I - será **fixado pelo CGIBS para cada período de determinação** do montante do produto da arrecadação a ser distribuído, **com base em estimativas do valor dos créditos presumidos de IBS e do valor total da receita dos entes** federativos calculada na forma do art. 107 desta Lei Complementar; e

II - **será o mesmo para todos** os Estados, o Distrito Federal e os Municípios.

§ 2º Observado o disposto na Lei Complementar nº 214, de 16 de janeiro de 2025, quanto à sua forma de cálculo e aproveitamento, **os créditos presumidos de IBS a**



Anotações

serem financiados com o valor retido na forma do **inciso I** do caput deste artigo **são** aqueles **relativos**:

I - **às aquisições** de bens e serviços **de produtor rural pessoa física ou jurídica** que **não** opte por ser **contribuinte do IBS**, nos termos do art. 164 da Lei Complementar nº 214, de 16 de janeiro de 2025;

LC nº 214/2025

Art. 164. O produtor rural pessoa física ou jurídica que auferir receita inferior a R\$ 3.600.000,00 (três milhões e seiscentos mil reais) no ano-calendário e o produtor rural integrado não serão considerados contribuintes do IBS e da CBS.

II - **às aquisições** de serviço **de transportador autônomo de carga pessoa física** que **não** seja **contribuinte do IBS**, nos termos do art. 169 da Lei Complementar nº 214, de 16 de janeiro de 2025;

LC nº 214/2025

Art. 169. O contribuinte de IBS e de CBS sujeito ao regime regular poderá apropriar créditos presumidos dos referidos tributos relativos às aquisições de serviço de transporte de carga de transportador autônomo pessoa física que não seja contribuinte dos referidos tributos ou que seja inscrito como MEI.

III - **às aquisições de resíduos e demais materiais** destinados à **reciclagem, reutilização ou logística reversa de pessoa física, cooperativa ou outra** forma de **organização popular**, nos termos do art. 170 da Lei Complementar nº 214, de 16 de janeiro de 2025;

LC nº 214/2025

Art. 170. O contribuinte de IBS e de CBS sujeito ao regime regular poderá apropriar créditos presumidos dos referidos tributos relativos às aquisições de resíduos sólidos de coletores incentivados para utilização em processo de destinação final ambientalmente adequada.



Anotações

IV - às aquisições de bens móveis usados de pessoa física **não contribuinte** para revenda, nos termos do art. 171 da Lei Complementar nº 214, de 16 de janeiro de 2025;

LC nº 214/2025

Art. 171. O contribuinte de IBS e de CBS sujeito ao regime regular poderá apropriar créditos presumidos dos referidos tributos relativos às aquisições, para revenda, de bem móvel usado de pessoa física que não seja contribuinte dos referidos tributos ou que seja inscrita como MEI.

V - às operações específicas envolvendo as sociedades cooperativas definidas na forma dos arts. 271 e 272 da Lei Complementar nº 214, de 16 de janeiro de 2025; e

LC nº 214/2025

Art. 271. As sociedades cooperativas poderão optar por regime específico do IBS e da CBS no qual ficam reduzidas a zero as alíquotas do IBS e da CBS incidentes na operação em que:

I - o associado fornece bem ou serviço à cooperativa de que participa; e

II - a cooperativa fornece bem ou serviço a associado sujeito ao regime regular do IBS e da CBS.

Art. 272. O associado sujeito ao regime regular do IBS e da CBS, inclusive as cooperativas singulares, que realizar operações com a redução de alíquota de que trata o inciso I do caput do art. 271 poderá transferir os créditos das operações antecedentes às operações em que fornece bens e serviços e os créditos presumidos à cooperativa de que participa, não se aplicando o disposto no art. 55 desta Lei Complementar.

VI - aos benefícios concedidos à Zona Franca de Manaus e às Áreas de Livre Comércio, nos termos dos arts. 444, 447, 449, 450, 462, 465 e 467 da Lei Complementar nº 214, de 16 de janeiro de 2025.



Anotações



LC nº 214/2025

Art. 444. Fica concedido ao contribuinte habilitado na forma do art. 442 e sujeito ao regime regular ou ao Simples Nacional crédito presumido de IBS relativo à importação de bem material para revenda presencial na Zona Franca de Manaus.

Art. 447. Fica concedido ao contribuinte sujeito ao regime regular do IBS e habilitado nos termos do art. 442 desta Lei Complementar crédito presumido de IBS relativo à aquisição de bem material industrializado de origem nacional contemplado pela redução a zero da alíquota do IBS nos termos do art. 445 desta Lei Complementar.

Art. 449. Fica concedido à indústria incentivada na Zona Franca de Manaus, sujeita ao regime regular do IBS e da CBS, crédito presumido de IBS relativo à aquisição de bem intermediário produzido na referida área, desde que o bem esteja contemplado pela redução a zero de alíquota estabelecida pelo art. 448 desta Lei Complementar e seja utilizado para incorporação ou consumo na produção de bens finais.

Art. 450. São concedidos à indústria incentivada na Zona Franca de Manaus créditos presumidos de IBS e de CBS relativos à operação que destine ao

território nacional, inclusive para a própria Zona Franca de Manaus, bem material produzido pela própria indústria incentivada na referida área nos termos do projeto econômico aprovado, exceto em relação às operações previstas no art. 448 desta Lei Complementar.

Art. 462. Fica concedido ao contribuinte habilitado na forma do art. 460 e sujeito ao regime regular ou ao Simples Nacional crédito presumido de IBS relativo à importação de bem material para revenda presencial na Área de Livre Comércio.

Art. 465. Fica concedido ao contribuinte sujeito ao regime regular do IBS e da CBS e habilitado na forma do art. 460 desta Lei Complementar crédito presumido de IBS relativo à aquisição de bem material industrializado de origem nacional contemplado pela redução a zero da alíquota do IBS nos termos do art. 463 desta Lei Complementar.

[Continua abaixo ↓](#)

Anotações

Art. 467. Fica concedido à indústria sujeita ao regime regular de IBS e de CBS e habilitada na forma do inciso II do caput do art. 460 desta Lei Complementar créditos presumidos de CBS relativo à operação que destine ao território nacional bem material produzido pela própria indústria na referida área nos termos do projeto econômico aprovado.

§ 3º **Será distribuído** aos Estados, ao Distrito Federal e aos Municípios, **proporcionalmente à participação de cada ente federativo na receita apurada** na forma do art. 107 desta Lei Complementar **nos 12 (doze) meses anteriores**:

I - o valor do **IBS extinto** relativo às **operações** em que os **produtores rurais** que optem por **não** ser **contribuintes**, referidos no inciso I do § 2º deste artigo, sejam **adquirentes de bens e serviços utilizados em sua atividade**;

II - o valor do **IBS extinto** relativo às **operações** em que os **transportadores autônomos de carga pessoas físicas** que **não** sejam **contribuintes** do IBS, referidos no inciso II do § 2º deste artigo, sejam **adquirentes de bens e serviços utilizados em sua atividade**; e

III - os **valores arrecadados** a título de **multas e juros de mora** de que trata o inciso III do caput deste artigo.

§ 4º **A receita destinada** a cada Estado e Município e ao Distrito Federal **após os ajustes** de que trata este artigo **corresponde ao produto da arrecadação do IBS apurada com base nas alíquotas de referência** a que se refere o § 1º do art. 131 do ADCT.

Art. 109 De 2029 a 2077, **serão retidos** do produto **da arrecadação do IBS** destinada a cada Estado e Município e ao Distrito Federal, nos termos do art. 108 desta Lei Complementar:

I - **de 2029 a 2032, 80%** (oitenta por cento);

II - **em 2033, 90%** (noventa por cento); e

III - **de 2034 a 2077, percentual** correspondente ao aplicado em **2033, reduzido à razão de 1/45 (um quarenta e cinco avos) por ano**.

Parágrafo único. Para efeito de aplicação do disposto na alínea “b” do inciso I do § 5º do art. 156-A da Constituição Federal, **as multas punitivas** impostas **por descumprimento de obrigação tributária principal ou acessória, inclusive os**



Anotações



juros de mora sobre elas incidentes, **não** estarão **sujeitas à retenção** prevista no caput **deste artigo**.

CF/88

Art. 156-A. Lei complementar instituirá imposto sobre bens e serviços de competência compartilhada entre Estados, Distrito Federal e Municípios.

§ 5º Lei complementar disporá sobre:

I - as regras para a distribuição do produto da arrecadação do imposto, disciplinando, entre outros aspectos:

b) o tratamento em relação às operações em que o imposto não seja recolhido tempestivamente;

Art. 110 De 2029 a 2096, **serão retidos** do produto **da arrecadação do IBS** destinada a cada Estado e Município e ao Distrito Federal, nos termos do art. 108, **após a retenção** de que trata o **art. 109** desta Lei Complementar:

I - **de 2029 a 2077, 5%** (cinco por cento); e

II - **de 2078 a 2096, o percentual** a que se refere o **inciso I** deste caput, **reduzido à razão de 1/20 (um vinte avos) por ano**.

Parágrafo único. Para efeito de aplicação do disposto na alínea “b” do inciso I do § 5º do art. 156-A da Constituição Federal, as multas punitivas impostas por descumprimento de obrigação tributária principal ou acessória, inclusive os juros de mora sobre elas incidentes, não estarão sujeitas à retenção prevista no caput deste artigo.

Os artigos 109 e 110 tratam da longa regra de transição, que busca garantir o financiamento de mecanismos de compensação e garantir o equilíbrio do sistema durante a passagem do modelo antigo para o novo.

Art. 111 Considera-se **Receita-Base** de cada Estado e Município e do Distrito Federal o produto da **arrecadação apurado** nos termos do **art. 108**, **após as retenções** de que tratam os **arts. 109 e 110** desta Lei Complementar:

I - **acrescido**, quando cabível, **do valor deduzido** nos termos da **alínea “a”** do



Anotações



inciso II do caput do art. 107 desta Lei Complementar; **ou**

II - quando cabível, de ajuste decorrente da fixação, pelo ente federativo, de alíquota distinta da alíquota de referência da respectiva esfera federativa, por meio:

a) da **dedução** de valor **correspondente ao aumento da receita do ente federativo** decorrente da fixação de **alíquota superior** à alíquota de referência da respectiva esfera da Federação;

II - **deduzido**, quando cabível, **do valor acrescido** nos termos da **alínea “b”** do inciso II do caput do art. 107 desta Lei Complementar.

b) do **acrécimo** de valor **correspondente à redução da receita do ente federativo** decorrente da fixação de **alíquota inferior** à alíquota de referência da respectiva esfera da Federação.

☹️ Vamos clarear um pouco as coisas?

O art. 107 e o art. 111 operam em momentos diferentes do fluxo de caixa do CGIBS.

O objetivo do art. 107 é transformar a Receita Inicial (o dinheiro bruto que entrou com a alíquota real de cada ente) em uma base padronizada p/ que o CGIBS possa calcular quanto de crédito presumido, cashback e outros benefícios devem ser concedidos. Para calcular benefícios o CGIBS não pode usar o valor variado de cada estado, ele precisa de um valor "normalizado" (pela alíquota de referência). Por isso, ele deduz o excesso ou acrescenta a falta no art. 107. Entre o 107 e o 111, acontece o art. 108. É aqui que o CGIBS faz as deduções de créditos presumidos e acréscimos de multas, trabalhando sobre essa base padronizada.

No art. 111 chegamos ao final do processo. O CGIBS precisa pagar o ente. Mas o que o ente vai receber não pode ser o valor padronizado; tem que ser o valor real que ele tem direito, considerando a alíquota que ele de fato fixou.



Anotações

Característica	Receita Inicial	Receita-Base
Momento	Início do cálculo (Art. 106)	Fim do cálculo (Art. 111)
Natureza	Valor bruto (arrecadado)	Valor líquido (disponível)
Ajustes	Nenhum	Todos (deduções, retenções, ajustes de alíquota)
Função	Base de cálculo p/ os ajustes	Valor final da distribuição

Art. 112 Cabe ao CGIBS realizar a apuração e os ajustes necessários ao cálculo do produto da arrecadação do IBS a ser destinado aos Estados, ao Distrito Federal e aos Municípios a cada período de determinação do montante do produto da arrecadação a ser distribuído, nos termos dos arts. 106 a 111 desta Lei Complementar.

§ 1º Ato do CGIBS especificará:

- I - o detalhamento da forma de cálculo da Receita-Base de cada ente federativo, nos termos deste Capítulo; e
- II - a forma como cada item de receita ou de redução de receita será alocado aos entes federativos, conforme disciplinado nos arts. 106 a 111 desta Lei Complementar.

§ 2º **Caso algum item** de receita ou de redução de receita **não possa ser alocado diretamente aos entes** federativos, **ele será distribuído entre todos** os Estados, o Distrito Federal e os Municípios, **proporcionalmente à sua participação** no produto da **arrecadação do IBS** apurada **com base nas alíquotas de referência**, calculado nos termos do art. 108 desta Lei Complementar, **nos 12 (doze) meses anteriores.**

§ 3º O valor calculado nos termos do § 2º deste artigo **será acrescido ou deduzido** do valor do produto **da arrecadação de cada ente** federativo, calculado na forma do art. 108, **antes das retenções** a que se referem os **arts. 109 e 110** desta Lei Complementar.

§ 4º **Caso o valor deduzido da receita** de cada ente federativo nos termos do



Anotações

inciso I do caput do art. 107 e do inciso I do caput do art. 108 desta Lei Complementar **seja insuficiente para cobrir as despesas** a eles **relacionadas**, o **valor da deficiência será compensado pela elevação dos percentuais** a que se referem esses dispositivos **no período de determinação subsequente**.

Art. 107. O valor da **receita inicial** de cada ente federativo apurado na forma do art. 106 desta Lei Complementar **será ajustado por meio**:

I - da dedução de valor destinado à **devolução geral do IBS às pessoas físicas**, nos termos da Lei Complementar nº 214, de 16 de janeiro de 2025, o qual será **calculado pela aplicação de percentual sobre a receita apurada** na forma do art. 106 desta LC;

Art. 108. O valor da receita de cada ente federativo apurado na forma do art. 107 desta Lei Complementar **será ajustado por meio**:

I - da dedução de valor destinado à concessão de **créditos presumidos** do IBS previstos na Lei Complementar nº 214, de 16 de janeiro de 2025, o qual será **calculado pela aplicação de percentual sobre a receita apurada** na forma do art. 107 desta Lei Complementar;

§ 5º **Caso o valor deduzido da receita** de cada ente federativo nos termos do inciso I do caput do art. 107 e do inciso I do caput do art. 108 desta Lei Complementar **resulte em valor superior ao necessário** para cobrir as despesas a ele relacionadas, o **CGIBS poderá**:

I - **reservar o valor excedente para a cobertura das mesmas despesas em período subsequente**;

II - **reduzir o percentual** a que se referem o inciso I do caput do art. 107 e o inciso I do caput do art. 108 desta Lei Complementar, **em períodos de determinação subseqüentes**; ou

III - **devolver o montante retido** em excesso **aos entes** federativos.

§ 6º **O valor devolvido** nos termos do inciso III do § 5º deste artigo **será adicionado**:

I - ao **valor** de que trata o **art. 107** desta Lei Complementar, **no caso da dedução** a que se refere o **inciso I** do caput do referido **artigo**; e



II - ao **valor** de que trata o **art. 108** desta Lei Complementar, **no caso da dedução** a que se refere o **inciso I** do caput do referido artigo.

§ 7º Excepcionalmente, em 2027 e 2028, o CGIBS poderá:

I - **apurar** o montante da **Receita-Base** de cada Estado ou Município ou do Distrito Federal, **com base na receita agregada** e nos critérios previstos nesta Lei Complementar, **dispensada a apuração por operação** nos termos previstos neste Capítulo; e

II - **utilizar períodos mais curtos ou estimativas próprias**, quando **não** houver informações relativas ao período **de 12 (doze) meses anteriores** consideradas nos cálculos para a distribuição da receita nos termos deste Capítulo.

Art. 113 O recolhimento do IBS no âmbito dos regimes específicos de tributação comporá a **receita inicial** dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, nos seguintes termos:

I - nas operações e nas importações de **combustíveis** sujeitos à **incidência única**, a cada período de apuração:

a) será **apurada a diferença entre** o montante do **IBS extinto** pelo conjunto dos sujeitos passivos e o **valor do crédito apropriado nas aquisições** de combustíveis; e

b) o **valor apurado** nos termos da **alínea “a”** deste inciso **será distribuído** aos Estados, ao Distrito Federal e aos Municípios de **destino das operações que não tenham gerado creditamento**, exceto aquelas destinadas à comercialização, à distribuição ou à revenda, na proporção do IBS relativo a essas operações;

II - nas operações e nas importações de **serviços financeiros**, a cada período de apuração:

a) nas **operações de crédito**, de **intermediação** financeira mediante a captação e o repasse de recursos, de **câmbio**, **com títulos e valores mobiliários** e instrumentos financeiros **derivativos**, de **securitização** e de faturização (**factoring**):

1. será **apurada a diferença** entre o montante do **IBS extinto** pelos sujeitos passivos e o **valor do crédito apropriado** pelos contribuintes que forem **tomadores** de operações de crédito e emissores de títulos de dívida, nos termos do regime específico de serviços financeiros; e

2. o **valor apurado** nos termos do **item 1** desta alínea **será distribuído** aos Estados,



Anotações

ao Distrito Federal e aos Municípios, **proporcionalmente à participação de cada ente** na receita do **IBS** apurada **com base nas alíquotas de referência**, nos termos do art. 108 desta Lei Complementar, **nos 12 (doze) meses anteriores** ao período de apuração;

b) nas operações de **arrendamento mercantil**:

1. será **apurada a diferença** entre o montante de **IBS extinto** pelos sujeitos passivos e o **valor do crédito apropriado pelos contratantes** de arrendamento mercantil, nos termos do regime específico de serviços financeiros; e

2. o **valor apurado** nos termos do **item 1** desta alínea **será distribuído** aos Estados, ao Distrito Federal e aos Municípios do **domicílio principal dos contratantes** de arrendamento mercantil **nas operações que não gerem créditos de IBS**, na proporção do IBS incidente sobre essas operações;

c) nas operações de **administração de consórcio** e nos respectivos serviços de intermediação:

1. será **apurada a diferença** entre o montante de **IBS extinto** pelos sujeitos passivos e o **valor do crédito de IBS apropriado pelos adquirentes** de serviços de consórcio e intermediação de consórcio, nos termos do regime específico de serviços financeiros; e

2. o **valor apurado** nos termos do **item 1** desta alínea **será distribuído** aos Estados, ao Distrito Federal e aos Municípios do **domicílio principal dos adquirentes** de serviços de consórcio nas **operações que não tenham gerado crédito**, na proporção do IBS incidente sobre essas operações;

d) nas operações realizadas por meio de **fundos de investimentos** que **não** sejam **contribuintes** do IBS no **regime regular, inclusive** os Fundos de Investimento em Direitos Creditórios (**FIDC**):

1. o valor a ser distribuído aos entes federativos corresponde ao **IBS extinto nas operações que destinem** bens e serviços **ao fundo de investimento**; e

2. o **valor apurado** nos termos do **item 1** desta alínea **será distribuído** aos Estados, ao Distrito Federal e aos Municípios do **domicílio principal dos cotistas do fundo** de investimento, na proporção do **valor das cotas de cada cotista no final do período** de apuração;

e) nas operações relativas a serviços de **gestão e administração de recursos** prestados ao investidor, exceto fundo de investimento, o montante de **IBS extinto**



Anotações

pelos sujeitos passivos **será distribuído** aos Estados, ao Distrito Federal e aos Municípios do **domicílio principal dos investidores**, na proporção do IBS incidente sobre essas operações;

f) nas operações relacionadas ao Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS) o IBS extinto **será distribuído** aos Estados, ao Distrito Federal e aos Municípios **proporcionalmente à participação de cada ente** na receita do IBS apurada **com base nas alíquotas de referência**, nos termos do art. 108 desta Lei Complementar, **nos 12 (doze) meses anteriores** ao período de apuração;

g) nas operações decorrentes de serviços de **arranjos de pagamento**:

1. será **apurada a diferença** entre o montante do **IBS extinto** pelos participantes do arranjo de pagamento e **o valor do crédito de IBS apropriado pelos tomadores** de serviços, nos termos do regime específico de serviços financeiros; e

2. **o valor apurado** nos termos do **item 1** desta alínea **será distribuído** aos Estados, ao Distrito Federal e aos Municípios do **domicílio principal dos tomadores** de serviços **nas operações que não gerem crédito de IBS**, na proporção da **remuneração paga** ao arranjo de pagamento **por cada tomador** de serviço;

h) nas operações de **liquidação antecipada de recebíveis** de arranjos de pagamento:

1. será **apurada a diferença** entre o montante do **IBS extinto** em decorrência do **desconto aplicado na liquidação antecipada**, inclusive pelo FIDC e pelos demais fundos de investimento que sejam contribuintes do IBS, **e o valor do crédito de IBS apropriado pelos tomadores** dos serviços de liquidação antecipada de recebíveis, nos termos do regime específico de serviços financeiros; e

2. **o valor apurado** na forma do **item 1** desta alínea **será distribuído** aos Estados, ao Distrito Federal e aos Municípios do **domicílio principal dos tomadores** dos serviços de liquidação antecipada de recebíveis **nas operações que não tenham gerado crédito** de IBS, na proporção do valor do IBS incidente sobre essas operações;

i) nas operações relacionadas às atividades das entidades **administradoras de mercados organizados**, infraestruturas de mercado e depositárias centrais:

1. será **apurada a diferença** entre o montante do **IBS extinto** pelos sujeitos passivos **e o valor do crédito de IBS apropriado pelos adquirentes** dos serviços, nos termos do regime específico de serviços financeiros; e



Anotações

2. o valor apurado na forma do item 1 desta alínea será distribuído aos Estados, ao Distrito Federal e aos Municípios do domicílio principal dos adquirentes dos serviços nas operações que não tenham gerado creditamento, na proporção do valor do IBS incidente sobre essas operações;

j) nas operações de seguros e resseguros e nos respectivos serviços de intermediação:

1. será apurada a diferença entre o montante do IBS extinto pelos sujeitos passivos e o valor do crédito de IBS apropriado pelos adquirentes dos serviços de seguro, resseguro e intermediação de seguros e resseguros, nos termos do regime específico de serviços financeiros; e

2. o valor apurado na forma do item 1 desta alínea será distribuído aos Estados, ao Distrito Federal e aos Municípios do domicílio principal dos adquirentes dos serviços de seguro e resseguro nas operações que não gerem direito a creditamento, na proporção do valor do prêmio pago;

k) nas operações relacionadas a previdência complementar e a seguro de pessoas com cobertura por sobrevivência e nos respectivos serviços de intermediação, o montante do IBS extinto pelos sujeitos passivos será distribuído aos Estados, ao Distrito Federal e aos Municípios do domicílio principal dos participantes ou segurados, na proporção da soma:

1. das contribuições ou prêmios para a entidade de previdência complementar ou seguradora, deduzida da parcela destinada à constituição de provisões ou reservas técnicas; e

2. dos encargos do fundo decorrentes da estruturação e da manutenção de planos de previdência e seguro de pessoas com cobertura por sobrevivência;

l) nas operações de capitalização e nos respectivos serviços de intermediação:

1. será apurada a diferença entre o montante do IBS extinto pelos sujeitos passivos e o valor do crédito de IBS apropriado pelos adquirentes de títulos de capitalização e de serviços de intermediação de títulos de capitalização, nos termos do regime específico de serviços financeiros; e

2. o valor apurado na forma do item 1 desta alínea será distribuído na proporção do valor arrecadado com o pagamento dos títulos de capitalização, nas operações que não tenham gerado crédito de IBS, aos Estados, ao Distrito Federal e aos Municípios:



Anotações

2.1. **do domicílio principal dos adquirentes** dos títulos de capitalização; **ou**

2.2. **do local onde o título** de capitalização **foi comercializado, quando**, nos termos de norma do órgão regulador competente, **o subscritor não for obrigado a se identificar** por ocasião da aquisição;

m) nas operações de serviços de **ativos virtuais**:

1. será **apurada a diferença** entre o montante do **IBS extinto** pelos sujeitos passivos **e o valor do crédito de IBS apropriado pelos adquirentes** de serviços de ativos virtuais, nos termos do regime específico de serviços financeiros; e

2. **o valor apurado** na forma do **item 1** desta alínea **será distribuído** aos Estados, ao Distrito Federal e aos Municípios do **domicílio principal dos adquirentes** dos serviços de ativos virtuais **nas operações em que não tenha sido apropriado crédito**, na proporção do valor do IBS incidente sobre essas operações; e

n) nas operações que **destinem bens e serviços**, exceto serviços de administração e operacionalização, **aos fundos garantidores e executores de políticas públicas** previstos em lei, salvo o FGTS:

1. no caso de **fundo** que tenha como **cotistas** exclusivamente a **administração pública direta**, as **autarquias e as fundações públicas de um único ente** federativo, será **aplicado o regime** previsto no art. 149-C da Constituição Federal;

CF/88

Art. 149-C. O produto da arrecadação do imposto previsto no art. 156-A e da contribuição prevista no art. 195, V, incidentes sobre operações contratadas pela administração pública direta, por autarquias e por fundações públicas, inclusive suas importações, será integralmente destinado ao ente federativo contratante, mediante redução a zero das alíquotas do imposto e da contribuição devidos aos demais entes e equivalente elevação da alíquota do tributo devido ao ente contratante.

2. nos **casos não abarcados** no item 1, e desde que o **fundo tenha** seu **patrimônio** dividido **em cotas**, o **IBS extinto será distribuído** aos Estados, ao Distrito Federal e aos Municípios do **domicílio principal dos cotistas** do fundo, na proporção do valor das cotas de cada cotista; e



Anotações

3. nos casos não abarcados no item 1, e desde que o **fundo não tenha** o seu **patrimônio** dividido **em cotas**, o **IBS extinto será distribuído** aos Estados, ao Distrito Federal e aos Municípios **proporcionalmente à participação de cada ente na receita do IBS** apurada **com base nas alíquotas de referência**, nos termos do art. 108 desta Lei Complementar, **nos 12 (doze) meses anteriores** ao período de apuração;

III - nas operações e, caso venham a ser permitidas, nas importações de serviços prestados por **planos de** assistência à **saúde**, bem como nos serviços de intermediação vinculados aos planos de assistência à saúde:

a) será **apurada a diferença entre** o montante do **IBS extinto** pelos sujeitos passivos **e o valor do crédito apropriado** pelos contribuintes que forem tributados pelo **regime regular**; e

b) **o valor apurado** na forma da **alínea “a”** deste inciso **será distribuído** aos Estados, ao Distrito Federal e aos Municípios do **domicílio principal dos titulares dos planos** de assistência à saúde, **na proporção dos prêmios e das contraprestações correspondentes à cobertura do titular e de seus dependentes** relativos às **operações que não tenham gerado crédito de IBS**;

IV - nas operações e nas importações de **concursos de prognósticos**, o montante do **IBS extinto** pelos sujeitos passivos a cada período de apuração **será distribuído** aos Estados, ao Distrito Federal e aos Municípios, **na proporção das apostas, com base**:

a) **no local da aposta**, no caso de apostas realizadas **presencialmente**; e

b) **no domicílio principal do apostador, nos demais casos**;

V - nas operações relativas aos serviços das **agências de turismo**:

a) será **apurada a diferença entre** o montante do **IBS extinto** pelos sujeitos passivos **e o valor do crédito de IBS apropriado pelos adquirentes** dos serviços prestados pelas agências; e

b) **o valor apurado** nos termos da **alínea “a”** deste inciso **será distribuído** aos Estados, ao Distrito Federal e aos Municípios do **domicílio principal dos adquirentes** dos serviços das agências **nas operações que não tenham gerado crédito**, na proporção do IBS incidente sobre essas operações; e

VI - nas operações com bens e serviços realizadas por **sociedade anônima de futebol**, o montante do **IBS extinto** mensalmente pela sociedade **será destinado** ao Estado, ao Distrito Federal e ao Município do **domicílio principal dela**, na proporção das





respectivas alíquotas de IBS.

§ 1º À exceção das operações com combustíveis de que trata o inciso I do caput deste artigo, nas **demais operações** sujeitas a **regimes específicos** de tributação de que trata este artigo, **a distribuição da receita** do IBS entre os Estados, o Distrito Federal e os Municípios será feita **com base no** montante do **IBS extinto e nas operações realizadas por cada sujeito passivo**.

§ 2º O disposto:

I - na alínea “k” do inciso II do caput deste artigo **não se aplica** aos **planos de previdência complementar fechados**, hipótese em que **a receita do IBS extinto** nas suas aquisições de bens e serviços **será distribuída** nos termos do **art. 112, § 2º**, desta Lei Complementar;

k) nas operações relacionadas a previdência complementar e a seguro de pessoas com cobertura por sobrevivência e nos respectivos serviços de intermediação, o montante do IBS extinto pelos sujeitos passivos será distribuído aos Estados, ao Distrito Federal e aos Municípios do domicílio principal dos participantes ou segurados, na proporção da soma:

Art. 112, § 2º Caso algum item de receita ou de redução de receita **não** possa ser alocado diretamente aos entes federativos, ele será distribuído entre todos os Estados, o Distrito Federal e os Municípios, proporcionalmente à sua participação no produto da arrecadação do IBS apurada com base nas alíquotas de referência, calculado nos termos do art. 108 desta Lei Complementar, nos 12 (doze) meses anteriores.

II - no inciso III do caput deste artigo **não se aplica** aos **planos** de assistência à **saúde sob a modalidade de autogestão**, hipótese em que a **receita do IBS extinto** nas suas aquisições de bens e serviços **será distribuída** nos termos do **art. 112, § 2º**, desta Lei Complementar.

§ 3º Para fins da **distribuição da receita do IBS** relativo a **combustíveis**, nos termos da alínea “b” do inciso I do caput deste artigo, **o IBS** relativo a **cada operação será apurado com base na quantidade de combustível da operação e na alíquota específica de cada tipo** de combustível.



Anotações



CAPÍTULO III

Da Distribuição da Receita Retida para Fins de Transição

Art. 114 De 1º de janeiro de 2029 a 31 de dezembro de 2077, o valor retido nos termos do art. 109 desta Lei Complementar será distribuído aos Estados, ao Distrito Federal e aos Municípios a cada período de determinação do montante do produto da arrecadação a ser distribuído, nos termos deste Capítulo.

Art. 109. De 2029 a 2077, serão retidos do produto da arrecadação do IBS destinada a cada Estado e Município e ao Distrito Federal, nos termos do art. 108 desta Lei Complementar:

I - de 2029 a 2032, 80% (oitenta por cento);

II - em 2033, 90% (noventa por cento); e

III - de 2034 a 2077, percentual correspondente ao aplicado em 2033, reduzido à razão de 1/45 (um quarenta e cinco avos) por ano.

§ 1º **O valor** de que trata o caput deste artigo será **distribuído a cada ente federativo proporcionalmente ao seu coeficiente de participação**, o qual corresponderá à **razão entre a sua receita média de referência e a receita média de referência do conjunto** dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios.

A lógica é: Quanto maior a participação na receita histórica, maior será a fatia no novo repasse.

Coef. de participação = $\frac{\text{Receita média do ente}}{\text{Rec. média do conjunto}}$

Rec. média do conjunto

§ 2º A receita média de referência de cada ente federativo será aquela calculada nos termos do art. 115 desta Lei Complementar.

Art. 115 Para fins do cálculo da **receita média de referência** de cada Estado e Município e do Distrito Federal, serão consideradas:

I - para os **Estados**:



Anotações

a) a **arrecadação com o ICMS**, após a aplicação do disposto na alínea “a” do inciso IV do caput do art. 158 da Constituição Federal; e

CF/88

Art. 158. Pertencem aos Municípios:

IV - 25% (vinte e cinco por cento):

a) do produto da arrecadação do ICMS;

b) a **receita com contribuições** destinadas ao financiamento de **fundos estaduais em funcionamento em 30 de abril de 2023** e estabelecidas como condição à aplicação de diferimento, regime especial ou outro tratamento diferenciado relativo ao ICMS, após a aplicação, quando couber, do disposto na alínea “a” do inciso IV do caput do art. 158 da Constituição Federal;

II - para o **Distrito Federal**:

a) a **arrecadação com o ICMS**; e

b) a **arrecadação com** o imposto de que trata o inciso III do caput do art. 156 da Constituição Federal; e

CF/88

Art. 156. Compete aos Municípios instituir **impostos** sobre:

III - **serviços de qualquer natureza**, não compreendidos no art. 155, II, definidos em lei complementar.

III - para os **Municípios**:

a) a arrecadação do imposto de que trata o inciso III do caput do art. 156 da Constituição Federal; e

b) a parcela creditada na forma da alínea “a” do inciso IV do caput do art. 158 da Constituição Federal.

§ 1º A arrecadação dos impostos de que tratam a alínea “a” do inciso I, as



Anotações

alíneas “a” e “b” do inciso II e a alínea “a” do inciso III do caput deste artigo será apurada de forma a incluir:

I - a receita obtida na forma da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006;

LC nº 123/2006 institui o Estatuto Nacional da Microempresa e da Empresa de Pequeno Porte (Simples Nacional)

II - a receita obtida na forma do art. 82 do ADCT; e

ADCT

Art. 82. Os Estados, o Distrito Federal e os Municípios devem instituir **Fundos de Combate à Pobreza**, com os recursos de que trata este artigo e outros que vierem a destinar, devendo os referidos Fundos ser geridos por entidades que contem com a participação da sociedade civil.

III - o montante **total da arrecadação, incluídos os juros e as multas**, oriunda de valores inscritos ou **não** em dívida ativa.

§ 2º O valor da arrecadação dos impostos referidos no § 1º deste artigo e da parcela creditada a que se refere a alínea “b” do inciso III do caput deste artigo de cada ente federativo será calculada da seguinte forma:

I - serão **considerados os valores anuais de 2019 a 2026**; e

II - serão **corrigidos os valores anuais** do respectivo ano **até 2026**, pela **variação nominal da arrecadação total** dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios com os impostos a que se referem o inciso II do caput do art. 155 e o inciso III do caput do art. 156 da Constituição Federal.

ICMS + ISSQN

§ 3º A **receita de cada Estado com as contribuições** de que trata a alínea “b” do inciso I do caput deste artigo:

I - **não incluirá a receita** das contribuições **sobre produtos primários e semielaborados substituídas por contribuições semelhantes**, nos termos do art.



Anotações

136 do ADCT; e

ADCT

Art. 136. Os Estados que possuíam, em 30 de abril de 2023, fundos destinados a investimentos em obras de infraestrutura e habitação e financiados por contribuições sobre produtos primários e semielaborados estabelecidas como condição à aplicação de diferimento, regime especial ou outro tratamento diferenciado, relativos ao imposto de que trata o art. 155, II, da Constituição Federal, poderão instituir contribuições semelhantes, não vinculadas ao referido imposto

II - terá o seu valor calculado da seguinte forma:

a) serão **considerados os valores anuais de 2021 a 2023**; e

b) serão **corrigidos** os valores anuais:

1. do respectivo ano **até 2023**, pela **variação nominal da arrecadação do** respectivo **Estado com o ICMS**; e

2. **de 2023 a 2026**, pela **variação nominal da arrecadação total** dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios **com os impostos** a que se referem o inciso II do caput do art. 155 e o inciso III do caput do art. 156 da Constituição Federal.

§ 4º A receita média de referência de cada Estado corresponde à soma:

I - da média dos valores anuais de que trata a alínea “a” do inciso I do caput, corrigidos nos termos do § 2º deste artigo; e

Arrecadação com o ICMS

II - da média dos valores anuais de que trata a alínea “b” do inciso I do caput, corrigidos nos termos do inciso II do § 3º deste artigo.

Receita com contribuições p/ o financiamento de fundos estaduais em funcionamento em 30/04/2023



Anotações



§ 5º A receita média de referência do Distrito Federal corresponde à soma da média dos valores anuais de que tratam as alíneas “a” e “b” do inciso II do caput, corrigidos nos termos do § 2º deste artigo.

Arrecadação com o ICMS e o ISSQN

§ 6º A receita média de referência de cada Município corresponde à soma da média dos valores anuais de que tratam as alíneas “a” e “b” do inciso III do caput, corrigidos nos termos do § 2º deste artigo.

Arrecadação do ISSQN e parcela creditada do ICMS entregue pelos Estados.

§ 7º **A parcela distribuída** a cada Estado e Município e ao Distrito Federal, nos termos do art. 114 desta Lei Complementar, **deverá ser segregada entre os componentes** a que se referem as alíneas “a” e “b” dos incisos I, II e III do caput deste artigo.

Em resumo: o objetivo é criar um espelho da arrecadação histórica de cada ente, trazida a valor presente, para que a divisão do novo recurso seja justa e reflita o peso real de cada um na economia.

Art. 116 Competem ao CGIBS a realização dos cálculos e a distribuição aos Estados, ao Distrito Federal e aos Municípios **dos valores** de que trata este Capítulo.

§ 1º **O cálculo da participação de cada ente** federativo nos valores de que trata este artigo **será divulgado pelo CGIBS até** o dia 31 de **agosto de 2027**, mediante:

I - publicação no Diário Oficial da União do coeficiente de participação de cada Estado e Município e do Distrito Federal; e

II - divulgação, nos termos previstos em ato do CGIBS, do detalhamento, para cada ente federativo:

a) dos valores a que se referem as alíneas “a” e “b” dos incisos I, II e III do caput do art. 115 desta Lei Complementar, utilizados nos cálculos de seu coeficiente de participação, com especificação das fontes de onde foram obtidos; e

b) dos cálculos realizados.



Anotações

§ 2º Na apuração da receita média de referência dos entes federativos de que trata este Capítulo, serão utilizadas as informações do Sistema de Informações Contábeis e Fiscais do Setor Público Brasileiro (Siconfi), sem prejuízo da utilização de dados fiscais informados nos balanços oficiais dos entes federativos.

§ 3º **O CGIBS** poderá **considerar**, ainda, **outras fontes legais de informações** consideradas pertinentes, desde que a metodologia de cálculo seja uniforme para todos os entes federativos, tais **como**:

I - **receitas do Simples Nacional** informadas pelo **banco arrecadador**;

II - **cota-parte municipal** informada pela **fonte pagadora**; e

III - **demais relatórios** previstos na Lei Complementar nº 101, de 4 de maio de 2000 (**Lei de Responsabilidade Fiscal**).

§ 4º Para efeito da apuração da receita média de referência dos entes federativos, **o CGIBS** poderá **estimar o valor da arrecadação do ente federativo** que **não** tiver **prestado contas fiscais** na forma da Lei Complementar nº 101, de 4 de maio de 2000 (Lei de Responsabilidade Fiscal), **ou** cujas **informações** sejam comprovadamente **inconsistentes**, desde que não tenha acesso a nenhuma **fonte legal** com essas informações **e** que tenha **divulgado previamente os critérios objetivos** a serem utilizados na realização **da estimativa**.

§ 5º Os Estados deverão informar ao CGIBS as respectivas normas instituidoras e os valores relativos às contribuições aos fundos a que se refere a alínea “b” do inciso I do caput do art. 115 desta Lei Complementar, detalhando, quando for o caso, os valores relativos à aplicação do disposto na alínea “a” do inciso IV do caput do art. 158 da Constituição Federal, bem como as vinculações a que estiverem sujeitos.

§ 6º As informações a que se refere o § 5º deste artigo deverão ser acompanhadas da respectiva documentação comprobatória, na forma e nos prazos estabelecidos pelo CGIBS.

§ 7º Na hipótese de **discordância com o coeficiente de participação** divulgado pelo CGIBS, nos termos do § 1º deste artigo, os Estados, o Distrito Federal ou os Municípios **poderão apresentar contestação** devidamente fundamentada no prazo de **30 (trinta) dias**, contado da data da publicação de que trata o inciso I do § 1º deste artigo.





§ 8º Se houver contestação nos termos do § 7º deste artigo, o **CGIBS deverá**, no prazo de **90 (noventa) dias**, após o recebimento da última contestação:

I - **divulgar as respostas fundamentadas** a todas as contestações apresentadas, **não cabendo nova contestação ou recurso** administrativo; e

II - **publicar os novos coeficientes** de participação no Diário Oficial da União, caso haja alguma alteração nos coeficientes de participação.

CAPÍTULO IV

Da Distribuição Complementar para os Entes Federativos com Maior Perda de Participação Relativa Na Receita

Art. 117 De 1º de janeiro de 2029 a 31 de dezembro de 2096, o valor retido nos termos do art. 110 desta Lei Complementar será **distribuído mensalmente** aos Estados, ao Distrito Federal ou aos Municípios com as **menores razões entre**:

Art. 110. De 2029 a 2096, serão retidos do produto da arrecadação do IBS destinada a cada Estado e Município e ao Distrito Federal, nos termos do art. 108, após a retenção de que trata o art. 109 desta Lei Complementar:

I - de 2029 a 2077, 5% (cinco por cento); e

II - de 2078 a 2096, o percentual a que se refere o inciso I deste caput, reduzido à razão de 1/20 (um vinte avos) por ano.

I - **a média, nos 12 (doze) meses anteriores, da receita mensal do IBS** apurada com base nas **alíquotas de referência**, nos termos do art. 108 desta Lei Complementar, após a aplicação do disposto na alínea “b” do inciso IV do caput do art. 158 da Constituição Federal; e

CF/88

Art. 158. Pertencem aos Municípios:

IV - 25% (vinte e cinco por cento):

b) do produto da arrecadação do imposto previsto no art. 156-A distribuída aos Estados. (IBS)



Anotações

II - **a receita média de referência ajustada**, calculada nos termos dos §§ 3º a 6º deste artigo.

§ 1º **Os recursos** de que trata o caput deste artigo serão **distribuídos, sequencial e sucessivamente, aos entes** federativos **com as menores razões** de que trata o caput deste artigo, de modo que, **ao fim da distribuição**, para todos os entes que receberem recursos seja **observada a mesma razão entre:**

I - **a soma do valor** de que trata o **inciso I do caput** deste artigo **com o valor recebido** nos termos deste artigo; e

II - **a receita média de referência ajustada** a que se refere o inciso II do caput deste artigo.

§ 2º **De 2029 a 2033, para fins do cálculo** da média da receita do IBS a que se refere o **inciso I** do caput deste artigo, os valores da **receita** relativos a **meses do ano-calendário anterior** serão multiplicados pela razão entre:

I - **a alíquota de referência do ano corrente** da respectiva **esfera da Federação**; e

II - **a alíquota de referência do ano anterior** da respectiva **esfera da Federação**, considerando-se, para o ano de **2028**, a alíquota de **0,05% (cinco centésimos por cento)**.

§ 3º Para fins do disposto neste artigo, entende-se por **receita média de referência ajustada** de cada **Estado** o **menor valor** entre:

I - **a receita média de referência** do Estado apurada na forma do art. 115 desta Lei Complementar; e

II - **3 (três) vezes o resultado da multiplicação** entre:

a) **a receita média de referência do conjunto** dos Estados **dividida pela média da população do conjunto** dos Estados **entre 2019 e 2026**; e

b) **a média da população do Estado** **entre 2019 e 2026**.

§ 4º Para fins do disposto neste artigo, entende-se por receita média de referência ajustada de cada **Município** o menor valor entre:

I - **a receita média de referência** do Município apurada na forma do art. 115 desta Lei Complementar; e

II - **3 (três) vezes o resultado da multiplicação** entre:





- a) a receita média de referência do conjunto dos Municípios dividida pela média da população do conjunto dos Municípios entre 2019 e 2026; e
- b) a média da população do Município entre 2019 e 2026.

§ 5º Na apuração do valor:

I - a que se refere a alínea “a” do inciso II do § 3º deste artigo, deve ser considerada a receita do Distrito Federal com o ICMS e a população do Distrito Federal; e

II - a que se refere a alínea “a” do inciso II do § 4º deste artigo, deve ser considerada a receita do Distrito Federal com o imposto a que se refere o inciso III do caput do art. 156 da Constituição Federal e a população do Distrito Federal.

ISSQN

§ 6º A receita média de referência ajustada do Distrito Federal corresponde ao menor valor entre:

I - a receita média de referência do Distrito Federal apurada nos termos do art. 115 desta Lei Complementar; e

II - 3 (três) vezes o resultado da multiplicação entre:

a) a soma dos valores a que se referem a alínea “a” do inciso II do § 3º e a alínea “a” do inciso II do § 4º deste artigo; e

b) o número médio de habitantes do Distrito Federal entre 2019 e 2026.

§ 7º Para fins da realização dos cálculos de que trata este artigo, serão utilizadas as estimativas mais recentes da população dos entes federativos disponibilizadas pelo IBGE.

§ 8º A eventual **revisão das estimativas de população** de que trata o § 7º deste artigo **não acarretará a revisão de valores já distribuídos.**





O Capítulo IV cria um mecanismo de **compensação** p/ quem teve uma **perda** relativa muito grande **na transição** p/ o IBS. O **objetivo** é elevar a receita deles até um **patamar mínimo aceitável**. O governo calcula a razão entre o que o ente está arrecadando agora e o que ele arrecadava no passado (sua "Receita Média de Referência Ajustada"). Quem estiver mais longe da sua média histórica recebe a prioridade na distribuição dos recursos retidos. P/ evitar distorções, a lei impõe um limite (teto).

O ente não pode alegar uma perda infinita. A base de comparação é sempre o menor valor entre: sua receita média histórica (calculada cfe o art. 115) e um teto populacional. Isso impede que entes com populações muito pequenas ou receitas atípicas distorçam o sistema.

Obs: o § 3º, o §4º e o § 6º apresentam a mesma regra. Diferenciam-se apenas pela aplicação a cada um dos entes, nessa ordem: Estado, Município, DF.

CAPÍTULO V

Da Destinação da Receita dos Entes Federativos

Seção I

Da Destinação da Receita-Base dos Entes Federativos

Art. 118 A **Receita-Base** de cada Estado apurada nos termos do art. 111 desta Lei Complementar:

I - será **acrescida** das multas punitivas e dos juros de mora sobre elas incidentes na hipótese em que o ente federativo **tenha promovido a fiscalização** nos termos dos §§ 1º e 2º do art. 4º desta Lei Complementar;

Art. 4º Compete ao CGIBS coordenar, com vistas à integração entre os entes federativos, as atividades de fiscalização do cumprimento das obrigações principal e acessórias relativas ao IBS, realizadas pelas administrações tributárias dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, **vedada** a segregação de fiscalização entre esferas federativas por atividade econômica, porte do sujeito passivo ou qualquer outro critério.

Continua abaixo ↓



Anotações

§ 1º O valor integrante do crédito tributário relativo ao IBS que corresponda a multa punitiva e aos juros de mora sobre ela incidentes pertence aos entes federativos que promoverem a fiscalização, nos termos do caput deste artigo.

§ 2º Na hipótese de haver 2 (dois) ou mais entes federativos interessados no desenvolvimento de atividades concomitantes de fiscalização em relação ao mesmo sujeito passivo, mesmo período objeto da fiscalização e mesmos fatos geradores, o procedimento será realizado de forma conjunta e integrada, e caberá ao CGIBS disciplinar a forma de organização e gestão dos trabalhos, o rateio dos custos e a distribuição do produto da arrecadação entre os entes responsáveis pela fiscalização e lançamento relativo às multas punitivas e aos juros de mora sobre elas incidentes.

II - será **deduzida**, a cada período de determinação do montante do produto da arrecadação a ser distribuído:

- a) do montante correspondente à **compensação ou ao ressarcimento do saldo credor de ICMS** do respectivo Estado;
- b) do montante correspondente à **compensação devida pelo Estado** em função da **existência em estoque**, em 31 de dezembro de 2032, de mercadoria sujeita ao regime de **substituição tributária** relativamente ao **ICMS**; e
- c) do montante correspondente à **devolução específica de IBS a pessoas físicas**, nos termos previstos em lei estadual.

§ 1º Caso a soma dos valores de que trata o inciso II do caput deste artigo relativos a cada período de apuração exceda, no período, à Receita-Base do Estado no período de apuração acrescida da soma dos valores de que trata o inciso I do caput deste artigo, o montante excedente deverá ser deduzido nos períodos de determinação subsequentes da receita distribuída nos termos da Seção II deste Capítulo.

§ 2º Do montante apurado na forma do caput deste artigo, será **deduzida** a parcela destinada ao **Fundo de Combate à Pobreza do Estado**, no percentual previsto na respectiva legislação.

§ 3º Do montante apurado na forma do § 2º deste artigo, será **deduzida** a parcela pertencente aos **Municípios** do Estado, nos termos da alínea “b” do inciso IV do caput do art. 158 da Constituição Federal, a qual será distribuída nos termos



do art. 128 desta Lei Complementar.

§ 4º **Do montante apurado** na forma do § 3º deste artigo **e do valor** destinado ao **Fundo de Combate à Pobreza** do Estado, **serão deduzidos:**

I - **o percentual** previsto no inciso II do caput do art. 212-A da Constituição Federal **destinado ao** Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação (**Fundeb**); e

II - **o percentual destinado ao financiamento do CGIBS.**

§ 5º Os valores apurados na forma do § 3º deste artigo e os valores destinados ao Fundo de Combate à Pobreza, **após as deduções** a que se refere o **§ 4º** deste artigo, **serão transferidos aos Estados**, no prazo estabelecido no § 3º do art. 104 desta Lei Complementar.

Art. 104

§ 3º A receita relativa a cada período de determinação do montante do produto da arrecadação a ser distribuído será transferida aos entes federativos em até 3 (três) dias úteis após o encerramento do período de determinação, nos termos do regulamento.

§ 6º Na hipótese de **delegação da** atividade de **fiscalização**, **os montantes** referidos no inciso I do caput deste artigo **pertencem aos entes** referidos no § 2º do art. 4º desta Lei Complementar **que realizarem conjuntamente o procedimento** fiscalizatório.

§ 7º Na hipótese de **realização conjunta da** atividade de **fiscalização**, **os montantes** referidos no inciso I do caput deste artigo **serão partilhados entre os entes federativos que a realizaram** na forma regulamentada pelo CGIBS nos termos previstos no § 2º do art. 4º desta Lei Complementar.

§ 8º O CGIBS deverá distribuir, de forma segregada, os recursos de que trata este artigo.

Art. 119 A Receita-Base de cada Município apurada nos termos do art. 111 desta Lei Complementar:

I - **será acrescida** das multas punitivas e dos juros de mora sobre elas incidentes na hipótese em que o **ente federativo tenha promovido a fiscalização** nos termos dos



Anotações

§§ 1º e 2º do art. 4º desta Lei Complementar;

II - será **deduzida**, a cada período de determinação do montante do produto da arrecadação a ser distribuído, do montante correspondente à **devolução específica de IBS a pessoas físicas**, nos termos previstos em lei municipal.

§ 1º Caso o valor da devolução específica de IBS relativo a cada período de apuração exceda, no período, à Receita-Base do Município no período de apuração acrescida dos valores de que trata o inciso I do caput deste artigo, o montante excedente deverá ser deduzido nos períodos de determinação subsequentes da receita distribuída nos termos da Seção II deste Capítulo.

§ 2º Do montante apurado na forma do caput deste artigo, será **deduzida** a parcela destinada ao Fundo de Combate à Pobreza do Município, no percentual previsto na respectiva legislação.

§ 3º Do montante apurado na forma do § 2º deste artigo e do valor destinado ao Fundo de Combate à Pobreza do Município, será **deduzido** o percentual destinado ao financiamento do CGIBS.

§ 4º Os valores apurados na forma do § 2º deste artigo e os valores destinados ao Fundo de Combate à Pobreza, após a dedução a que se refere o § 3º deste artigo, serão transferidos aos Municípios no prazo estabelecido no § 3º do art. 104 desta Lei Complementar.

§ 5º Na hipótese de delegação da atividade de fiscalização, os montantes referidos no inciso I do caput deste artigo pertencem aos entes referidos no § 2º do art. 4º desta Lei Complementar que realizarem conjuntamente o procedimento fiscalizatório.

§ 6º Na hipótese de realização conjunta da atividade de fiscalização, os montantes referidos no inciso I do caput deste artigo serão partilhados entre os entes federativos que a realizaram na forma regulamentada pelo CGIBS nos termos previstos no § 2º do art. 4º desta Lei Complementar.

§ 7º O CGIBS deverá distribuir, de forma segregada, os recursos de que trata este artigo.

Art. 120 A Receita-Base do Distrito Federal apurada nos termos do art. 111 desta Lei Complementar:

I - será **acrescida** das multas punitivas e dos juros de mora sobre elas incidentes na hipótese em que o ente federativo tenha promovido a fiscalização nos termos dos



Anotações



§§ 1º e 2º do art. 4º desta Lei Complementar;

II - será **deduzida**, a cada período de determinação do montante do produto da arrecadação a ser distribuído:

a) do montante correspondente à **compensação ou ao ressarcimento do saldo credor de ICMS** do Distrito Federal;

b) do montante correspondente à **compensação devida pelo Distrito Federal** em função da **existência em estoque**, em 31 de dezembro de 2032, de mercadoria sujeita ao regime de **substituição tributária** relativamente ao **ICMS**; e

c) do montante correspondente à **devolução específica de IBS a pessoas físicas**, nos termos previstos em lei distrital.

§ 1º Caso a soma dos valores de que trata o inciso II do caput deste artigo relativos a cada período de apuração exceda, no período, à Receita-Base do Distrito Federal no período de apuração, acrescida dos valores de que trata o inciso I do caput deste artigo, o montante excedente deverá ser deduzido nos períodos de determinação subsequentes da receita distribuída nos termos da Seção II deste Capítulo.

§ 2º Do montante apurado na forma do caput deste artigo, será **deduzida** a parcela destinada ao Fundo de Combate e Erradicação da Pobreza do Distrito Federal, no percentual previsto na respectiva legislação.

§ 3º Do montante apurado na forma do § 2º deste artigo e do valor destinado ao Fundo de Combate e Erradicação da Pobreza do Distrito Federal serão **deduzidos**:

I - o percentual previsto no inciso II do caput do art. 212-A da Constituição Federal, destinado ao Fundeb;

II - o percentual destinado ao financiamento do CGIBS.

§ 4º A dedução a que se refere o inciso I do § 3º aplica-se apenas à parcela estadual do valor apurado na forma do § 2º deste artigo e do Fundo de Combate e Erradicação da Pobreza, definida pela aplicação sobre os respectivos valores da porcentagem correspondente à divisão da parcela da receita média de referência do Distrito Federal referente à alínea “a” do inciso II do caput do art. 115 pela receita média de referência do Distrito Federal, calculada nos termos do art. 115 desta Lei Complementar.





Art. 115

II – para o Distrito Federal:

a) a arrecadação com o ICMS;

§ 5º Os valores apurados na forma do § 2º deste artigo e os valores destinados ao Fundo de Combate e Erradicação da Pobreza, **após as deduções** a que se refere o § 3º deste artigo, **serão transferidos ao Distrito Federal** no prazo estabelecido no § 3º do art. 104 desta Lei Complementar.

§ 6º Na hipótese de **delegação da** atividade de **fiscalização**, **os montantes** referidos no inciso I do caput deste artigo **pertencem aos entes** referidos no § 2º do art. 4º desta Lei Complementar **que realizarem conjuntamente o procedimento** fiscalizatório.

§ 7º Na hipótese de **realização conjunta da** atividade de **fiscalização**, **os montantes** referidos no inciso I do caput deste artigo **serão partilhados entre os entes** federativos **que a realizaram** na forma regulamentada pelo CGIBS nos termos previstos no § 2º do art. 4º desta Lei Complementar.

§ 8º O CGIBS deverá distribuir, de forma segregada, os recursos de que trata este artigo.

Em resumo: a Seção I garante que, antes que o dinheiro chegue aos cofres dos entes federativos, as prioridades constitucionais (Educação/Combate à Pobreza) e as compensações devidas (transição do ICMS) já estejam resolvidas.

Seção II

Da Destinação da Receita Distribuída aos Entes Federativos nos Termos dos Capítulos III e IV

Art. 121 Para fins do disposto nesta Seção, a **receita transferida** a cada Estado e Município e ao Distrito Federal, nos termos dos Capítulos III e IV deste Título, **após a dedução** a que se referem o art. 118, § 1º, o art. 119, § 1º, e o art. 120, § 1º, todos desta Lei Complementar, **quando cabível, será somada e segregada entre os seguintes componentes da receita média de referência:**



Anotações



Art. 118. A Receita-Base de cada Estado apurada nos termos do art. 111 desta Lei Complementar:

§ 1º Caso a soma dos valores de que trata o inciso II do caput deste artigo relativos a cada período de apuração exceda, no período, à Receita-Base do Estado no período de apuração acrescida da soma dos valores de que trata o inciso I do caput deste artigo, o montante excedente deverá ser deduzido nos períodos de determinação subsequentes da receita distribuída nos termos da Seção II deste Capítulo.

Art. 119. A Receita-Base de cada Município apurada nos termos do art. 111 desta Lei Complementar:

§ 1º Caso o valor da devolução específica de IBS relativo a cada período de apuração exceda, no período, à Receita-Base do Município no período de apuração acrescida dos valores de que trata o inciso I do caput deste artigo, o montante excedente deverá ser deduzido nos períodos de determinação subsequentes da receita distribuída nos termos da Seção II deste Capítulo.

Art. 120. A Receita-Base do Distrito Federal apurada nos termos do art. 111 desta Lei Complementar:

§ 1º Caso a soma dos valores de que trata o inciso II do caput deste artigo relativos a cada período de apuração exceda, no período, à Receita-Base do Distrito Federal no período de apuração, acrescida dos valores de que trata o inciso I do caput deste artigo, o montante excedente deverá ser deduzido nos períodos de determinação subsequentes da receita distribuída nos termos da Seção II deste Capítulo.

I - no caso dos **Estados**, na proporção:

a) da parcela correspondente à alínea “a” do inciso I do caput do art. 115 desta Lei Complementar; e

Art. 115, I, a) a arrecadação com o ICMS, após a aplicação do disposto na alínea “a” do inciso IV do caput do art. 158 da Constituição Federal (fatia de 25% do ICMS pertencente aos Municípios)

b) da parcela correspondente à alínea “b” do inciso I do caput do art. 115 desta



Anotações

Lei Complementar;

Art. 115, I, b) a receita com contribuições destinadas ao financiamento de fundos estaduais em funcionamento em 30 de abril de 2023 [...]

II - no caso do **Distrito Federal**, na proporção:

a) da parcela correspondente à alínea “a” do inciso II do caput do art. 115 desta Lei Complementar; e

Art. 115, II, a) a arrecadação com o ICMS

b) da parcela correspondente à alínea “b” do inciso II do caput do art. 115 desta Lei Complementar; e

Art. 115, II, b) a arrecadação com o ISSQN

III - no caso dos **Municípios**, na proporção:

a) da parcela correspondente à alínea “a” do inciso III do caput do art. 115 desta Lei Complementar; e

Art. 115, III, a) a arrecadação do ISSQN

b) da parcela correspondente à alínea “b” do inciso III do caput do art. 115 desta Lei Complementar.

Art. 115, III, b) a parcela de ICMS entregue aos Municípios

Art. 122 Da receita destinada a cada Estado, nos termos da alínea “a” do inciso I do caput do art. 121 desta Lei Complementar, a cada período de determinação do montante do produto da arrecadação a ser distribuído, **será deduzida parcela** destinada ao **Fundo de Combate à Pobreza** do Estado, no percentual previsto na respectiva legislação.



Anotações

§ 1º **Do montante apurado** na forma do caput deste artigo **e do valor destinado ao Fundo de Combate à Pobreza** do Estado **serão deduzidos:**

I - **o percentual** previsto no inciso II do caput do art. 212-A da Constituição Federal **destinado ao Fundeb; e**

II - **o percentual** destinado ao **financiamento do CGIBS.**

§ 2º **Os valores apurados** na forma do caput deste artigo **e os valores destinados ao Fundo de Combate à Pobreza, após as deduções** a que se refere o § 1º deste artigo, **serão transferidos ao Estado** no prazo estabelecido no § 3º do art. 104 desta Lei Complementar.

§ 3º O CGIBS deverá distribuir, de forma segregada, os recursos de que trata este artigo.

Art. 123 Da receita destinada a cada Estado, nos termos da **alínea “b” do inciso I do caput do art. 121** desta Lei Complementar, a cada período de determinação do montante do produto da arrecadação a ser distribuído, **será deduzida parcela** destinada ao **Fundo de Combate à Pobreza do Estado**, no percentual previsto na respectiva legislação.

§ 1º **Do montante apurado** na forma do caput deste artigo **e do valor destinado ao Fundo de Combate à Pobreza** do Estado, **será deduzido o percentual** destinado ao **financiamento do CGIBS.**

§ 2º **Os valores apurados** na forma do caput deste artigo **e os valores destinados ao Fundo de Combate à Pobreza, após a dedução** a que se refere o § 1º deste artigo, **serão transferidos ao Estado** no prazo estabelecido no § 3º do art. 104 desta Lei Complementar.

§ 3º O CGIBS deverá distribuir, de forma segregada, os recursos de que trata este artigo.

Art. 124 Da receita destinada ao Distrito Federal, nos termos da **alínea “a” do inciso II do caput do art. 121** desta Lei Complementar, a cada período de determinação do montante do produto da arrecadação a ser distribuído, **será deduzida parcela** destinada ao **Fundo de Combate e Erradicação da Pobreza** do Distrito Federal, no percentual previsto na respectiva legislação.

§ 1º **Do montante apurado** na forma do caput deste artigo **e do valor destinado ao Fundo de Combate e Erradicação da Pobreza** do Distrito Federal, **serão deduzidos:**



I - **o percentual** previsto no inciso II do caput do art. 212-A da Constituição Federal destinado **ao Fundeb; e**

II - **o percentual** destinado ao **financiamento do CGIBS.**

§ 2º **Os valores apurados** na forma do caput deste artigo **e os valores destinados ao Fundo de Combate e Erradicação da Pobreza, após as deduções** a que se refere o § 1º deste artigo, **serão transferidos ao Distrito Federal** no prazo estabelecido no § 3º do art. 104 desta Lei Complementar.

§ 3º O CGIBS deverá distribuir, de forma segregada, os recursos de que trata este artigo.

Art. 125 Da receita destinada ao Distrito Federal, nos termos da **alínea “b” do inciso II do caput do art. 121** desta Lei Complementar, a cada período de determinação do montante do produto da arrecadação a ser distribuído, **será deduzida parcela** destinada ao **Fundo de Combate e Erradicação da Pobreza** do Distrito Federal, no percentual previsto na respectiva legislação.

§ 1º **Do montante apurado** na forma do caput deste artigo **e do valor destinado ao Fundo de Combate e Erradicação da Pobreza** do Distrito Federal, **será deduzido o percentual** destinado ao **financiamento do CGIBS.**

§ 2º **Os valores apurados** na forma do caput deste artigo **e os valores destinados ao Fundo de Combate e Erradicação da Pobreza, após a dedução** a que se refere o § 1º deste artigo, **serão transferidos ao Distrito Federal** no prazo estabelecido no § 3º do art. 104 desta Lei Complementar.

§ 3º O CGIBS deverá distribuir, de forma segregada, os recursos de que trata este artigo.

Art. 126 Da receita destinada a cada Município, nos termos da **alínea “a” do inciso III do caput do art. 121** desta Lei Complementar, a cada período de determinação do montante do produto da arrecadação a ser distribuído, **será deduzida parcela** destinada ao **Fundo de Combate à Pobreza** do Município, no percentual previsto na respectiva legislação.

§ 1º **Do montante** apurado na forma do caput deste artigo **e do valor destinado ao Fundo de Combate à Pobreza** do Município, **será deduzido o percentual** destinado ao **financiamento do CGIBS.**

§ 2º **Os valores apurados** na forma do caput deste artigo **e os valores** destinados ao **Fundo de Combate à Pobreza, após a dedução** a que se refere o § 1º deste artigo,



Anotações

serão transferidos ao Município no prazo estabelecido no § 3º do art. 104 desta Lei Complementar.

§ 3º O CGIBS deverá distribuir, de forma segregada, os recursos de que trata este artigo.

Art. 127 Da receita destinada a cada Município, nos termos da **alínea “b” do inciso III do caput do art. 121** desta Lei Complementar, a cada período de determinação do montante do produto da arrecadação a ser distribuído, **será deduzida parcela** destinada **ao Fundo de Combate à Pobreza** do Município, no percentual previsto na respectiva legislação.

§ 1º **Do montante apurado** na forma do caput deste artigo **e do valor destinado ao Fundo de Combate à Pobreza** do Município, **serão deduzidos:**

I - **o percentual** previsto no inciso II do caput do art. 212-A da Constituição Federal **destinado ao Fundeb; e**

II - **o percentual** destinado ao **financiamento do CGIBS.**

§ 2º **Os valores apurados** na forma do caput deste artigo **e os valores destinados ao Fundo de Combate à Pobreza, após as deduções** a que se refere o § 1º deste artigo, **serão transferidos ao Município** no prazo estabelecido no § 3º do art. 104 desta Lei Complementar.

§ 3º O CGIBS deverá distribuir, de forma segregada, os recursos de que trata este artigo.

Seção III

Da Destinação da Receita Distribuída aos Municípios nos Termos da Alínea “b” do Inciso IV do Caput do Art. 158 da Constituição Federal

Art. 128. O CGIBS transferirá aos Municípios o valor a eles pertencente nos termos da alínea “b” do inciso IV do caput do art. 158 da Constituição Federal, **e retido** nos termos do § 3º do art. 118 desta Lei Complementar, observados os seguintes critérios de distribuição previstos no § 2º do art. 158 da Constituição Federal:



Anotações



CF/88

IV - **25% (vinte e cinco por cento):**

b) do produto da arrecadação do imposto previsto no art. 156-A distribuída aos Estados. (IBS)

I - **80% (oitenta por cento)** na proporção da população;

II - **10% (dez por cento)** com base em **indicadores** de melhoria nos resultados de **aprendizagem e de aumento da equidade**, considerado o **nível socioeconômico dos educandos**, de acordo com o que dispuser **lei estadual**;

III - **5% (cinco por cento)** com base em **indicadores de preservação ambiental**, de acordo com o que dispuser **lei estadual**;

IV - **5% (cinco por cento)** em montantes iguais para **todos** os Municípios do Estado.

§ 1º Do montante destinado a cada Município, nos termos do caput deste artigo **serão deduzidos**:

I - o **percentual** previsto no inciso II do caput do art. 212-A da Constituição Federal destinado **ao Fundeb**; e

II - o **percentual** destinado ao **financiamento do CGIBS**.

§ 2º O **valor apurado** na forma do caput deste artigo, **após as deduções** a que se refere o § 1º deste artigo, **será transferido ao Município** no prazo estabelecido no § 3º do art. 104 desta Lei Complementar.

Seção IV Disposições Finais

Art. 129 O percentual da **receita do IBS** dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios destinado ao financiamento do **Fundo de Combate à Pobreza** de que trata o art. 82 do ADCT poderá **ser estabelecido** por **lei específica do** respectivo **ente federativo**, observado o **limite superior de 1% (um por cento)**, para **vigência a partir de 1º de janeiro de 2033**.



Anotações



ADCT

Art. 82. Os Estados, o Distrito Federal e os Municípios devem instituir Fundos de Combate à Pobreza, com os recursos de que trata este artigo e outros que vierem a destinar, devendo os referidos Fundos ser geridos por entidades que contem com a participação da sociedade civil.

§ 1º Em relação ao **ente federativo que**, na data de publicação da Emenda Constitucional nº 132, de 20 de dezembro de 2023, **já possuía o Fundo de Combate à Pobreza** de que trata o art. 82 do ADCT, **será apurada:**

I - para cada **Estado**, a **relação percentual entre a receita média auferida com o adicional de alíquotas** previsto no § 1º do art. 82 do ADCT **e a receita bruta média do ICMS**, considerando para ambas o período **de 2019 a 2026**;

II - para o **Distrito Federal**, a **relação percentual entre a receita média auferida com os adicionais de alíquotas** previstos nos §§ 1º e 2º do art. 82 do ADCT **e a receita bruta média dos impostos** previstos no inciso II do caput do art. 155 e no inciso III do caput do art. 156 da Constituição Federal, considerando para ambas o período **de 2019 a 2026**;

CF/88

Art. 155, II e Art. 156, III = ICMS e ISSQN

ADCT

Art. 82

§ 1º Para o financiamento dos Fundos Estaduais e Distrital, poderá ser criado adicional de até dois pontos percentuais na alíquota do Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços - ICMS, sobre os produtos e serviços supérfluos e nas condições definidas na lei complementar de que trata o art. 155, § 2º, XII, da Constituição, não se aplicando, sobre este percentual, o disposto no art. 158, IV, da Constituição.

§ 2º Para o financiamento dos Fundos Municipais, poderá ser criado adicional de até meio ponto percentual na alíquota do Imposto sobre serviços ou do imposto que vier a substituí-lo, sobre serviços supérfluos.



Anotações

III - para cada **Município**, a **relação percentual entre a receita média auferida com o adicional de alíquotas** previsto no § 2º do art. 82 do ADCT e a **receita bruta média do imposto** previsto no inciso III do caput do art. 156 da Constituição Federal, considerando para ambas o período **de 2019 a 2026**.

§ 2º Na hipótese em que o ente federativo apure **relação percentual** de que trata o § 1º deste artigo **mais alta que o limite** previsto **no caput** deste artigo, **o percentual** da receita do IBS dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios **destinado ao** financiamento do respectivo **Fundo de Combate à Pobreza** de que trata o art. 82 do ADCT **fica limitado a**:

I - **3/4 (três quartos) da relação percentual apurada** na forma do § 1º deste artigo no período **de 2033 a 2040**;

II - **metade** da relação percentual apurada na forma do § 1º deste artigo no período **de 2041 a 2048**;

III - **1/4 (um quarto)** da relação percentual apurada na forma do § 1º deste artigo no período **de 2049 a 2056**;

IV - **1% (um por cento) a partir de 2057**.

§ 3º Na hipótese em que os limites previstos nos incisos I, II e III do § 2º deste artigo sejam inferiores ao limite previsto no caput deste artigo, será aplicado o percentual definido pelo ente federativo na forma do caput deste artigo.

§ 4º **O percentual do IBS a ser destinado ao** financiamento do **Fundo de Combate à Pobreza** de que trata o art. 82 do ADCT pelo ente federativo **deverá ser informado ao CGIBS até o dia 31 de julho do ano anterior** ao da sua aplicação.

Art. 130 Os Estados deverão informar ao CGIBS, na forma e no prazo previstos em regulamento, os coeficientes de participação de cada Município do Estado a serem considerados na distribuição dos recursos de que trata a alínea “b” do inciso IV do caput do art. 158 da Constituição Federal.

Art. 131 O CGIBS deverá enviar aos Estados, ao Distrito Federal e aos Municípios as informações necessárias à classificação dos créditos transferidos e os dados necessários ao cálculo dos valores constitucionais e legais a serem distribuídos aos entes federativos.

Parágrafo único. **O CGIBS disponibilizará, em portal público, as informações** relativas ao **cálculo da receita de IBS** destinada a cada Estado e Município e ao





Distrito Federal, **detalhando a sua distribuição.**

TÍTULO IV

Disposições Relativas À Transição do Icms

CAPÍTULO I

Da Caracterização, da Homologação e da Utilização do Saldo Credor do Icms

Seção I Dos Saldos Credores

Art. 132 Os **saldos credores** relativos ao **ICMS existentes em 31 de dezembro de 2032** serão reconhecidos pelos Estados e pelo Distrito Federal e utilizados pelos contribuintes nos termos deste Capítulo.

Lembre-se: o ICMS será extinto definitivamente em 31/12/2032. Por isso essa é a data limite considerada neste Título.

§ 1º Para efeito do disposto neste artigo, considera-se **saldo credor** o valor do imposto previsto no caput deste artigo que:

I - seja **admitido pela legislação** estadual ou distrital **vigente em 31 de dezembro de 2032** e decorra **de operações ocorridas até a referida data;**

II - esteja **regularmente apurado na escrituração** fiscal do estabelecimento, ainda que a escrituração tenha sido realizada **após 31 de dezembro de 2032;**

III - **não** tenha sido **compensado ou utilizado** pelo contribuinte até 31 de dezembro de 2032; e

IV - tenha sido **homologado** nos termos do art. 134 desta Lei Complementar.

§ 2º Consideram-se **homologados** os créditos **reconhecidos após o prazo** a que se refere o **caput** deste artigo, inclusive os resultantes de decisões administrativas definitivas ou judiciais com trânsito em julgado favoráveis ao sujeito passivo.

Art. 133 A partir de 1º de fevereiro de 2033, os **saldos credores** a que se refere o



Anotações



art. 132 desta Lei Complementar **serão atualizados** de acordo com a variação mensal do IPCA desde dezembro de 2032 ou outro índice que vier a substituí-lo.

Seção II Do Pedido de Homologação

Art. 134 Para efeito de homologação dos saldos credores a que se refere o art. 132 desta Lei Complementar, ressalvado o disposto no § 1º deste artigo, será observado o seguinte:

I - o interessado deverá **protocolar o pedido** no prazo **máximo de 5 (cinco) anos**, **contado** do dia 1º de **janeiro de 2033; e**

II - o **Estado** ou o Distrito Federal deverá **pronunciar-se** no prazo **máximo de 24 (vinte e quatro) meses**, contado da data do respectivo protocolo.

§ 1º Em relação aos **créditos** decorrentes da entrada de mercadorias destinadas ao **ativo permanente**, de que trata o § 5º do art. 20 da Lei Complementar nº 87, de 13 de setembro de 1996 (Lei Kandir):

LC nº 87/1996 - Lei Kandir

Art. 20, § 5º Para efeito do disposto no caput deste artigo, relativamente aos créditos decorrentes de entrada de mercadorias no estabelecimento destinadas ao ativo permanente, deverá ser observado:

I – a apropriação será feita à razão de um quarenta e oito avos por mês, devendo a primeira fração ser apropriada no mês em que ocorrer a entrada no estabelecimento;

II – em cada período de apuração do imposto, não será admitido o creditamento de que trata o inciso I, em relação à proporção das operações de saídas ou prestações isentas ou não tributadas sobre o total das operações de saídas ou prestações efetuadas no mesmo período;

III – para aplicação do disposto nos incisos I e II deste parágrafo, o montante do crédito a ser apropriado será obtido multiplicando-se o valor total do respectivo crédito pelo fator igual a 1/48 (um quarenta e oito avos) da relação entre o valor das operações de saídas e prestações tributadas e o

Continua abaixo ↓



Anotações

total das operações de saídas e prestações do período, equiparando-se às tributadas, para fins deste inciso, as saídas e prestações com destino ao exterior ou as saídas de papel destinado à impressão de livros, jornais e periódicos;

IV – o quociente de um quarenta e oito avos será proporcionalmente aumentado ou diminuído, pro rata die, caso o período de apuração seja superior ou inferior a um mês;

V – na hipótese de alienação dos bens do ativo permanente, antes de decorrido o prazo de quatro anos contado da data de sua aquisição, não será admitido, a partir da data da alienação, o creditamento de que trata este parágrafo em relação à fração que corresponderia ao restante do quadriênio;

VI – serão objeto de outro lançamento, além do lançamento em conjunto com os demais créditos, para efeito da compensação prevista neste artigo e no art. 19, em livro próprio ou de outra forma que a legislação determinar, para aplicação do disposto nos incisos I a V deste parágrafo; e

VII – ao final do quadragésimo oitavo mês contado da data da entrada do bem no estabelecimento, o saldo remanescente do crédito será cancelado.

I – o **pedido** previsto no inciso I do caput deste artigo deverá ser **protocolado no mesmo período de apuração** em que tiver **início o aproveitamento do crédito**, na hipótese de bem cuja **entrada no estabelecimento** ocorra **a partir de 1º de janeiro de 2029**; e

II – o Estado ou o Distrito Federal deverá **pronunciar-se** no prazo **máximo de 60 (sessenta) dias**, contado da data do respectivo protocolo.

§ 2º O prazo previsto no inciso II do caput deste artigo **poderá ser prorrogado uma única vez por igual período** nos casos em que houver **fiscalização em andamento** no momento da apresentação do pedido de homologação.

§ 3º Na **ausência de resposta** ao pedido de homologação **nos prazos** a que se referem o inciso II do caput, o inciso II do § 1º e o § 2º deste artigo, os respectivos saldos credores **serão considerados homologados**.

§ 4º A **homologação tácita** prevista no § 3º deste artigo **não impede** a apuração e o **lançamento de valores relacionados ao** respectivo **saldo credor**, nos termos da legislação tributária estadual ou distrital, **enquanto não decaído o direito de**



a Fazenda Pública **constituir o crédito tributário**.

§ 5º O pedido de homologação de saldo credor de que trata este artigo será processado nos termos da legislação do Estado ou do Distrito Federal.

Homologação dos saldos credores		
Contribuinte solicita em:	Estado/DF pronuncia-se em:	Ausência de resposta:
Até 5 anos (a partir de 2033)	Até 24 meses 24 meses se prorrogado em razão de fiscalização em andamento	Homologação tácita não impede o lançamento de valores relativos ao saldo credor, enquanto não decaído o direito de constituir o crédito tributário
OU no caso de ativo permanente (que entrar após jan/29): no mesmo período de apuração em que iniciar aproveitam. do crédito	No máx 60 dias	
O pedido é processado conforme a legislação do Estado/DF		

Seção III Da Compensação do Saldo Credor do ICMS com o ICMS

Art. 135 Se houver concordância entre o Estado ou o Distrito Federal e o sujeito passivo, o saldo credor **homologado poderá ser utilizado para compensação com crédito tributário, definitivamente constituído ou não**, relativo ao **ICMS**, nos termos previstos nas respectivas legislações.

Seção IV Da Compensação do Saldo Credor do ICMS com o IBS

Art. 136 Os Estados e o Distrito Federal **informarão ao CGIBS**, em **até 30 (trinta) dias** contados **da homologação**, o valor do saldo credor homologado, a identificação do seu titular e a data de conclusão da compensação a que se refere o art. 137 desta Lei Complementar, **observada a seguinte segregação**:



Anotações

I - créditos das entradas de mercadorias destinadas ao **ativo permanente**, de que trata o § 5º do art. 20 da Lei Complementar nº 87, de 13 de setembro de 1996 (Lei Kandir); e

II - **demaís créditos**.

Art. 137 O **saldo credor** informado ao CGIBS, na forma prevista no art. 136 desta Lei Complementar, **será utilizado para compensação com o IBS**:

I - quanto aos créditos de que trata o **inciso I** do caput do art. 136 desta Lei Complementar, **pelo prazo remanescente** em relação ao previsto no § 5º do art. 20 da Lei Complementar nº 87, de 13 de setembro de 1996 (Lei Kandir);

II - quanto aos créditos de que trata o **inciso II** do caput do art. 136 desta Lei Complementar, **em 240 (duzentas e quarenta) parcelas** mensais, iguais e sucessivas.

Parágrafo único. O início da compensação de que trata este artigo ocorrerá a partir do mês subsequente ao do recebimento da informação pelo CGIBS.

Seção V Da Transferência do Saldo Credor

Art. 138 O **titular** do saldo credor **homologado** **poderá transferi-lo** a integrantes do **mesmo grupo econômico ou a terceiros**, que o utilizará exclusivamente **para compensação**:

I - no âmbito do respectivo Estado ou do Distrito Federal, **com créditos tributários**, definitivamente constituídos ou não, relativos ao **ICMS**, nos termos da respectiva legislação; e

II - no âmbito do CGIBS, **com o IBS** devido, nos termos do regulamento, observado o disposto na Seção IV deste Capítulo.

§ 1º Na hipótese do inciso II do caput deste artigo, a compensação com o IBS devido, em relação às **compensações em curso**, será efetuada **na mesma quantidade de parcelas remanescentes** aplicáveis ao titular original do crédito.

§ 2º **A transferência** de que trata este artigo será **comunicada ao CGIBS** exclusivamente por meio de **documento fiscal eletrônico** de transferência de crédito, na forma definida em regulamento.



Anotações

Seção VI Do Ressarcimento do Saldo Credor

Art. 139 Na impossibilidade de compensação, alternativamente às hipóteses previstas no art. 138 desta Lei Complementar, o titular do direito ao saldo credor homologado poderá ser ressarcido, em espécie, pelo CGIBS, em 240 (duzentas e quarenta) parcelas mensais, iguais e sucessivas ou, em relação às compensações em curso, pelo prazo remanescente.

§ 1º O ressarcimento de que trata o caput deste artigo será efetuado em até 90 (noventa) dias após o encerramento do mês em que ocorreria a respectiva compensação, vedada a incidência de acréscimos de qualquer natureza.

§ 2º Na hipótese em que o ressarcimento seja efetuado após o prazo previsto no § 1º deste artigo, o respectivo valor será atualizado a partir do nonagésimo primeiro dia com base na taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic).

Formas de utilização do saldo homologado	
Modalidade:	Como funciona?
Compensação com ICMS	Precisa de concordância entre o contribuinte e o Estado. → o crédito tributário pode estar definitivamente constituído ou não.
Compensação com IBS	O Estado informa ao CGIBS em até 30 dias após a homologação. O prazo é de 240 parcelas (ou prazo remanescente para ativos permanentes).
Transferência	P/ o mesmo grupo econômico ou 3ºs. O novo detentor também deve usar p/ compensar ICMS ou IBS. → o crédito tributário pode estar definitivamente constituído ou não.
Ressarcimento	Opção subsidiária (se não houver compensação). Também em 240 parcelas.

Continua abaixo ↓



Anotações



Deve ser feito em **até 90 dias** após o mês em que ocorreria a compensação, se passar disso: atualizado pela Selic.

A transferência e o ressarcimento ficam condicionados à regularidade do contribuinte com o ICMS e o IBS.

Seção VII Disposições Finais

Art. 140 A transferência e o pagamento das parcelas do ressarcimento de que tratam os arts. 138 e 139 desta Lei Complementar são **condicionados à regularidade do titular** do saldo credor **em relação ao IBS e ao ICMS** ao respectivo Estado ou ao Distrito Federal.

Parágrafo único. **A partir de 2034**, na hipótese de **aumento de arrecadação do IBS** em montante superior ao registrado nos anos anteriores, atualizado pelo IPCA, os Estados e o Distrito Federal poderão antecipar o pagamento das parcelas de ressarcimento dos saldos previstos no art. 139 desta Lei Complementar.

Art. 141 O CGIBS deduzirá do produto da arrecadação do IBS devido ao respectivo Estado ou ao Distrito Federal o valor compensado ou ressarcido na forma dos arts. 137 a 139 e 144 desta Lei Complementar, o qual **não comporá a base de cálculo** para fins do disposto no inciso IV do caput do art. 158, no § 2º do art. 198, no parágrafo único do art. 204, no art. 212, no inciso II do caput do art. 212-A e no § 6º do art. 216, todos da Constituição Federal.

CF/88

Partilha de 25% da arrecadação estadual com o ICMS e o IBS para os municípios; aplicação obrigatória de recursos em saúde e ensino por todos os entes federativos; aplicação facultativa de recursos pelos Estados e DF em programas de apoio à inclusão e promoção social e fundo estadual de fomento à cultura; destinação de recursos ao Fundeb.



Anotações

CAPÍTULO II

Do Aproveitamento do Icms Incidente por Substituição Tributária Relativo Às Mercadorias em Estoque em 31 de Dezembro de 2032

Art. 142 O contribuinte que possuir **em estoque**, ao final do dia 31 de **dezembro de 2032**, mercadoria sujeita ao regime de **substituição tributária**, relativamente ao **ICMS**, poderá **creditar-se do valor do imposto retido**, nos termos deste Capítulo.

O objetivo do Capítulo II é garantir que o contribuinte não seja prejudicado por um imposto (ICMS-ST) que já foi pago antecipadamente sobre mercadorias que ainda não foram vendidas quando o novo sistema (IBS) entrar em vigor.

Art. 143 O valor a que se refere o art. 142 desta Lei Complementar corresponderá ao **montante do ICMS**:

I - **retido por substituição tributária**, no caso em que o **contribuinte tenha adquirido** a mercadoria **diretamente** daquele que **efetuiu a retenção**;

II - **recolhido** a título de **substituição tributária**, no caso em que o **próprio contribuinte tenha apurado o imposto** devido por ocasião da **entrada da mercadoria**; ou

III - **incidido** sobre as **operações com a mercadoria**, informado nos campos próprios do documento fiscal, no caso em que o **contribuinte tenha adquirido** a mercadoria **de contribuinte substituído ou** de contribuinte **que tenha apurado o imposto devido** a título de substituição tributária por ocasião da **entrada da mercadoria**.

§ 1º **Se não** for possível **estabelecer correspondência entre a mercadoria** em estoque **e seu recebimento**, a **apuração do montante** a que se refere o caput deste artigo será efetuada com **base no valor retido do ICMS**, correspondente à **média das entradas dos últimos 3 (três) meses**, até o limite da quantidade informada no inventário realizado em 31 de dezembro de 2032.

§ 2º Para os efeitos do disposto neste artigo, **também se considera em estoque** a mercadoria cuja **saída** do estabelecimento remetente tenha ocorrido **até o dia 31 de dezembro de 2032 e** cuja **entrada** no estabelecimento **destinatário** ocorra **após essa data**, desde que o **ICMS** tenha sido **retido ou recolhido por substituição tributária**.

Art. 144 Observados a forma e os prazos estabelecidos no regulamento único do



Anotações

IBS:

I - o contribuinte deverá:

a) **inventariar as mercadorias** a que se refere o art. 142 desta Lei Complementar existentes em estoque ao **final do dia 31 de dezembro de 2032, em cada** um dos seus **estabelecimentos**;

b) **apurar**, nos termos do art. 143 desta Lei Complementar, o valor do **ICMS incidente**, por substituição tributária, sobre o estoque inventariado;

c) **encaminhar o inventário e o demonstrativo da apuração** a que se refere a alínea “b” deste inciso **ao Estado ou ao Distrito Federal** em que esteja situado o respectivo estabelecimento **e ao CGIBS**;

II - o Estado e o Distrito Federal **informarão ao CGIBS, em até 60 (sessenta) dias** contados do recebimento do demonstrativo previsto na alínea “c” do inciso I deste caput, **o valor** que será utilizado **para compensação em 12 (doze) parcelas** mensais, iguais e sucessivas **com o** montante de **IBS devido** pelo contribuinte **nos meses subsequentes**; e

III - **caso não** seja **prestada a informação** a que se refere o **inciso II** deste artigo no prazo nele assinalado, **o CGIBS utilizará o valor** constante do demonstrativo previsto na **alínea “c” do inciso I** do caput deste artigo para efeito da referida compensação.

Parágrafo único. **A compensação** efetuada na forma dos incisos II e III do caput deste artigo **não implica o reconhecimento da legitimidade nem a homologação dos valores** informados pelo contribuinte.

Art. 145 **A compensação** prevista no art. 144 desta Lei Complementar **não se aplica** ao contribuinte optante pelo regime de apuração e recolhimento previsto na Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006.

Simples Nacional.

Parágrafo único. O contribuinte de que trata o caput deste artigo **deverá**:

I - **inventariar as mercadorias** a que se refere o art. 142 desta Lei Complementar existentes em estoque ao final do dia 31 de dezembro de 2032; e



Anotações

II - **encaminhar o inventário** a que se refere o inciso I deste parágrafo único ao Estado ou ao Distrito Federal **e solicitar a restituição** nos termos da legislação de cada ente federativo.

Cuidado para **não confundir**:

Saldo Credor Geral: Recuperação em 240 parcelas.

Estoque de ST: Recuperação em 12 parcelas (ou **restituição p/ o SN**).

LIVRO II

DO IMPOSTO SOBRE A TRANSMISSÃO CAUSA MORTIS E DOAÇÃO DE QUAISQUER BENS OU DIREITOS (ITCMD)

TÍTULO I

Disposições Gerais

CAPÍTULO I

Disposições Preliminares

Art. 146 Este Livro dispõe sobre o Imposto sobre Transmissão Causa mortis e Doação de Quaisquer Bens ou Direitos (ITCMD), de competência dos Estados e do Distrito Federal, de que trata o inciso I do caput do art. 155 da Constituição Federal.

Art. 147. Para os fins deste Livro, considera-se:

I - excesso de meação ou de quinhão: a **divisão de patrimônio comum**, na partilha ou na adjudicação, em que for **atribuído a um** dos cônjuges, a um dos companheiros ou a qualquer herdeiro, **patrimônio superior à fração ideal a que faça jus**, conforme determinado pela lei civil;

Fique atento:

sobre a meação/quinhão **não há incidência** do ITCMD.

somente sobre o excesso.



Anotações

II - peessoas vinculadas:

- a) **cônjuge**, companheiro ou **parente, consanguíneo ou afim, até o terceiro grau**;
- b) **pessoa jurídica** que tenha como **diretor ou administrador cônjuge**, companheiro ou **parente, consanguíneo ou afim, até o terceiro grau**, de sucessor ou donatário; ou
- c) **pessoa jurídica com relação à pessoa física sócia, titular ou cotista**;

III - bem ou direito: qualquer bem **móvel ou imóvel**, na definição da legislação civil, **com expressão econômica**, tais como os semoventes, os títulos de crédito, as aplicações financeiras, as quotas ou ações de sociedades, as quotas de fundos de investimento, os direitos autorais, os direitos oriundos de propriedade industrial e os **direitos da personalidade na sua dimensão patrimonial**;

IV - transmissão causa mortis: a realizada **aos sucessores** do de cujus na data de seu **óbito**, ainda que presumido, **inclusive a reversão gratuita da titularidade** dos bens e direitos objeto **de trust no exterior** em favor do beneficiário **por** força do **falecimento do instituidor**;

V - sucessor: **o herdeiro, o legatário, o beneficiário, o fiduciário e o fideicomissário** ou qualquer outra pessoa física ou jurídica que seja destinatária dos bens e direitos;

O que é o fideicomisso?

É um mecanismo onde o dono de um bem (o fideicomitente) deixa-o para alguém, mas impõe a obrigação de que, após um certo tempo ou evento (geralmente a morte desse primeiro beneficiário), o bem seja entregue a outra pessoa.

Temos o **fideicomitente**: É quem faz o testamento. O **fiduciário**: É o primeiro beneficiário. E o **fideicomissário**: É o segundo beneficiário (o destinatário final).

Na instituição do fideicomisso, o contribuinte será o **fiduciário**. Na substituição do fideicomisso (normalmente com a morte do fiduciário), o contribuinte será o **fideicomissário**.



Anotações



VI - doação: qualquer **ato jurídico gratuito** em razão do qual o doador **transfira** bens ou direitos **a outrem**, com inclusão, entre outros, de:

- a) **transferência gratuita de bens incorpóreos**, inclusive quotas ou ações de sociedade;
- b) **remissão de obrigação** oriunda de atos onerosos entre pessoas vinculadas;
- c) **excessos de meação ou quinhão** em partilha ou adjudicação de patrimônio comum, como as oriundas de inventário, divórcio e dissolução de condomínio;
- d) **transferência gratuita de frutos não usufruídos** pelo usufrutuário para o nu-proprietário;
- e) a **reversão gratuita da titularidade** dos bens e direitos objeto **de trust no exterior** em favor do beneficiário em razão de **fato não relacionado diretamente ao falecimento do instituidor**, independentemente de a transferência **ocorrer antes ou depois** desse **falecimento**;
- f) a transmissão **declarada** como **onerosa em simulação a ato gratuito**;

g) transmissões gratuitas de bens e direitos, **exceto** as provenientes de:

1. **dever jurídico**, como as oriundas de direito de família, a **exemplo** da **prestação de alimentos** familiares ou compensatórios e dos **gastos ordinários** na **educação**, no tratamento de **saúde**, no **sustento**, na **defesa em processo** judicial ou administrativo, no **enxoval** ou no sustento de familiar;
2. **remuneração a serviços prestados gratuitamente**, como as **doações remuneratórias**;
3. **indenização, repetição de indébito ou restituição** de lucro indevido;

Atenção especial à alínea g, que define as situações **não** abarcadas pelo conceito de **doação**, e que, em razão disso, **não** são fato gerador do ITCMD.

VII - instituições sem fins lucrativos com finalidade de relevância pública e social: aquelas que **não** efetuam **distribuição de lucro** a qualquer título e que **se dedicam à promoção dos direitos fundamentais e das políticas sociais e ambientais** previstos, respectivamente, nos arts. 5º e 6º e no Título VIII da Constituição Federal;





VIII - **trust**: figura contratual definida no art. 12 da Lei nº 14.754, de 12 de dezembro de 2023.

Lei nº 14.754/2023

Art. 12. Para fins do disposto nesta Lei, considera-se:

I - **trust**: **figura contratual regida por lei estrangeira** que dispõe sobre a relação jurídica entre o instituidor, o trustee e os beneficiários quanto aos bens e direitos indicados na escritura do trust;

II - instituidor (settlor): pessoa física que, por meio da escritura do trust, destina bens e direitos de sua titularidade para formar o trust;

III - administrador do trust (trustee): pessoa física ou jurídica com dever fiduciário sobre os bens e direitos objeto do trust, responsável por manter e administrar esses bens e direitos de acordo com as regras da escritura do trust e, se existente, da carta de desejos;

IV - beneficiário (beneficiary): uma ou mais pessoas indicadas para receber do trustee os bens e direitos objeto do trust, acrescidos dos seus frutos, de acordo com as regras estabelecidas na escritura do trust e, se existente, na carta de desejos;

V - distribuição (distribution): qualquer ato de disposição de bens e direitos objeto do trust em favor do beneficiário, tal como a disponibilização da posse, o usufruto e a propriedade de bens e direitos;

VI - escritura do trust (trust deed ou declaration of trust): ato escrito de manifestação de vontade do instituidor que rege a instituição e o funcionamento do trust e a atuação do trustee, incluídas as regras de manutenção, de administração e de distribuição dos bens e direitos aos beneficiários, além de eventuais encargos, termos e condições;

VII - carta de desejos (letter of wishes): ato suplementar que pode ser escrito pelo instituidor em relação às suas vontades que devem ser executadas pelo trustee e que pode prever regras de funcionamento do trust e de distribuição de bens e direitos para os beneficiários, entre outras

Continua abaixo ↓



Anotações



disposições.

► **Em poucas palavras:** o dono de um patrimônio transfere seus bens para um administrador, o qual protege e administra esses bens em benefício de terceiros (os beneficiários). É muito utilizado em planejamentos sucessórios e para proteção de bens familiares.

Parágrafo único. **Presume-se declarada como onerosa em simulação a ato gratuito**, nos termos da alínea “f” do inciso VI deste artigo, **a transmissão a pessoa:**

I - **que não comprove capacidade financeira; ou**

II - **vinculada ao real destinatário** da liberalidade.

CAPÍTULO II

Do Fato Gerador

Art. 148 O **ITCMD** incide sobre a **transmissão** de quaisquer bens ou direitos para os quais **se possa atribuir valor econômico**, havidos por:

I - **sucessão causa mortis; ou**

II - **doação.**

§ 1º O imposto **incide** nas transmissões causa mortis e doações **decorrentes de contratos no exterior com características similares às do trust**, bem como aos **contratos de fidúcia no País** que vierem a ser instituídos com características similares às do trust, salvo se o domicílio do adquirente for no exterior, conforme definido nesta Lei Complementar.

§ 2º Ocorrem **tantos fatos geradores distintos quantos sejam os sucessores ou donatários**, em relação a cada ente federativo competente para exigir o ITCMD, ainda que os bens ou direitos sejam indivisíveis, respeitada a fração ideal de cada adquirente.

§ 3º A ocorrência do **fato gerador** na transmissão **causa mortis** **independe da instauração de inventário ou arrolamento**, judicial ou extrajudicial.



Anotações

**CAPÍTULO III**

Da Imunidade e da Não Incidência

Art. 149. É **imune** ao ITCMD:

I - a transmissão causa mortis ou por doação em que figure como **sucessor ou donatário**:

quando receberem o bem/direito.

- a) a **União**, os **Estados**, o **Distrito Federal** e os **Municípios**;
- b) as **autarquias**, as **fundações** instituídas e mantidas pelo **poder público** e a **empresa pública prestadora de serviço postal**;
- c) as **entidades religiosas** e os **templos de qualquer culto**, inclusive **suas organizações assistenciais e beneficentes**;
- d) os **partidos políticos**, inclusive as **suas fundações**;
- e) as **entidades sindicais de trabalhadores**; e
- f) as **instituições sem fins lucrativos com** finalidade de **relevância pública e social**, incluídos os **institutos científicos e tecnológicos**;

II - a transmissão **causa mortis ou por doação**:

- a) **de livros, jornais** e periódicos e do **papel** destinado a **sua impressão**; e
- b) de **fonogramas e videofonogramas musicais produzidos no Brasil** contendo **obras musicais ou literomusicais de autores brasileiros e/ou obras em geral interpretadas por artistas brasileiros**, bem como **os suportes** materiais ou arquivos digitais **que os contenham**;

III - a **doação**:

- a) **destinada**, no âmbito do Poder **Executivo da União**:

1. a **projetos socioambientais** ou destinados a **mitigar os efeitos das mudanças climáticas**; e



Anotações

2. às instituições federais de ensino;

b) **feita pelas instituições** a que se referem as alíneas “c”, “d”, “e” e “f” do inciso I deste artigo, **na consecução** das suas **finalidades essenciais**;

c) **de imóveis desapropriados para** fins de **reforma agrária, para o beneficiário** do programa.

§ 1º O gozo das imunidades de que trata este artigo aplica-se:

I - exclusivamente às transmissões de bens ou direitos relacionados às suas **finalidades essenciais**, ou às delas decorrentes, na hipótese da **alínea “b” do inciso I** do caput deste artigo;

II - exclusivamente às transmissões de bens ou direitos relacionados às suas **finalidades essenciais**, ou às delas decorrentes, na hipótese das **alíneas “c” a “f” do inciso I e da alínea “b” do inciso III** do caput deste artigo;

III - exclusivamente às **pessoas jurídicas sem fins lucrativos que atendam**, de forma cumulativa, **aos requisitos** previstos no art. 14 da Lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966, nas hipóteses previstas nas **alíneas “d”, “e” e “f” do inciso I e na alínea “b” do inciso III** do caput deste artigo;

Lei nº 5.172/1966 - CTN

Art. 14. O disposto na alínea c do inciso IV do art. 9º é subordinado à observância dos seguintes requisitos pelas entidades nele referidas:

I – **não distribuírem** qualquer parcela de seu **patrimônio** ou de suas rendas, a qualquer título;

II – **aplicarem integralmente, no País**, os seus recursos na manutenção dos seus objetivos institucionais;

III – **manterem escrituração** de suas receitas e despesas em livros revestidos de formalidades capazes de assegurar sua exatidão.

IV - **a partir** da data **do protocolo de declaração que ateste o cumprimento dos requisitos legais**, pela instituição, à administração tributária do Estado ou do Distrito Federal, conforme estabelecido na legislação estadual ou distrital, nas hipóteses previstas na **alínea “f” do inciso I e na alínea “b” do inciso III** do



Anotações

caput deste artigo.

- § 2º A legislação do **ente federativo** competente **poderá** estabelecer **mecanismos simplificados** para **verificação da idoneidade das instituições sem fins lucrativos com finalidade pública e social**, podendo ser **sobrestados os efeitos da imunidade**, quando houver **fundados indícios de fraude**.
- § 3º Observado o contraditório e a ampla defesa, o reconhecimento da **imunidade** pelo ente federativo **será anulado ou cassado** de ofício, a qualquer tempo, sempre que se apure que **o beneficiário não satisfazia ou deixou de satisfazer as condições**, ou **não cumpria ou deixou de cumprir os requisitos**, para o gozo do benefício.
- § 4º O disposto neste artigo **não dispensa** a prática de **atos assecuratórios** do **cumprimento das obrigações acessórias** previstas na legislação de regência do imposto.

IMUNIDADES DO ITCMD	
Na transmissão causa mortis ou doação c/ os sucedores ou donatários (recebem o bem/direito) abaixo:	
1 Entes federativos	
2 Autarquia, fundação do poder público, ECT	<u>exclusivamente</u> relacionada às finalidades essenciais
3 Templos de qualquer culto, suas organizações assistenciais e beneficentes	
4 Partidos políticos e suas fundações	<u>exclusivamente</u> relacionada às finalidades essenciais atender aos requisitos do CTN
5 Entidades sindicais de trabalhadores	
6 Instituições s/ fins lucrativos c/ relevância pública e social (inclusive os ICTs)	
Na transmissão causa mortis ou doação:	
1 De livros, jornais, papel p/ sua impressão	

Continua abaixo ↓



Anotações

2De fonogramas/videofonogramas musicais produzidos no BR contendo obras	
musicais/literomusicais de autores BR e/ou obras em geral interpretadas por BR + os suportes (materiais/digitais) que os contenham	
Na doação:	
1Destinada (no âmbito do Executivo da União): → a projetos socioambientais ou p/ mitigar os efeitos das mudanças climáticas; → às instituições federais de ensino;	
2 Feita por: → Templos de qualquer culto (suas organizações assistenciais e beneficentes), partidos políticos (suas fundações), entidades sindicais de trabalhadores, instituições s/ fins lucrativos c/ relevância pública e social (inclusive os ICTs)	<u>exclusivamente</u> relacionados às finalidades essenciais/delas decorrentes atender aos requisitos do CTN
3De imóveis desapropriados p/ reforma agrária → doação p/ o beneficiário	
Requisitos do CTN: → não distribuir patrimônio/rendas; → aplicar integralmente, no País, seus recursos; → manter escrituração.	

Art. 150.

O ITCMD **não incide:**

- I - sobre a **renúncia à herança ou ao legado**, desde que:
- a) seja feita **sem ressalva ou condição, em benefício do monte; e**

b) **não tenha o renunciante praticado** qualquer **ato** que demonstre **aceitação** da herança ou do legado;
- II - **na extinção de usufruto ou** de qualquer **outro direito real** que resulte na **consolidação da propriedade plena** sob titularidade do **instituidor do direito**;
- III - sobre **benefício devido** em razão de **contrato de previdência privada**



Anotações

complementar, aberta ou fechada, de seguro, de pecúlio ou de similares negócios jurídicos onerosos com elementos de aleatoriedade, ainda que o beneficiário seja um terceiro;

STF - Tema 1.214: É inconstitucional a incidência do imposto sobre transmissão causa mortis e doação (ITCMD) sobre o repasse aos beneficiários de valores e direitos relativos ao plano vida gerador de benefício livre (VGBL) ou ao plano gerador de benefício livre (PGBL) na hipótese de morte do titular do plano.

IV - sobre a **extinção do fideicomisso, independentemente de a consolidação da propriedade reverter-se** em proveito do **fiduciário ou do fideicomissário;**

V - sobre a **transmissão** do bem ou do direito **ao trustee** diante da **presunção da sua onerosidade, salvo se** a transmissão for gratuita;

VI - sobre a **transmissão** de bens e direitos **do trustee ao beneficiário**, nos casos de:

a) **o beneficiário** ser o **próprio instituidor**; ou

b) **a instituição do trust** tiver **decorrido de** um **negócio oneroso** entre o **instituidor e o beneficiário;**

VII - sobre a transmissão causa mortis em decorrência do **falecimento de funcionário de missão diplomática ou de repartição consular de carreira, e** de seus respectivos **dependentes que com ele vivam, desde que** o funcionário falecido **não seja brasileiro ou estrangeiro com residência permanente no Brasil**, nos termos do item 4 do art. 39 do Decreto nº 56.435, de 8 de junho de 1965, que promulga a Convenção de Viena sobre Relações Diplomáticas, e da alínea “b” do art. 51 e do item 4 do art. 70 do Decreto nº 61.078, de 26 de julho de 1967, que promulga a Convenção de Viena sobre Relações Consulares.

NÃO INCIDÊNCIAS DO ITCMD	
1Renúncia à herança ou legado (renúncia pura/simples/abdicativa) <u>desde que</u>	→ sem ressalva/condição; → em benefício do monte; → renunciante não tenha praticado ato de aceitação.

Continua abaixo ↓



Anotações

2Extinção de usufruto ou outro direito real	que consolida a propriedade plena ao instituidor
3Benefício devido em contrato de previdência privada complementar, seguro, pecúlio ou similares onerosos com elementos de aleatoriedade	<u>ainda que</u> o beneficiário seja um terceiro
4Extinção do fideicomisso	<u>independentemente</u> da consolidação da propriedade ao fiduciário/fideicomissário
5Transmissão do bem/direito ao trustee (diante de presunção da onerosidade)	<u>salvo se</u> for <u>gratuita</u>
6Transmissão de bem/direito do trustee ao beneficiário, nos casos de	→ o beneficiário ser o próprio instituidor; OU → a instituição do trust tiver decorrido de negócio oneroso.
7Falecimento de funcionário de missão diplomática ou repartição consular de carreira, e seus dependentes (que com ele vivam), <u>desde que</u>	o funcionário falecido não seja brasileiro ou estrangeiro com residência permanente no BR

CAPÍTULO IV

Do Momento da Ocorrência do Fato Gerador

- Art. 151** Considera-se ocorrido o fato gerador:
- I - da transmissão causa mortis, **na data:**
 - a) **do óbito** do titular dos bens e direitos;
 - b) **provável do óbito** indicada na sentença de declaração da **morte presumida** **sem decretação de ausência**;
 - c) em que **a lei autorizaria a abertura da sucessão definitiva**, no caso de **morte presumida com declaração de ausência**;
 - d) **do óbito**, no caso de transmissão decorrente de **substituição fideicomissária**;
 - II - da transmissão por doação, na data:



Anotações

- a) **da celebração do contrato**, ainda que a título de **adiantamento da legítima**;
- b) **da formalização do** respectivo **título translativo**, assim considerada a escritura pública de doação de imóveis ou o documento equivalente passível de ser levado a registro no Cartório de Registro de Imóveis;
- c) **da instituição de usufruto** convencional ou de qualquer **outro direito real**;
- d) **da renúncia à herança ou ao legado em favor de** **pessoa determinada**;
- e) **da homologação da partilha ou adjudicação**, decorrente de inventário, divórcio ou dissolução de união estável, em relação **ao excedente de meação ou de quinhão** que beneficiar uma das partes;
- f) **da lavratura da escritura pública de partilha ou adjudicação extrajudicial**, decorrente de inventário, divórcio ou dissolução de união estável, em relação **ao excedente de meação ou de quinhão** que beneficiar uma das partes;
- g) **do registro na junta comercial** do ato de **transmissão de quotas** de participação em **empresas ou do patrimônio de empresário individual**;
- h) **do registro no cartório** de registro das pessoas jurídicas do ato de **transmissão de quotas** de participação em **sociedades não mercantis**;
- i) do registro no órgão de registro competente do ato de transmissão de participação nas sociedades não enquadradas nas alíneas “g” e “h” deste inciso;
- j) **do registro em órgão público**, nas demais **transmissões sujeitas a registro**.

§ 1º **Nas transmissões** dos bens e direitos para o **beneficiário de trust no exterior**, considera-se ocorrido o **fato gerador** do imposto no momento da **mudança de titularidade** dos bens e direitos para o beneficiário **ou no** momento do **falecimento do instituidor**, o que ocorrer primeiro, hipótese em que será considerada:

I - transmissão causa mortis, se decorrente do falecimento do instituidor; ou

II - doação, se ocorrida durante a vida do instituidor.

§ 2º A transmissão a que se refere o § 1º deste artigo **poderá ser** reputada ocorrida **em momento anterior caso o instituidor abdique**, em **caráter irrevogável, a direito sobre** parcela do **patrimônio do trust**.

§ 3º O disposto nos §§ 1º e 2º deste artigo aplica-se aos demais contratos no



Anotações



exterior com características similares às do trust, bem como aos contratos de fidúcia no País que vierem a ser instituídos com características similares às do trust.

CAPÍTULO V

Da Base de Cálculo

Art. 152. A base de cálculo do ITCMD é o **valor de mercado** do bem ou do direito transmitido.

§ 1º Serão **deduzidas** da base de cálculo do ITCMD **as dívidas do de cujus** cuja **origem, autenticidade e preexistência** à morte sejam **comprovadas**, conforme estabelecido na legislação do ente tributante.

§ 2º Quando se tratar de aplicações financeiras de qualquer natureza, a base de cálculo do ITCMD corresponderá ao valor de mercado da aplicação na data do fato gerador.

Art. 153. Na transmissão de bens **móveis ou imóveis financiados ou adquiridos** na modalidade de **consórcios**, considera-se como base de cálculo:

I - o **valor do bem acobertado por seguro prestamista**; ou

II - o **valor de mercado** do bem, **subtraído o valor presente do saldo devedor** do financiamento ou consórcio, nas hipóteses distintas da prevista no inciso I do caput deste artigo.

Art. 154. No caso de **quotas ou ações** de emissão de **pessoas jurídicas** ou no caso de empresário individual, a base de cálculo do ITCMD será determinada de acordo com as seguintes regras:

I - quando as quotas ou ações forem **negociadas em mercados organizados de valores mobiliários**, incluídos os mercados de bolsa e de balcão organizado, **com mercado ativo nos 90 (noventa) dias anteriores** à data da avaliação, **a base de cálculo** corresponderá à **cotação de fechamento do dia anterior da avaliação**, conforme definido na legislação estadual ou distrital; e

II - nos **demais casos**, a base de cálculo deverá ser **calculada com metodologia tecnicamente idônea e adequada** às quotas ou ações, inclusive o método técnico **que contemple** eventual **perspectiva de geração de caixa** do empreendimento, e deverá o valor corresponder, no mínimo, ao **patrimônio líquido ajustado pela avaliação de**



Anotações

ativos e passivos a valor de mercado, acrescido do valor de mercado do **fundo de comércio**, conforme estabelecido na legislação do ente tributante.

Art. 155 Na hipótese de **sucessivas doações** entre o **mesmo doador e** o mesmo **donatário**:

I - serão **consideradas todas as transmissões** realizadas a esse título, **no prazo** definido na **legislação tributária estadual ou distrital**;

II - o valor do **ITCMD devido será recalculado a cada nova doação**, mediante a adição à base de cálculo dos valores dos bens anteriormente transmitidos; e

III - o valor a recolher será o valor do ITCMD devido, nos termos do inciso II deste artigo, deduzidos os valores de ITCMD anteriormente recolhidos, **observada a progressividade da alíquota** prevista na legislação estadual ou distrital **com base no valor total das doações** no período.

!!Objetivo desse artigo: evitar a fragmentação de doações para fugir da progressividade do imposto.

CAPÍTULO VI

Da Alíquota

Art. 156. As **alíquotas** do ITCMD:

I - serão **progressivas** em razão do **valor** do quinhão, do legado ou da doação; e

II - observarão a **alíquota máxima** fixada pelo **Senado** Federal.

A alíquota máxima fixada pelo Senado é de 8%. Esse teto foi estabelecido pela Resolução 9/1992.

§ 1º A alíquota do imposto, relativamente à transmissão:

I - causa mortis, é a **vigente** no momento da **abertura da sucessão**;

II - por doação, é a vigente **no momento da doação**.

§ 2º Para a aplicação das alíquotas, deverá ser considerado o **enquadramento** do



Anotações



valor da base de cálculo **na faixa inicial e, naquilo que a exceder, na faixa subsequente**, e assim sucessivamente.

CAPÍTULO VII

Dos Contribuintes

Art. 157 São **contribuintes** do ITCMD:

I - na transmissão causa mortis, o **sucessor**; e

II - na transmissão por doação, o **donatário**.

CAPÍTULO VIII

Da Sujeição Ativa

Art. 158. É competente para instituir o imposto, relativamente a bens **imóveis** e respectivos direitos:

I - **situados no Brasil, o Estado**, ou o Distrito Federal, **da situação do bem, ainda que o de cujus ou o doador tenha domicílio ou residência no exterior**; e

II - **situados no exterior, o Estado**, ou Distrito Federal:

a) **do domicílio do de cujus ou do doador**, se domiciliado **no Brasil**; ou

b) do domicílio ou residência **do sucessor ou donatário**, se o de cujus ou o doador for **domiciliado ou residente no exterior**.

§ 1º Em caso de bem **imóvel situado em mais de um Estado**, ou em um Estado e no Distrito Federal, o **ITCMD será devido** a cada ente federativo **segundo o valor de mercado da área** do imóvel situado **em seu território**.

§ 2º **Presumir-se-á** como **domicílio o informado na declaração de rendimentos** de que trata o caput do art. 7º da Lei nº 9.250, de 26 de dezembro de 1995, no **caso** de as pessoas mencionadas no **inciso II** do caput deste artigo **possuírem mais de um domicílio**.

Lei nº 9.250/1995 - IRPF

Continua abaixo ↓



Anotações

Art. 7º A pessoa física deverá apurar o saldo em Reais do imposto a pagar ou o valor a ser restituído, relativamente aos rendimentos percebidos no ano-calendário, e apresentar anualmente, até o último dia útil do mês de abril do ano-calendário subsequente, declaração de rendimentos em modelo aprovado pela Secretaria da Receita Federal.

Art. 159. É competente para instituir o imposto, relativamente a bens **móveis**, incluindo títulos, créditos e outros direitos e bens **incorpóreos**:

I - na transmissão causa mortis, independentemente da localização dos bens:

a) se o de cujus for **domiciliado no Brasil, o Estado** ou Distrito Federal **onde era domiciliado o de cujus**; ou

b) se o de cujus for **domiciliado no exterior, o Estado** ou Distrito Federal **de domicílio do sucessor**;

II - na transmissão por doação, independentemente da localização dos bens:

a) em caso de doador **com domicílio no Brasil, o Estado** ou Distrito Federal **de domicílio do doador**; ou

b) em caso de doador **domiciliado no exterior, o Estado** ou Distrito Federal **de domicílio do donatário**; e

III - na transmissão causa mortis ou doação, em caso de **transmitente e recebedor domiciliados no exterior, o Estado** ou Distrito Federal **onde se localizarem os bens, no Brasil**.

§ 1º Em caso de fato gerador caracterizado como excesso de meação ou quinhão, o ITCMD será devido aos Estados e ao Distrito Federal, conforme as regras de competência previstas neste Livro, em percentual proporcional ao valor de cada bem ou direito no total do patrimônio partilhado, aplicado ao valor do respectivo excesso de meação ou quinhão.

§ 2º Presumir-se-á como domicílio o informado na declaração de rendimentos de que trata o caput do art. 7º da Lei nº 9.250, de 26 de dezembro de 1995, no caso de as pessoas mencionadas nos incisos do caput deste artigo possuírem mais de um domicílio.





Sujeição Ativa do ITCMD		
Na transmissão de bens imóveis	Regra geral:	→ Estado da situação (localização) do imóvel <u>ainda que:</u> de cujus/doador domiciliado/residente no exterior
	Exceção: imóveis no exterior	→ Estado do domicílio do de cujus ou doador, se domiciliado no Brasil; → Estado do domicílio do sucessor/ donatário, se de cujus/doador domiciliado no exterior.
Na transmissão de bens móveis e bens incorpóreos	Regra geral:	→ Estado do domicílio do doador/de cujus
	Exceção: doador/ de cujus domiciliado no exterior	→ Estado do domicílio do sucessor/donatário; !! <u>independentemente</u> da localização dos bens → Estado da localização do bem, se de cujus + o sucessor ou doador + donatário domiciliados no exterior

TÍTULO II
Da Fiscalização

Art. 160 A homologação do cálculo do ITCMD compete privativamente à administração tributária dos Estados e do Distrito Federal, por meio de seus servidores efetivos competentes para efetuar o lançamento de ofício.

Art. 161 O Conselho Nacional de Justiça, os Tribunais de Justiça e as administrações tributárias dos Estados e do Distrito Federal poderão celebrar convênio para compartilhar informações sobre a instauração e a conclusão de **processos**, como arrolamento, inventário, divórcio, dissolução de união estável e qualquer outro processo, inclusive aqueles nos quais ocorra substituição processual, que envolvam transmissão causa mortis ou doação, em que o ente



Anotações



tributante seja diverso do conveniente.

Parágrafo único. **As informações** obtidas nos termos do caput deste artigo permanecerão **protegidas pelo sigilo fiscal**, nos termos da lei.

Art. 162 A RFB deverá disponibilizar, mediante **convênio**, acesso **controlado e rastreável** aos servidores das **administrações tributárias dos Estados e do Distrito Federal** referente a **informações econômico-fiscais** de pessoas físicas e jurídicas que estejam sob sua posse relacionadas a transmissões causa mortis e a doações.

§ 1º **Os custos** para a disponibilização do acesso serão **suportados** pelas administrações tributárias dos **Estados e do Distrito Federal**.

§ 2º **Após a disponibilização** de que trata o caput deste artigo, fica **vedado aos Estados e ao Distrito Federal a exigência ao contribuinte de cópias de declarações entregues à RFB**.

Art. 163 Os órgãos ou **entidades de direito público ou privado** perante os quais se **processe** o registro de **transmissão sujeita** à incidência do **ITCMD** são **obrigados a prestar às administrações tributárias** dos Estados e do Distrito Federal as **informações** relacionadas aos referidos **atos, especialmente:**

I - as **juntas comerciais**;

II - os **serviços notariais e de registro**, por meio de seus titulares;

III - a Secretaria Nacional de Trânsito (**Senatran**);

IV - os órgãos e as **entidades executivos de trânsito** da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios;

V - a **Capitania dos Portos do Comando da Marinha** do Ministério da Defesa;

VI - a Comissão de Valores Mobiliários (**CVM**);

VII - a Agência Nacional de Aviação Civil (**Anac**); e

VIII - o Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária (**Incra**).



Anotações



TÍTULO III

Disposições Finais

Art. 164 Os Estados e o Distrito Federal poderão, mediante **convênio**, promover a **padronização de obrigações acessórias e de metodologias** para **apuração da base de cálculo do ITCMD**.

LIVRO III

DISPOSIÇÕES FINAIS

Art. 165 A Lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 (Código Tributário Nacional), passa a vigorar com as seguintes alterações:

Seção III

Do Imposto sobre a Transmissão Inter vivos, por Ato Oneroso, de Bens Imóveis e de Direitos a Eles Relativos

“Art. 35. O Imposto sobre a Transmissão Inter vivos, por Ato Oneroso, de Bens Imóveis e de Direitos a Eles Relativos, de competência dos Municípios e do Distrito Federal, tem como **fato gerador**:

I - a transmissão **inter vivos**, a qualquer título, **por ato oneroso**, da propriedade ou do domínio útil de bens **imóveis** por natureza ou por **accessão física**, como definidos na lei civil;

II - a transmissão inter vivos, a qualquer título, por ato oneroso, **de direitos reais** sobre imóveis, **exceto** os direitos reais **de garantia**;

Direitos reais de garantia: penhor, hipoteca, anticrese.

III - a **cessão** inter vivos, por **ato oneroso**, de direitos relativos às **transmissões** referidas nos **incisos I e II** deste caput.

Parágrafo único. (Revogado).” (NR)

“Art. 35-A. (VETADO).”



Anotações



CTN - Lei nº 5.172/1966

Art. 38. A base de cálculo do imposto é o valor venal dos bens ou direitos transmitidos.

STF - Súmula nº 656: É inconstitucional a lei que estabelece alíquotas progressivas para o imposto de transmissão inter vivos de bens imóveis - ITBI com base no valor venal do imóvel.

“Art. 38.

§ 1º Considera-se **valor venal**, para fins do caput deste artigo, o valor pelo qual o bem ou direito seria negociado **à vista**, em condições **normais** de mercado.

§ 2º O valor pelo qual o bem ou direito seria negociado à vista, em condições normais de mercado, a que se refere o § 1º deste artigo, **será estimado** por meio de **critérios técnicos**, considerando pelo menos **um** dos seguintes:

I - **análise de preços** praticados **no mercado** imobiliário;

II - **informações** prestadas pelos **serviços notariais e registrais** e por **agentes financeiros**;

III - **localização, tipologia, destinação, padrão e área** de terreno e construção, entre **outras características** do bem imóvel; e

IV - **outros parâmetros técnicos** usualmente observados na avaliação de imóveis.

§ 3º As **administrações tributárias** dos Municípios e do Distrito Federal **deverão divulgar os critérios** utilizados **para estimar o valor venal** a que se refere o caput deste artigo, o qual **poderá ser contestado pelo contribuinte** mediante a apresentação de **avaliação contraditória** em procedimento específico, nos termos da legislação específica municipal ou distrital.

§ 4º Os **serviços registrais e notariais** **deverão compartilhar as informações das operações** realizadas **com bens imóveis** com as administrações tributárias dos Municípios e do Distrito Federal, **sob pena de multa** prevista em lei específica municipal ou distrital.” (NR)



Anotações



⚠ Fique muito atento aos parágrafos incluídos pela LC nº 227/2026 no Art. 38 do CTN!

“Art. 41. O imposto compete ao Município **da situação do bem, ou ao Distrito Federal.**” (NR)

“TÍTULO V-A

DA CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO, A EXPANSÃO E A MELHORIA DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA E DE SISTEMAS DE MONITORAMENTO PARA SEGURANÇA E PRESERVAÇÃO DE LOGRADOUROS PÚBLICOS

!! A COSIP foi inserida no CTN pela LC nº 227/2026.

Art. 82-A Os Municípios e o Distrito Federal poderão instituir **contribuição**, na forma das respectivas leis, para o **custeio**, a **expansão** e a **melhoria** do serviço de **iluminação pública** e de sistemas de **monitoramento para segurança e preservação de logradouros públicos**, observado o disposto nos incisos I e III do caput do art. 150 da Constituição Federal.

CF/88

Art. 150. Sem prejuízo de outras garantias asseguradas ao contribuinte, é vedado à União, aos Estados, ao Distrito Federal e aos Municípios:

I - exigir ou aumentar tributo sem lei que o estabeleça;

III - cobrar tributos:

a) em relação a fatos geradores ocorridos antes do início da vigência da lei que os houver instituído ou aumentado;

b) no mesmo exercício financeiro em que haja sido publicada a lei que os instituiu ou aumentou;

c) antes de decorridos noventa dias da data em que haja sido publicada a lei que os instituiu ou aumentou, observado o disposto na alínea b;



Anotações

A COSIP deve observar os princípios:

- da legalidade (inciso I);
- da irretroatividade (inciso III, 'a');
- da anterioridade (inciso III, 'b');
- da anterioridade nonagesimal (inciso III, 'c').

§ 1º Para os fins do disposto no caput deste artigo, considera-se:

I - custeio, expansão e melhoria do serviço de iluminação pública: **a aquisição, a implementação**, a instalação, a expansão, **a manutenção**, a operação, a gestão e o **desenvolvimento dos projetos**, dos equipamentos, das tecnologias, dos serviços e dos ativos destinados à prestação de serviços relativos à rede de iluminação pública, temporária ou permanente, com o **objetivo de prover iluminância em vias, logradouros públicos e equipamentos públicos comunitários e urbanos**, em qualquer área do território municipal ou distrital; e

II - custeio, expansão e melhoria de sistemas de monitoramento para segurança e preservação de logradouros públicos: **a aquisição, a implementação**, a instalação, a expansão, **a manutenção**, a operação, a gestão e o **desenvolvimento dos projetos**, dos sistemas, das tecnologias, dos meios de transmissão da informação, **da infraestrutura** e dos **equipamentos** destinados ao monitoramento **para administração, controle, segurança, preservação e prevenção a desastres em vias, logradouros públicos e equipamentos públicos comunitários e urbanos**, em qualquer área do território municipal ou distrital, incluídos os **ativos necessários ao funcionamento de centros integrados de operação e controle** e à integração de sistemas de gestão de monitoramento pela administração pública.

§ 2º É facultada a cobrança da contribuição a que se refere o caput deste artigo **na fatura de consumo de energia elétrica.**"



Anotações